



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.005248/2021-29

Data do julgamento: 05/09/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:

BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples

Paulo Sérgio Tufani

Raul Antonio Correa da Silva

Ementa: Apurar eventuais irregularidades nos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. relativas aos exercícios sociais de 2013 a 2016 Absoluções e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1) Por unanimidade, pela condenação de BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada à multa de R\$ 200.000,00, por infração ao art. 20 da Instrução CVM 308/99;

2) Por unanimidade, pela absolvição de BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada, Paulo Sérgio Tufani e Raul Antonio Correa Da Silva, da acusação de descumprimento (i) dos itens 5 e 7 da NBC TA 520, bem como os itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600; (ii) nos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1), correspondentes aos itens A55 e A56 da mesma NBC antes de sua revisão em 2016, e pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530; e (iii) dos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320 e NBC TA 320 (R1) e pelos itens 6 e A27 (NBC TA 200) / 6 e A29 da NBC TA 200 (R1);

3) Por maioria, pela condenação de Paulo Sérgio Tufani (na qualidade de sócio e responsável técnico pelos trabalhos de auditoria), à multa de R\$ 100.000,00, por infração ao art. 20 da Instrução CVM 308/99; e

4) Por maioria, pela condenação de Raul Antonio Correa Da Silva (na qualidade de sócio e responsável técnico pelos trabalhos de auditoria), à multa de R\$ 75.000,00,

por infração ao art. 20 da Instrução CVM 308/99.

O Diretor João Accioly apresentou manifestação de voto e divergiu com relação à questão da responsabilização individual de Paulo Sérgio Tufani e Raul Antonio Correa da Silva. Sendo assim, votou pela absolvição de ambos da acusação de infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM 308/99.

O Diretor Otto Lobo e a Diretora Flávia Perlingeiro acompanharam o voto do relator do processo.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o advogado Julian Chediak, representando os acusados.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 23/10/2023, às 13:48, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 23/10/2023, às 14:38, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 23/10/2023, às 18:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1902835** e o código CRC **16BDA600**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1902835** and the "Código CRC" **16BDA600**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005248/2021-29

Reg. Col. 2364/21

Acusados: BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples

Paulo Sérgio Tufani

Raul Antonio Correa da Silva

Assunto: Apurar eventuais irregularidades nos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. relativas aos exercícios de 2013 a 2016.

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis (“SNC” ou “Área Técnica”), em face de BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples (“BDO” ou “Auditora”), Paulo Sérgio Tufani (“Paulo Tufani”) e Raul Antonio Correa da Silva (“Raul Silva” e, em conjunto com Paulo Tufani e Auditora, “Acusados” ou “Defendentes”), por supostamente terem deixado de observar normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente na emissão dos relatórios de auditoria das demonstrações financeiras da JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”, cujo grupo econômico será doravante referido por “Grupo JBS”), caracterizando descumprimento, em tese, ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99¹, vigente à época dos fatos.

¹ Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. ORIGEM

2. O presente PAS teve origem com a Solicitação de Inspeção Nº 4/2017-CVM/SNC/GNA² (“Solicitação de Inspeção”), de 23/05/2017, para verificar os procedimentos adotados pela BDO nos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS relativas aos exercícios de 2013 a 2016.

3. A SNC formulou a Solicitação de Inspeção tendo em vista “*notícias veiculadas na mídia em geral e em informações acerca do acordo de colaboração de controladores com o Ministério Público Federal, envolvendo notícias de pagamento de propina e outros ilícitos cometidos pela JBS S/A, durante a manutenção de suas atividades*”³.

4. Diante disso, a Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) realizou inspeção (“Inspeção”), que “*teve como objetivo verificar os procedimentos dos auditores, frente às normas profissionais de auditoria independente, com foco na auditoria das contas de resultado e, em especial atenção, nos procedimentos de auditoria envolvidos na verificação de gastos relacionados às doações de campanha e a partidos políticos, contratação de consultores, escritórios de advocacia, gastos com treinamentos, cursos e palestras prestados por terceiros, e despesas relacionadas a marketing, propaganda, publicidade e realização de eventos*”.

5. No curso da Inspeção, a CVM solicitou documentos e informações adicionais à BDO por meio do Ofício nº 84/2017/CVM/SFI/GFE-3⁴, que foi respondido pela Companhia em 12/06/2017⁵.

Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

² Doc. nº 0285614

³ Doc. nº 0285614

⁴ Doc. nº 1295362

⁵ Doc. nº 1295363



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

6. Por fim, as conclusões da SFI a respeito da Inspeção foram consubstanciadas no Registro de Atividades de Fiscalização (“RAF”)⁶ e em seu respectivo Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 04/2018⁷ (“Relatório de Inspeção”), ambos de 25/05/2018.

7. Em 23/11/2020, a SNC revisitou as conclusões do Relatório de Inspeção e registrou, no Relatório de Análise nº 29/2019-CVM/SNC/GNA⁸ (“Relatório de Análise”), apontamentos que indicavam falta de ceticismo profissional do auditor, além de descumprimento das normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente.

8. Diante disso, em 24/11/2020, a SNC encaminhou o Ofício nº 400/2020/CVM/SNC/GNA⁹ para solicitar esclarecimentos adicionais sobre os apontamentos indicados no Relatório de Análise. A BDO encaminhou Carta-resposta¹⁰ datada de 15/12/2020 (“Carta-Resposta”).

9. Por fim, findas as investigações e tendo concluído pelo cometimento de infrações pelos Acusados, a SNC apresentou Termo de Acusação¹¹ (“Acusação”).

10. Em 18/11/2021, a SNC apresentou manifestação técnica complementar acerca das razões de defesa, por meio do Ofício Interno nº 35/2021/CVM/SNC/GNA¹² (“Manifestação da SNC”). Os Acusados foram devidamente intimados de seu teor e, em 30/12/2022, apresentaram resposta¹³ (“Resposta à Manifestação Complementar”).

III. ACUSAÇÃO

11. A Acusação propôs a responsabilização dos Acusados com base em infrações que

⁶ Doc. nº 524552.

⁷ Doc. nº 0524561.

⁸ Doc. nº 0747107.

⁹ Doc. nº 1144214.

¹⁰ Doc. nº 1160247.

¹¹ Doc. nº 1295376.

¹² Doc. nº 1391551.

¹³ Doc. nº 1680125.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dividiu em cinco temas: **(i)** Auditoria de outras entidades do Grupo JBS; **(ii)** Papéis de trabalho alterados após emissão do relatório de auditoria; **(iii)** Avaliação dos riscos de fraude; **(iv)** Amostras e testes de detalhes; e **(v)** Materialidade. A seguir, relata-se cada um deles.

III.1 DA AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES

12. De acordo com a SNC, algumas empresas do Grupo JBS não eram auditadas, embora possuíssem ativos e receitas relevantes.

13. Em sua Carta-Resposta¹⁴, em suma, a BDO esclareceu que seguiu a norma contábil vigente à época para determinar as entidades do Grupo JBS individualmente importantes. Notadamente, alega ter observado a norma “NBC TA 600 - Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, Incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes” para definir os critérios quantitativos e qualitativos adequados, de acordo com o julgamento profissional da BDO, para seleção dos componentes significativos. Nesse sentido, embora a CVM tenha se referido a essas receitas como “consideráveis”, a BDO indicou que os seus papéis de trabalho demonstrariam que a Auditora não identificou nenhuma circunstância que indicasse probabilidade de que os componentes não auditados incluíssem “*riscos significativos de distorção relevante nas demonstrações contábeis*”.

14. Para a Acusação, a Auditora deixou de definir expectativas em relação às variações das contas, assim como não determinou quais seriam as diferenças aceitáveis em relação às expectativas para os exercícios de 2013 a 2016. Nesse sentido, indicou que “*as explicações para as variações analisadas pelo auditor se mostram, em sua maioria, genéricas, além de terem deixado de mencionar e confirmar os valores envolvidos nas justificativas descritas para as variações*”. Por fim, pontuou que a BDO não indicou onde conseguiu as informações descritas, tampouco com base em que documentação as confirmou.

¹⁴ Doc. nº 1160247.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Sendo assim, a SNC concluiu que a Auditora descumpriu, em seus procedimentos analíticos finais para os exercícios de 2013 a 2016, os itens 5 e 7 da NBC TA 520¹⁵.

16. A respeito da NBC TA 600, a Área Técnica concluiu que a metodologia utilizada para definição de componentes significativos está de acordo com os itens A5 e A6 da NBC TA 600¹⁶. No entanto, a SNC concluiu que a Auditora infringiu os itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600¹⁷, já que, em suma, “*deixou de efetuar trabalhos sobre saldos de*

¹⁵ A NBC TA 520 estabelece, com grifo idêntico ao do Termo de Acusação: “Procedimentos analíticos substantivos 5. Quando planejar e executar procedimentos analíticos substantivos, isoladamente ou em combinação com testes de detalhes, tais como procedimentos substantivos de acordo com a NBC TA 330, item 18, o auditor deve (ver itens A4 e A5): (a) determinar a adequação de procedimentos analíticos substantivos específicos para determinadas afirmações, levando em consideração os riscos avaliados de distorção relevante e testes de detalhes, se houver, para essas afirmações (ver itens A6 a A11); (b) avaliar a confiabilidade dos dados em que se baseia a expectativa do auditor em relação a valores registrados ou índices, levando em consideração a fonte, comparabilidade, natureza e relevância das informações disponíveis, e os controles sobre a elaboração dos dados (ver itens A12 a A14); (c) **desenvolver uma expectativa de valores registrados ou índices, e avaliar se a expectativa é suficientemente precisa para identificar uma distorção que, individualmente ou em conjunto com outras distorções, pode fazer com que as demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes (ver item A15); e (d) determinar o valor de qualquer diferença entre valores registrados e valores esperados que seja aceitável sem exame adicional conforme requerido pelo item 7 (ver item A16).** (...) 7. Se os procedimentos analíticos executados de acordo com esta Norma identificam flutuações ou relações que são inconsistentes com outras informações relevantes ou que diferem dos valores esperados de maneira significativa, o auditor deve examinar essas diferenças por meio de: (a) **indagação à administração e obtenção de evidência de auditoria apropriada e relevante para as respostas da administração;** e (b) aplicação de outros procedimentos de auditoria conforme necessário nas circunstâncias (ver itens A20 e A21)”.

¹⁶ A NBC TA 600 estabelece, com grifo idêntico ao do Termo de Acusação: “Componente significativo (ver item 9(m)) A5. À medida que financeiramente aumenta a importância do componente, os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis do grupo geralmente aumentam. **A equipe encarregada do trabalho do grupo pode aplicar uma porcentagem a um referencial escolhido (benchmark) para auxiliar na identificação de componentes que sejam individualmente importantes.** Identificar um referencial e determinar uma porcentagem a ser aplicada a ele envolve o exercício de julgamento profissional. Dependendo da natureza e das circunstâncias do grupo, referenciais apropriados podem incluir os ativos, passivos, fluxos de caixa, lucro ou faturamento do grupo. **Por exemplo, a equipe encarregada do trabalho do grupo pode considerar que os componentes que excedam o referencial escolhido em 15% são componentes significativos.** Uma porcentagem maior ou menor, porém, pode ser considerada apropriada nas circunstâncias. A6. A equipe encarregada do trabalho do grupo também pode identificar um componente como tendo probabilidade de incluir riscos significativos de distorção relevante nas demonstrações contábeis do grupo por causa de sua natureza ou circunstâncias específicas (isto é, riscos que exijam considerações especiais de auditoria, como mencionado nos itens 28 e 29 da NBC TA 315). Por exemplo, um componente poderia ser responsável por operações de câmbio do grupo e, assim, expor o grupo a risco significativo de distorção relevante, embora esse componente não tenha importância financeira individual para o grupo”.

¹⁷ A NBC TA 600 estabelece, com grifo idêntico ao do Termo de Acusação: “4. Em conformidade com a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 14 e 15, **exige-se que o sócio encarregado do trabalho do grupo esteja satisfeito de que os que executam o trabalho de auditoria do grupo, inclusive os auditores de componente, possuem coletivamente habilidade e competência apropriadas. O sócio encarregado do trabalho do grupo também é responsável pela direção, supervisão e desempenho do**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

trabalho de auditoria de grupo. 5. O sócio encarregado do trabalho do grupo aplica as exigências da NBC TA 220, independentemente de ser a equipe encarregada do trabalho do grupo ou o auditor do componente quem executa o trabalho sobre as informações contábeis do componente. Esta Norma auxilia o sócio encarregado do trabalho do grupo no cumprimento das exigências da NBC TA 220 quando os auditores de componente executam trabalhos sobre as informações contábeis dos componentes. 6. O risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante das demonstrações contábeis e do risco de que o auditor não detecte tais distorções (ver item A34 da NBC TA 200. Na auditoria de grupo, **isso inclui o risco de que o auditor do componente possa não detectar uma distorção nas informações contábeis do componente que possa causar distorção relevante nas demonstrações contábeis do grupo, e o risco de que a equipe encarregada do trabalho do grupo não detecte esta distorção.** Esta Norma explica os assuntos que a equipe encarregada do trabalho do grupo considera ao determinar a natureza, a época e a extensão de seu envolvimento nos procedimentos de avaliação de riscos e procedimentos adicionais de auditoria executados pelos auditores de componente nas informações contábeis dos componentes. **O propósito deste envolvimento é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis do grupo.** (...) 21. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve determinar o seguinte (ver item A42): (a) materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, durante o estabelecimento da estratégia global de auditoria do grupo; (b) se, nas circunstâncias específicas do grupo, existirem classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações nas demonstrações contábeis do grupo, para as quais seja razoável esperar que distorções de valores abaixo da materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, possam influenciar as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas demonstrações contábeis do grupo, qual o nível ou níveis de materialidade a serem aplicados a essas classes específicas de operações, saldos contábeis ou divulgações; (c) a materialidade dos componentes em que os auditores de componente realizarão a auditoria ou a revisão para fins de auditoria do grupo. Para reduzir a um nível apropriadamente baixo a probabilidade de que a soma das distorções, não corrigidas e não detectadas, nas demonstrações contábeis do grupo, exceda a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, **a materialidade do componente deve ser inferior a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo** (ver itens A43 e A44); (d) o limite acima do qual as distorções não podem ser consideradas como claramente triviais para as demonstrações contábeis do grupo (ver item A45). (...) Componente não significativo 28. **Para componentes não significativos, a equipe encarregada do trabalho do grupo deve executar procedimentos analíticos em nível de grupo** (ver item A50). 29. Se a equipe encarregada do trabalho do grupo não considera que evidência de auditoria apropriada e suficiente deve ser obtida para fundamentar a opinião de auditoria do grupo, a evidência é obtida a partir: (a) do trabalho executado sobre as informações contábeis dos componentes significativos; (b) do trabalho executado nos controles abrangentes no nível do grupo e no processo de consolidação; e (c) dos procedimentos analíticos executados em nível de grupo; **a equipe encarregada do trabalho do grupo deve selecionar componentes que não sejam significativos e deve realizar ou solicitar que o auditor do componente execute sobre as informações contábeis dos componentes individuais selecionados, um ou mais do que segue** (ver itens A51 a A53): - exame das informações contábeis do componente usando a materialidade do componente; - exame de um ou mais saldos contábeis, classes de transações ou divulgações; - revisão das informações contábeis dos componentes usando a materialidade do componente; - procedimentos específicos. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve alternar a seleção dos componentes ao longo de período de tempo. (...) A43. Para reduzir a um nível apropriadamente baixo a probabilidade de que o conjunto de distorções não corrigidas e não detectadas nas demonstrações contábeis do grupo exceda a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, **a materialidade dos componentes é estabelecida abaixo da materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo.** Podem ser estabelecidas materialidades diferentes, para diferentes componentes. A materialidade do componente não precisa ser uma parcela aritmética da materialidade das demonstrações contábeis do grupo como um todo e, conseqüentemente, o somatório das materialidades dos diferentes componentes pode exceder a materialidade das demonstrações contábeis do grupo como um todo. A materialidade do componente é usada quando se define a estratégia global de auditoria para um componente”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

controladas significativamente superiores aos valores definidos para a materialidade de auditoria” e tendo em vista que “a materialidade do componente deve ser inferior a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo”.

17. De forma exemplificativa, a Superintendência destacou que a Auditora determinou a materialidade global e a materialidade para execução de auditoria para o Grupo JBS no exercício de 2016 em valores “*incrivelmente alto[s]*” (de R\$1,5 bi e R\$1,1 bi, respectivamente) e, ainda assim, “*os valores não auditados demonstrados anteriormente continuam acima das materialidades*” (acima de R\$2 bi), mas referidas controladas não foram auditadas individualmente, “*o que significa que o auditor não teve **nenhuma** base para conforto sobre esses saldos*”.

18. Como consequência, criou-se “*um ambiente de incerteza sobre a sua correta mensuração e potenciais impactos no balanço patrimonial e resultados consolidados*”, em que o reconhecimento do patrimônio não auditado “*tem o potencial de causar impactos na distribuição de resultados aos acionistas minoritários*”.

19. Portanto, a SNC concluiu pelo descumprimento, para os exercícios de 2013 a 2016, dos itens 5 e 7 da NBC TA 520 e dos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600.

III.2 PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

20. Segundo a SNC, diversos papéis de trabalho referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 foram preparados e/ou revisados em 2016, embora os relatórios de auditoria sobre as demonstrações financeiras arquivadas originalmente serem, respectivamente, de 20.03.2014, 09.03.2015 e 16.03.2016.

21. A esse respeito, a Superintendência pontua que, ainda que as demonstrações financeiras de 2014 e 2015 tenham sido reemitidas, “*o auditor não poderia ter alterado seus papéis de trabalho originais, sem a formalização adequada das justificativas, das alterações realizadas e dos responsáveis pelas alterações*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. A Superintendência não admitiu a justificativa da Auditora, de que as alterações teriam sido necessárias para adequação à legislação norte-americana e às regras editadas pelo PCAOB, porque a Auditora foi capaz de especificar quais as diferenças entre as normas estrangeiras e nacionais que justificariam cada alteração. A SNC considerou a justificativa “*genérica e insuficiente*” e explicou que eventuais alterações ou substituições só podem ocorrer em casos excepcionais e, ainda assim, sempre devem ser documentadas.

23. Além disso, a SNC esclareceu que o relatório do auditor não pode ser substituído: as evidências de auditoria que suportaram a opinião originalmente emitida devem permanecer arquivadas, em sua completude, ainda que as demonstrações financeiras tenham sido reemitidas. A Superintendência relatou que, como os procedimentos novos ou adicionais executados não foram documentados nos papéis de trabalho alterados, não é possível concluir quais procedimentos foram efetuados originalmente e quais foram efetuados em 2016. Nesse sentido, a SNC listou, de forma não exaustiva, diversos papéis de trabalho sem informação sobre última data de revisão.

24. Portanto, a Superintendência concluiu pelo descumprimento, em relação aos exercícios de 2013 e 2014, do item 16 da NBC TA 230, vigente à época, que determina que, se houver qualquer modificação dos papéis de trabalho posterior à montagem do arquivo final de auditoria, as razões específicas para tanto devem ser documentadas, bem como quando e por quem foram revisados.

III.3 AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTE DECORRENTE DE FRAUDE

25. Nos termos da NBC TA 240, o auditor deve avaliar os riscos de distorção relevante decorrente de fraude. Embora o papel primário do auditor contábil independente não seja identificar fraudes e ainda que a observância das normas de auditoria não garanta sua prevenção e identificação, as NBCs TAs exigem que o auditor obtenha segurança razoável



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, seja por erro ou fraude.

26. Os itens 16 e seguintes da NBC TA 240¹⁸ especificam quais os procedimentos necessários para o cumprimento desse dever, e preveem, inclusive, que o auditor deve fazer indagações à administração da companhia auditada, aos responsáveis pela governança com relação a fraudes e a sua auditoria interna, se houver, para determinar se têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude.

27. A SNC questionou a Auditora sobre o cumprimento desse dever, considerando que os papéis de trabalho de auditoria para os exercícios de 2013 e 2016 não conteriam evidência da realização de entrevistas, reuniões ou discussões, tampouco de quais pessoas teriam sido entrevistas ou do conteúdo das conversas. A BDO esclareceu que o item 17 dos papéis de

¹⁸ O Termo de Acusação destacou os seguintes trechos dos itens 16 e seguintes da NBC TA 240: “16. Ao aplicarem os procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas para conhecer a entidade e o seu ambiente, inclusive o seu controle interno, requeridos pela NBC TA 315, itens 5 a 24, **o auditor deve aplicar os procedimentos previstos nos itens 17 a 24 para obter as informações a serem usadas na identificação de riscos de distorção relevante decorrente de fraude.** Administração e outros responsáveis na entidade 17. O auditor deve fazer **indagações à administração** relacionadas com: (a) avaliação pela administração do risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções relevantes decorrente de fraudes, inclusive a natureza, extensão e frequência de tais avaliações (ver itens A12 e A13); (b) o processo da administração para identificar e responder aos riscos de fraude na entidade, inclusive quaisquer riscos de fraude específicos identificados pela administração ou que foram levados ao seu conhecimento, ou tipos de operações, saldos contábeis ou divulgações para os quais é provável existir risco de fraude (ver item A14); (c) comunicação da administração, se houver, aos responsáveis pela governança em relação aos processos de identificação e resposta aos riscos de fraude na entidade; e (...) 18. O auditor deve fazer indagações à administração e outros responsáveis da entidade, conforme apropriado, **para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade** (ver itens A15 a A17). 19. Em relação às entidades que têm uma função de auditoria interna, **o auditor independente deve fazer indagações aos seus responsáveis para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade, e obter o ponto de vista deles (auditores internos) sobre os riscos de fraude** (ver item A18). Responsáveis pela governança 20. A não ser que os responsáveis pela governança estejam envolvidos na administração da entidade (NBC TA 260 – Comunicação com os Responsáveis pela Governança, item 13), o auditor deve obter entendimento de como esses responsáveis fazem a supervisão geral dos processos da administração para identificar e responder aos riscos de fraudes na entidade e do controle interno que a administração implantou para mitigar esses riscos (ver itens A19 a A21). 21. Exceto nos casos em que os responsáveis pela governança estão envolvidos com a administração da entidade, o auditor deve fazer indagações junto aos responsáveis pela governança para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade. Essas indagações servem, em parte, para corroborar as respostas às indagações da administração.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

trabalho “UTE” de cada ano e o papel “UIC – Questionário de entendimento dos controles internos do cliente” documentariam as indagações e pontuou que *“a extensão da documentação a ser produzida pelo auditor independente é uma questão de julgamento profissional”*.

28. A Superintendência julgou que a BDO teve *“postura passiva em relação ao tema”* e notou que o próprio planejamento de auditoria estabelecido pela Auditora prevê descrição mais detalhada das indagações à administração ou governança, por exemplo nos papéis de trabalho “UTE”¹⁹ e “2.04 – Agenda de Reuniões de Planejamento”²⁰ do exercício de 2013.

¹⁹ Segundo o Termo de Acusação, o papel de trabalho “UTE” de 2013 planejava a condução das indagações sobre fraude nos seguintes termos, com grifo da Acusação: *“17. Discutir com a administração da empresa e com TCWG, qualquer fraude, real ou suspeita, que possa ter afetado a empresa durante o exercício. Indague questões de fraude também junto a pessoas não pertencentes à alta administração, tais como funcionários do departamento produtivo, pessoas não envolvidas na elaboração das informações financeiras, funcionários de níveis hierárquicos distintos, colaboradores envolvidos no início, processamento ou registro de transações complexas ou não usuais, e aqueles que supervisionam ou monitoram tais empregados, advogados internos do cliente, diretor do departamento de ética, pessoas encarregadas de lidar com denúncias de fraude e com a auditoria interna. **Documente em detalhes tais conversas (inclusive registrando os nomes de com quem você falou).** Em sua descrição, considere se as respostas a essas perguntas sugerem RRM potencial nas demonstrações financeiras devido a fraudes”*.

²⁰ Segundo o Termo de Acusação, o papel de trabalho “2.04 – Agenda de Reuniões de Planejamento” de 2013 planejava a condução das indagações sobre fraude nos seguintes termos: *“Visão geral dos sistemas de negócios do cliente e pessoal Riscos Você faz perguntas a respeito da gestão própria avaliação da administração do risco de fraude e os controles no local para prevenir e detectar. A natureza, extensão e frequência de avaliação da administração são relevantes para o entendimento do auditor do ambiente de controle da entidade. **Por exemplo, o fato de que a administração não fez uma avaliação do risco de fraude em algumas circunstâncias pode ser um indicativo da falta de importância que coloca a gestão sobre o controle interno. Destaque na ata desta reunião os riscos que serão transportados para a auditoria das demonstrações financeiras e assegurar que estes são registrados no APT.** Fraude A discussão sobre este ponto normalmente incluem: • Avaliação da administração do risco de que as demonstrações contábeis podem apresentar distorção relevante devido a fraude; • Processo de gestão para identificar e responder aos riscos de fraude na entidade, incluindo os riscos de fraude que a gestão tem identificado ou saldos de contas, classes de transações ou divulgações para os quais um risco de fraude é provável que exista; • Comunicação da administração, se houver, para os funcionários quanto à sua opinião sobre as práticas de negócios e comportamento ético; • Se a administração ou os responsáveis pela governança têm conhecimento de qualquer fraude, ou suspeita real que afete a entidade; • Comunicação da administração, se houver, para os responsáveis pela governança sobre os seus processos para identificar e responder aos riscos de fraude na entidade; • Como os responsáveis pela governança (diferentes da gestão) exercer a supervisão dos processos de gestão para identificar e responder aos riscos de fraude na entidade e os controles internos que a administração estabeleceu para mitigar esses riscos”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. A SNC ainda citou o item 45 da NBC TA 240²¹, equivalente ao item 46 da NBC TA 240 (R1) e os itens 8 e 10 da NBC TA 230²², sem alterações na NBC TA 230 (R1), que exigem documentação mais específica sobre os procedimentos de auditoria para avaliação dos riscos de distorção relevante.

30. Portanto, a Acusação concluiu pelo descumprimento dos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalente aos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016, além dos itens 8 e 10 da NBC TA 230.

III.4 AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES

31. A NBC TA 530²³ trata do uso de amostragem estatística e não estatística na definição e seleção da amostra de auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes

²¹ Segundo a NBC TA 240, com grifo idêntico ao do Termo de Acusação: “NBC TA 240: 45. O auditor **deve incluir** a seguinte documentação de auditoria para as respostas do auditor aos riscos avaliados de distorção relevante requerida pela NBC TA 330: (a) as respostas globais aos riscos avaliados de distorção relevante decorrente de fraude no âmbito das demonstrações contábeis, **e a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria**, além da ligação entre esses procedimentos e os riscos avaliados de distorção relevante decorrente de fraude nas afirmações; e (b) os resultados dos procedimentos de auditoria, inclusive os desenhos para monitorar o risco de a administração burlar controles”.

²² Segundo a NBC TA 230, com grifo idêntico ao do Termo de Acusação: “NBC TA 230: 8. O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda (ver itens A2 a A5 e A16 e A17): (a) **a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis** (ver itens A6 e A7); (b) os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida; e (c) assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a essas conclusões (ver itens A8 a A11). (...) 10. **O auditor deve documentar discussões de assuntos significativos com a administração, os responsáveis pela governança e outros, incluindo a natureza dos assuntos significativos discutidos e quando e com quem as discussões ocorreram** (ver item A14)”.

²³ Com grifos idênticos ao do Termo de Acusação, a NBC TA 530 estabelece que: “6. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra (ver itens A4 a A9). 7. O auditor deve determinar o tamanho de amostra **suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável** (ver itens A10 e A11). 8. O auditor deve selecionar itens para a amostragem **de forma que cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada** (ver itens A12 e A13). (...) 12. **O auditor deve investigar a natureza e a causa de quaisquer desvios ou distorções identificados e avaliar o possível efeito causado por eles na finalidade do procedimento de auditoria e em outras áreas de auditoria** (ver item A17). 13. Em circunstâncias extremamente raras, quando o auditor considera que uma distorção ou um desvio descobertos na amostra são anomalias, o auditor deve obter um alto grau de certeza de que essa distorção ou esse desvio não sejam representativos da população. O auditor deve obter esse grau de certeza mediante a execução de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e na avaliação dos resultados da amostra. Em especial, a norma estabelece que o auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco a um nível mínimo aceitável e selecionar os itens para amostragem de forma aleatória. Além disso, prevê que, se identificadas distorções, o auditor deve avaliar se afetam o procedimento de auditoria, se são representativos da população, entre outros procedimentos.

32. A SNC questionou a Auditora sobre o cumprimento da NBC TA 530. A BDO respondeu descrevendo seu método de trabalho, em que emprega a técnica de amostragem de unidade monetária por meio de software próprio. No mais, pontuou que o item 65 da NBC TA 500 (R1) autoriza o auditor a selecionar itens específicos de uma população, inclusive admitindo emprego de um filtro de materialidade com base nos valores dos itens.

33. Na visão da SNC, os testes de detalhes efetuados pelo auditor para os exercícios de 2013 a 2016 não cumpriram os requisitos da NBC TA 530. Além disso, embora a NBC TA 500 (R1) admita o exame seletivo de itens específicos, seu item A66²⁴ prevê que os resultados não podem ser projetados para a população inteira. Como esse exame não é considerado amostragem de auditoria, não fornece evidência referente ao restante da população, ao contrário do que apontado pela BDO em sua Carta-Resposta.

34. Portanto, a Acusação concluiu pelo descumprimento, para os exercícios de 2013 a 2016, dos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1), correspondentes aos itens A55 e A56 da mesma Norma antes de sua revisão em 2016, e pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, ao fazer a seleção para os testes da Receita e ao concluir sobre o resultado dos testes aplicados.

procedimentos adicionais de auditoria, para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que a distorção ou o desvio não afetam o restante da população”.

²⁴ Com grifos idênticos aos do Termo de Acusação, o item A 66 da NBC TA 500 (R1) estabelece que: “A66 (Alterado pela Revisão NBC 3) Embora o exame seletivo de itens específicos de uma classe de transações ou saldo contábil frequentemente seja um meio eficiente de obter evidência de auditoria, ***não constitui amostragem em auditoria. Os resultados de procedimentos de auditoria aplicados a itens selecionados dessa maneira não podem ser projetados para a população inteira; portanto, o exame seletivo de itens específicos não fornece evidência de auditoria referente ao restante da população”.***



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.5 MATERIALIDADE

35. A SNC verificou irregularidades nos parâmetros utilizados pela Auditora para o cálculo da materialidade para os exercícios de 2013 a 2016. Na visão da Superintendência, os valores de materialidade resultantes seriam muito superiores ao que poderia ser considerado razoável.

36. A Acusação explicou que a materialidade global é o valor a partir do qual a opinião do auditor pode ser influenciada, sendo as demais materialidades calculadas a partir da global. A materialidade é definida por percentual da receita líquida, a ser definido de acordo com o julgamento do auditor independente. E, além disso, pontuou que o auditor deve considerar os fatores e valores com potencial para influenciar a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis para cálculo da materialidade²⁵.

37. Embora os papéis de trabalho da Auditora formalizem justificativas para o percentual escolhido para definição da materialidade, a Superintendência apontou que a BDO deixou de avaliar a representatividade do valor resultante de seu cálculo, “*tendo a materialidade global de auditoria variado entre 6 e 66% do valor do Resultado dos Exercícios*”.

²⁵ A esse respeito, a SNC cita os itens A3 e A4 da NBC TA 320, que estabelece, com grifos idênticos ao do Termo de Acusação: “A3. A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplica-se freqüentemente uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Os fatores que podem afetar a identificação de referencial apropriado incluem: (a) os elementos das demonstrações contábeis (por exemplo, ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa); (b) se há itens que **tendem a atrair a atenção dos usuários das demonstrações contábeis** da entidade específica (por exemplo, com o objetivo de avaliar o desempenho das operações, os usuários tendem a focar sua atenção em lucro, receita ou patrimônio líquido); (c) a natureza da entidade, a fase do seu ciclo de vida, o seu setor e o ambiente econômico em que atua; (d) a estrutura societária da entidade e como ela é financiada (por exemplo, se a entidade é financiada somente por dívida em vez de capital próprio, os usuários dão mais importância a informações sobre os ativos, e processos que os envolvam, do que nos resultados da entidade); e (e) a volatilidade relativa do referencial. A4. Exemplos de referenciais que podem ser apropriados, dependendo das circunstâncias da entidade, incluem categorias de resultado informado como lucro antes do imposto, receita total, lucro bruto e total de despesa, total do patrimônio líquido ou ativos líquidos. **O lucro antes do imposto de operações em continuidade é freqüentemente usado para entidades com fins lucrativos. Quando o lucro antes do imposto de operações em continuidade é volátil, outros referenciais podem ser mais apropriados, como lucro bruto ou receita total**”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

38. Em resposta aos questionamentos realizados no curso da inspeção, a Auditora pontuou que *“não há qualquer obrigação de a documentação de auditoria conter um arrazoado indicando por quais motivos um referencial foi escolhido em detrimento de outros para a fixação da materialidade, tampouco exigência no sentido de que o auditor precise comparar a representatividade do valor efetivamente fixado para a materialidade em relação a outros possíveis indicadores, seja o Resultado do Exercício ou quaisquer outros”*.

39. No Termo de Acusação, a SNC esclareceu que, como o auditor deve considerar como relevante o valor que poderia influenciar as decisões econômicas dos usuários das demonstrações contábeis²⁶, *“não é razoável concluir, para uma companhia com fins lucrativos, que um valor que represente um percentual tão significativo sobre seu Resultado não seja relevante”*.

40. Nos memorandos de materialidade referentes aos exercícios de 2013 a 2016, a BDO registrou que utilizaria a receita, em vez do resultado, para definição do fator para cálculo da materialidade. A justificativa da Auditora para tanto foi a de que, *“até pouco tempo atrás”, a companhia obtinha resultados próximos do equilíbrio (“break even point”, em que receitas e custos são muito próximos).*

41. A SNC não admitiu essa justificativa, *“uma vez que essa já não era a situação da companhia em 2013, [e] não deveria ter servido de argumento perpétuo para manutenção de uma base de cálculo que resultava em um valor de materialidade tão significativo perante*

²⁶ Nesse sentido, a SNC cita o item 6 da NBC TA 200 (R1), que estabelece, com grifos idênticos aos do Termo de Acusação: **“6. O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria, e na avaliação do efeito de distorções identificadas sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis (NBC TA 320 -Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria, e NBC TA 450 -Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria). Em geral, as distorções, inclusive as omissões, são consideradas relevantes se for razoável esperar que, individual ou conjuntamente, elas influenciem as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre a materialidade são estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias envolvidas e são afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades dos usuários das demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de uma distorção, ou por uma combinação de ambos. A opinião do auditor considera as demonstrações contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é responsável pela detecção de distorções que não sejam relevantes para as demonstrações contábeis como um todo”**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seu resultado”. Nesse sentido, nos exercícios de 2014 e 2015, as materialidades estiveram mais próximas do razoável, segundo a SNC, mas ainda mantiveram a justificativa do ponto de equilíbrio, que já não era verdadeira. E, para o exercício de 2016, a materialidade global não foi considerada razoável pela SNC, tendo atingido 66% do Resultado do Período.

42. Em decorrência disso, segundo a Acusação, *“existe a real possibilidade de que itens vultosos e importantes incluídos na apuração desse resultado não tenham sido selecionados e ‘revisados’ pela auditoria*”. Nesse sentido, o Termo de Acusação destacou que a equipe de inspeção verificou que as amostras selecionadas pelo auditor para testes de detalhes teriam sido insuficientes para assegurar que os saldos das respectivas contas estariam livres de distorções materiais causadas por erros ou fraudes.

43. A Superintendência pontuou ainda que seria de se esperar que *“com resultados menores, a sociedade de auditoria fizesse um ajuste (redução) em sua materialidade global, não baseando a sua manutenção apenas no julgamento profissional fundamentado em respostas relacionadas a sua experiência com o cliente, deixando de considerar o interesse dos usuários das respectivas demonstrações financeiras”*²⁷.

44. Portanto, a Acusação concluiu pelo descumprimento, para os exercícios de 2013 a 2016, dos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320 e NBC TA 320 (R1) e pelos itens 6 e A27 (NBC TA 200) / 6 e A29 da NBC TA 200 (R1).

III.6 CONCLUSÕES DA ACUSAÇÃO

²⁷ Nesse mesmo sentido, a respeito do julgamento profissional do auditor, a SNC cito o item A29 da NBC TA 200 (R1) que estabelece, com grifos idênticos aos do Termo de Acusação: *“A29. O julgamento profissional precisa ser exercido ao longo de toda a auditoria. Ele também precisa ser adequadamente documentado. Neste aspecto, exige-se que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente para possibilitar que outro auditor experiente, sem nenhuma ligação prévia com a auditoria, entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos para se atingir as conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a auditoria (NBC TA 230, item 8). O julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentados pelos fatos e circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada e suficiente”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

45. Por todo o exposto, a Acusação concluiu que o auditor não obteve evidência suficiente de auditoria para suportar sua opinião sobre as Demonstrações Financeiras da companhia para os exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016.

46. Portanto, adicionalmente, verificou que a Auditora descumpriu, para os exercícios de 2013 a 2016, os itens 3, 5, 11, e 17 a 20 da NBC TA 200²⁸, aprovada pela Res. CFC 1203/09, equivalentes aos mesmos itens na NBC TA 200 (R1), vigente a partir de 2016.

²⁸ Os itens 3, 5, 11, e 17 a 20 da NBC TA 200 estabelecem: “3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1). (...) 5. Como base para a opinião do auditor, as NBCs TA exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Asseguração razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto é, o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante). Contudo, asseguração razoável não é um nível absoluto de segurança porque há limitações inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato de que a maioria das evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e sua opinião, é persuasiva e não conclusiva (ver itens A28 a A52). (...) 11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são: (a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e (b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor. (...) Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião (ver itens A28 a A52). Condução da auditoria em conformidade com NBC TAs Conformidade com NBC TAs relevantes para a auditoria 18. O auditor deve observar todas as NBCs TA relevantes para a auditoria. Uma NBC TA é relevante para a auditoria quando ela está em vigor e as circunstâncias tratadas nela existem na situação específica (ver itens A55 a A59). 19. O auditor deve entender o texto inteiro de cada NBC TA, inclusive sua aplicação e outros materiais explicativos para entender os seus objetivos e aplicar as suas exigências adequadamente (ver itens A60 a A68). 20. O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria (brasileiras e internacionais) no seu relatório, a menos que ele tenha cumprido com as exigências desta Norma e de todas as demais NBCs TA relevantes para a auditoria”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

47. Por fim, a SNC lembrou que a Instrução CVM nº 308/99²⁹, vigente à época, atribui responsabilidade pelos trabalhos de auditoria independente realizados no âmbito do mercado de valores mobiliários ao Auditor Independente – Pessoa Jurídica (AIPJ) e ao responsável técnico.

48. Sendo assim, propôs a responsabilização de:

- (i) **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES**, por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (a) pelos

²⁹ A Instrução CVM nº 308/99 estabelece, com grifos idênticos aos do Termo de Acusação: “Art. 2º O registro de auditor independente compreende duas categorias: I - Auditor Independente - Pessoa Física (AIPF), conferido ao contador que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 3º e 5º desta Instrução; II - Auditor Independente - Pessoa Jurídica (AIPJ), conferido à sociedade profissional, constituída sob a forma de sociedade simples pura, que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 4º e 6º desta Instrução. §1º A Comissão de Valores Mobiliários manterá, ainda, cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar relatórios de auditoria, em nome de cada sociedade, no âmbito do mercado de valores mobiliários. (...) §3º **O Auditor Independente – Pessoa Jurídica é corresponsável pelo cumprimento desta Instrução, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria, pelos seus responsáveis técnicos.** (...) Art. 19. O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, **deve cumprir e fazer cumprir, por seus empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários.** Art. 20. **O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.** (...) Art. 35. **O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução; II - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números, ou sonegarem informações que sejam de seu dever revelar; ou III - utilizarem, em benefício próprio ou de terceiros, ou permitirem que terceiros se utilizem de informações a que tenham tido acesso em decorrência do exercício da atividade de auditoria.** Art. 36. O descumprimento das disposições contidas nesta Instrução **sujeita os seus infratores às penalidades previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/76.** Art. 37. **Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, o descumprimento do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução”.**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

itens 5 e 7 da NBC TA 520, aprovada pela Res. CFC 1221/09; (b) pelos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, aprovada pela Res. CFC 1228/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos mesmos itens na NBC TA 600 (R1) para o exercício de 2016; (c) pelos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1) para o exercício de 2016; (d) pelos itens 8 e 10 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 230 (R1) para o exercício de 2016; (e) pelos itens A55 e A56 da NBC TA 500, aprovada pela Res. CFC 1217/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1) para o exercício de 2016; (f) pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, aprovada pela Res. CFC 1222/09; (g) pelos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320, aprovada pela Res. CFC 1213/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 320 (R1), para o exercício de 2016; (h) pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A27 da NBC TA 200, aprovada pela Res. CFC 1203, vigente até 2015, e pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A29 da NBC TA 200 (R1) para o exercício de 2016; e (i) pelo item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, para os exercícios de 2013 e 2014;

- (ii) **PAULO SÉRGIO TUFANI**, por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (a) pelos itens 5 e 7 da NBC TA 520, aprovada pela Res. CFC 1221/09; (b) pelos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, aprovada pela Res. CFC 1228/09, vigente até o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

exercício de 2015, e pelos mesmos itens na NBC TA 600 (R1) para o exercício de 2016; (c) pelos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1) para o exercício de 2016; (d) pelos itens 8 e 10 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 230 (R1) para o exercício de 2016; (e) pelos itens A55 e A56 da NBC TA 500, aprovada pela Res. CFC 1217/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1) para o exercício de 2016; (f) pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, aprovada pela Res. CFC 1222/09; (g) pelos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320, aprovada pela Res. CFC 1213/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 320 (R1), para o exercício de 2016; (h) pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A27 da NBC TA 200, aprovada pela Res. CFC 1203, vigente até 2015, e pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A29 da NBC TA 200 (R1) para o exercício de 2016; e (i) pelo item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, para os exercícios de 2013 e 2014; e

- (iii) **RAUL ANTONIO CORREA DA SILVA**, por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31.12.2013, 31.12.2014, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (a) pelos itens 5 e 7 da NBC TA 520, aprovada pela Res. CFC 1221/09; (b) pelos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, aprovada pela Res. CFC 1228/09; (c) pelos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09; (d) pelos itens 8, 10 e 16 da NBC TA 230, aprovada pela Res. 1206/09; (e) pelos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

itens A55 e A56 da NBC TA 500, aprovada pela Res. CFC 1217/09; (f) pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, aprovada pela Res. CFC 1222/09; (g) pelos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320, aprovada pela Res. CFC 1213/09; e (h) pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A27 da NBC TA 200, aprovada pela Res. CFC 1203, todas as citadas normas (NBC TA) vigentes à época dos fatos.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM (“PFE”)

49. O Termo de Acusação foi analisado pela PFE que, em 16.07.2021³⁰, entendeu que a peça acusatória preenchia todos os requisitos formais, conforme previstos nos arts. 5º, 6º e 13º da Instrução CVM nº 607/2019, vigente à época.

V. DEFESA

50. Todos os acusados foram regularmente intimados, apresentando Defesa, em conjunto, e tempestivamente. Passa-se ao relato da Defesa, em apertada síntese.

V.1. CONTEXTO

51. De início, a Defesa situa a Inspeção no contexto de notícias sobre irregularidades envolvendo o Grupo JBS, além de *“outras companhias com apelo midiático e quedas bruscas em seus preços de mercado”*. A Defesa nota que a SNC iniciou investigações a respeito das empresas de auditoria independente que auditaram as demonstrações financeiras dessas grandes companhias e *“assim como ocorreu em relação a outras empresas de auditoria em situação similar, a área técnica, aparentemente se sentindo obrigada a dar alguma satisfação ao público, e não querendo desperdiçar a investigação feita sobre a*

³⁰ Doc. nº 1325485



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

auditoria conduzida pela BDO na JBS, se viu compelida a formular uma acusação, mesmo sem qualquer materialidade identificada ao longo de todo o trabalho”.

52. No mesmo sentido, a Defesa pontua: *“Tendo em vista a visibilidade do caso JBS, a SNC parece ter estabelecido antecipadamente a conclusão de que a BDO na qualidade de auditora independente da JBS, e seus responsáveis técnicos, precisavam ser responsabilizados por algo, por mais procedimental e irrelevante que fosse”.*

53. Nesse contexto, segundo a Defesa, Acusação levantou questões puramente procedimentais e o potencial ofensivo dos supostos descumprimentos são pequenos se comparados ao volume de trabalho gigantesco da auditoria independente da Companhia. Nesse sentido, Acusação teria pinçado questões formais e técnicas relativas a procedimentos de auditoria que não teriam sido observados adequadamente, ignorando a extensão e complexidade dos trabalhos, bem como a discricionariedade inerente ao trabalho do auditor.

54. No mais, a SNC teria *“se substituído”* no papel do auditor para ditar como o trabalho deveria ser feito, a partir de uma visão *a posteriori* dos fatos, buscando responsabilização porque os Acusados teriam agido de forma diferente a um ideal criado em tese, sem qualquer fundamento na realidade dos fatos.

55. No entanto, a Defesa lembra que o trabalho de auditoria se trata de uma obrigação de meio, e não de resultado. E, no mesmo sentido, reforça que identificar fraudes não é papel primordial do auditor, mas sim de fornecer segurança razoável sobre as informações auditadas. Por isso, e tendo em vista o contexto da Inspeção, a Defesa conclui que a CVM não pode avaliar os trabalhos dos Acusados em *“hindsight bias”*, ou seja, já buscando responsabilizar o auditor, com base em informações que não estavam disponíveis à época dos trabalhos.

V.2. SUPOSTAS FALHAS NA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA ÁREA TÉCNICA

56. Adicionalmente, a Defesa pontuou que os ofícios enviados à BDO *“tratavam dos*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diferentes grupos de assuntos de forma ampla e sem especificar os pontos de dúvida da área técnica” e, portanto, foram respondidos de forma igualmente amplas, “já que os acusados não puderam entender exatamente o que a acusação queria saber”. Sendo assim, o Termo de Acusação conteria desdobramentos sobre cada tópico que não teriam sido objeto de questionamento específico aos Acusados. Outra consequência da falta de questionamentos específicos teria sido o entendimento incorreto pela Acusação de diversos papéis de trabalho e de informações prestadas no âmbito das investigações.

57. Além disso, o Termo de Acusação teria estendido conclusões em relação a certos assuntos para todos os anos em discussão, embora apenas tenha direcionado questionamentos, pedido evidências e considerado papéis de trabalho sobre determinado exercício.

58. No mais, a Defesa descreveu o trabalho da área técnica como de *“postura açodada”*, já que *“iniciava sua análise a partir de determinado papel de trabalho e, se não encontrava alguma resposta naquele papel específico, concluía que o procedimento não havia sido feito”*, sem considerar os papéis de trabalho como um todo.

V.3. ERROS DA ACUSAÇÃO COM RELAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: TENTATIVA DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA, AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E FALTA DE ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

59. A Defesa pontua que a responsabilização em âmbito disciplinar pressupõe a presença de culpabilidade; caso contrário, se estaria a admitir a responsabilidade objetiva, rejeitada pela doutrina, jurisprudência e pelos precedentes da CVM. No entanto, o Termo de Acusação não apontou *“uma única conduta – ou ausência de conduta”* de Paulo Tufani e Raul Silva para comprovar que deixaram de atender a suas responsabilidades.

60. Na visão dos Defendentes, portanto, a Acusação parece interpretar que o art. 20 da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 308/99 cria um tipo de solidariedade entre a empresa de auditoria e seus sócios. Porém, os responsáveis técnicos não poderiam ser centros de imputação sem que sua responsabilidade fosse apurada à luz do papel que lhes cumpria desempenhar.

61. Com base em entendimentos manifestados no âmbito do PAS CVM nº RJ2018-4441, julgado em 26.08.2020, os Defendentes arguíram que não seria razoável afirmar que um indivíduo poderia responder *“pessoalmente e automaticamente, em sede de responsabilidade administrativa”*, por cada ato praticado por dezenas de pessoas, sem ter contribuído por ação ou omissão para a suposta irregularidade.

62. Além disso, segundo a Defesa, a SNC sequer indagou Paulo Tufani e Raul Silva, antes de acusá-los, sobre como eles coordenaram os trabalhos. Os Defendentes prosseguem, alegando que essa omissão não seria *“mera falha formal”*, mas prejudicaria toda a Acusação, que buscava atribuir responsabilidade aos responsáveis técnicos *“com base em um comando geral, destinado a diversos agentes, quando existe comando específico que trata da responsabilidade de pessoas exatamente na função de Paulo e Raul”*.

63. A respeito desse comando específico, os Defendentes apontam que há uma única infração que poderia se cogitar ser imputada a Paulo Tufani e Raul Silva, meramente em razão de sua qualidade de “sócios e responsáveis técnicos” da BDO. Essa seria, em tese, a infração ao item A18 da NBC TA 220, combinada com o art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, que não é apontada na Acusação.

64. Por fim, os Acusados argumentam que cumpriram seus deveres e cita condutas diligentes adotadas por Paulo Tufani e Raul Silva. Nesse sentido, afirmam, por exemplo, que:

- (i) Seguiram as regras e determinações constantes do chamado Engagement Team Discussion (ETD), documento produzido no início dos trabalhos para cada exercício, que orienta como será desenvolvido o trabalho,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conforme as melhores práticas e normas contábeis;

- (ii) Depois de as notícias sobre o envolvimento da JBS no pagamento de propinas e o acordo de colaboração celebrado por seus controladores indiretos se tornarem pública – época em que apenas Paulo Tufani figurava como responsável técnico – ele e a BDO reforçaram os procedimentos de auditoria e novos temas³¹ foram levantados para conclusão da auditoria de 2016;
- (iii) Após a divulgação do acordo de colaboração celebrado pelos controladores da JBS, quando o relatório relativo às demonstrações financeiras do exercício de 2016 já havia sido emitido, a equipe liderada por Paulo Tufani passou a realizar o acompanhamento dos desdobramentos do acordo e discussões no âmbito dos órgãos governamentais envolvidos, para entender os fatos envolvidos no acordo de colaboração e refletir sobre os impactos nos trabalhos de auditoria realizados; E houve também o acompanhamento próximo dos diversos processos iniciados pela CVM a respeito do assunto, bem como foram realizadas reuniões com a administração e um dos controladores indiretos da Companhia; e
- (iv) Em 2017, mais de 20 profissionais foram acrescentados ao time de Fraudes, Investigações e Disputas – FID da BDO, para assumir os novos

³¹ A Defesa cita os seguintes temas: “Troca de correspondências e realização de reuniões presenciais com a administração da Companhia a respeito do assunto (vide itens 262 a 267 da defesa); (ii) Obtenção de representação específica da administração da JBS sobre os andamentos das investigações envolvendo Companhia (vide item 268 da defesa); (iii) Reunião e indexação de todas as manifestações da Companhia relativas a notícias na mídia e investigações em curso nos papéis de trabalho (vide item 269 da defesa); (iv) Inclusão de um item de “Principais Assuntos de Auditoria – PAA” relativo ao assunto no relatório referente ao exercício de 2016 (vide item 270 da defesa); e (v) Passou-se a não considerar mais os controles internos da JBS como efetivos, para fins de obtenção de conforto de auditoria. Com isso, houve alteração nos testes de amostras, com testes em um número muito maior de itens (vide itens 307 e 308 da defesa)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

trabalhos e procedimentos forenses que passaram a ser realizados.

V.4. AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES DO GRUPO

65. A SNC solicitou esclarecimentos à BDO por meio do Ofício nº 400/2020/CVM/SNC/GNA a respeito da auditoria de outras entidades do Grupo JBS. No entanto, segundo a Defesa, a área técnica não foi clara sobre o que estava sendo perguntado e baseou-se apenas em alguns papéis de trabalho de 2014, mencionados no ofício. Não obstante, em seu Termo de Acusação, a SNC teria estendido o período de acusação de 2013 a 2016 e feito referência a sociedades do grupo que não foram objeto do pedido de esclarecimentos.

66. Na visão da Defesa, como a BDO não foi adequadamente questionada e uma vez que a SNC deixou de analisar os papéis de trabalho em sua completude, a Acusação não identificou que todos os componentes não significativos operacionais tinham suas demonstrações financeiras auditadas pela BDO ou por outras empresas de auditoria, com relatórios específicos de auditoria emitidos³². Nesse sentido, segundo a Defesa, para o exercício de 2013, 96% dos ativos totais dos componentes não significativos foram submetidos a auditoria externa; no exercício de 2014, 97%; no de 2015, 98% e no de 2016,

³² Segundo a Defesa: “em 2013, das 8 sociedades que a SNC afirma não terem sido objeto de procedimento algum, na realidade, 5 eram holdings sem movimentação operacional, 1 era uma holding não operacional cujas investidas foram em grande parte auditadas, e 2 foram objeto do procedimento de FAR – Final Analytical Review mencionado acima aplicado pela BDO”; “Em 2014, das 12 sociedades que a SNC afirma não terem sido objeto de procedimento algum, na realidade, 4 eram holdings sem movimentação operacional, 7 foram objeto do procedimento de FAR – Final Analytical Review mencionado acima aplicado pela BDO, e 1 era uma joint venture (Meat Snack Partners), de modo que seus saldos não eram consolidados. Apesar de a joint venture não ter qualquer relevância, ela foi sim objeto de auditoria externa por terceiro, não havendo qualquer razão para que os respectivos arquivos constassem dos papéis de trabalho da BDO”; “Em 2015, das 7 sociedades que a SNC afirma não terem sido objeto de procedimento algum, na realidade, 3 eram holdings sem movimentação operacional, 1 era uma holding não operacional cujas investidas foram em grande parte auditadas, 1 57 foi objeto de procedimentos de circularização e confirmação de saldos e transações financeiras, 1 foi objeto do procedimento de FAR – Final Analytical Review mencionado acima aplicado pela BDO e 1 era a joint venture já acima mencionada”; e “em 2016, das 17 sociedades que a SNC afirma não terem sido objeto de procedimento algum, na realidade, 6 eram holdings sem movimentação operacional, 2 eram holdings não operacionais cujas investidas foram em grande parte auditadas e 9 foram objeto do procedimento de FAR – Final Analytical Review mencionado acima aplicado pela BDO”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

99%.

67. Além disso, na fase de conclusão da auditoria, a BDO confrontou, com os saldos contábeis da JBS, os relatórios de auditoria externa elaborados para cada um dos componentes não significativos que foram auditados por serem operacionais, em todos os exercícios. No mais, a BDO também verificava as notas dos auditores externos, a fim de confirmar se existiam outras informações relevantes que deveriam ser analisadas.

68. Ainda sobre a auditoria de outras entidades, os Defendentes pontuaram que a materialidade efetivamente aplicada na auditoria foi muito inferior àquela afirmada pela SNC, de R\$1,5 bilhão para materialidade global e R\$1,1 bilhão para execução de auditoria. Esclareceram que a materialidade considerada para a controladora foi bastante inferior³³ e que o número apontado pela Acusação o constava nos papéis de trabalho com uma finalidade exclusivamente comparativa, caso a BDO utilizasse as receitas líquidas consolidadas para base do cálculo, não tendo sido efetivamente utilizado na auditoria, que considerou as receitas líquidas da controladora.

69. Por fim, a Defesa alega que a tabela apresentada pela acusação de ativos e receitas supostamente não auditados estabelece comparação com o resultado, que não é uma base de análise adequada para o segmento da JBS, em que as companhias têm margens pequenas, são alavancadas e costumam apresentar oscilação em seus resultados, que podem ser negativos. Os Defendentes preparam tabela comparativa com a receita líquida, que evidenciaria que o total de ativos e receitas não auditadas teria sido perfeitamente aceitável.

V.5. PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

70. Segundo a Defesa, como as demonstrações financeiras da JBS foram integralmente reapresentadas, de forma voluntária, para adequação às regras norte-americanas da SEC e da

³³ De aproximadamente R\$250 milhões, a materialidade do componente JBS USA Holding Lux foi de R\$185 milhões, e a materialidade do componente Seara Alimentos foi de R\$150 milhões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PCAOB, decorre que os relatórios de auditoria preparados pela BDO a seu respeito também foram integralmente reemitidos. E, com isso, os relatórios originais foram totalmente substituídos por novas versões, ainda que com conclusões técnicas idênticas às contidas nos relatórios anteriores.

71. Nesse contexto, os relatórios originais já não se encontravam vigentes. Segundo os Defendentes, o que existe não é um único conjunto de papéis de trabalho que são revisitados e modificados ao longo do tempo. O que se tem são dois sets distintos de papéis de trabalho para cada exercício social: **(i)** o set que suportou o relatório original sobre as demonstrações financeiras originais, que permanece guardado inalterado nos arquivos da BDO; e **(ii)** o set que suporta o relatório vigente, relativo às demonstrações financeiras reemitidas, que aproveitou informações e arquivos de anos anteriores³⁴.

72. A Defesa reforçou que os questionamentos da SNC não foram claros, o que teria prejudicado a pertinência da Acusação. Nesse sentido, pontuou que a SNC nunca solicitou o envio das versões nova e antiga em sets completos, que poderiam ter sido enviados se solicitados, o que teria evitado a Acusação. Explicou que, como todas as comunicações das áreas técnicas com a BDO se deram a partir de agosto de 2017, quando os novos relatórios já haviam sido produzidos, a BDO respondeu aos questionamentos de acordo com as informações contidas nos novos relatórios e toda a documentação de suporte enviada à SNC diria respeito unicamente aos relatórios novos.

73. Por fim, os Defendentes reforçaram que houve justificativa para a reemissão dos relatórios de auditoria, e todos os procedimentos aplicáveis à reemissão dos relatórios foram

³⁴ A Defesa ainda apresentou razões técnicas para tanto, com base no software utilizado pela BDO: “Isso porque, após o arquivamento dos papéis de trabalho (realizado na data de assinatura do relatório de auditoria), a ferramenta de auditoria da BDO bloqueia os papéis e impede a realização de qualquer modificação futura. A base de papéis só pode ser reaberta mediante justificativas e aprovações, o que não ocorreu no presente caso, na medida em que os relatórios não foram simplesmente alterados, mas sim integralmente reemitidos. Com isso, os papéis de trabalho originais ficam preservados na ferramenta, sendo possível extrair uma cópia desses papéis para uma nova base para fins da reemissão dos relatórios de auditoria”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

devidamente cumpridos.

V.6. AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTES DECORRENTE DE FRAUDE

74. A Defesa pontua que, ao questionar a BDO a respeito da avaliação dos riscos de distorção relevantes decorrente de fraude por meio do Ofício nº 400/2020/CVM/SNC/GNA, a SNC referiu-se apenas à documentação de auditoria relativa aos exercícios de 2014 e 2015. No entanto, o Termo de Acusação teria estendido suas conclusões para os anos de 2013 a 2016.

75. No mais, os procedimentos previstos na norma relativos à avaliação desses riscos foram realizados e registrados, com evidências no conjunto dos papéis de trabalho, no relatório e em outros documentos produzidos à época. Segundo os Defendentes, ainda que determinado registro não conste em “*papel de trabalho específico com o qual a acusação tenha cismado*”, notadamente nos questionários UIC e UTE, os arquivos que compõem o suporte do relatório de auditoria devem ser compreendidos como um todo.

76. Nesse sentido, as evidências de coleta e discussão de informações para avaliação dos riscos de distorção relevantes decorrentes de fraude seriam obtidas ao longo do trabalho, desde o “*background check*” do cliente quando de sua aceitação até a finalização da auditoria, em processo contínuo monitorado pela equipe de auditoria, inclusive de modo informal que pode não ser incorporado diretamente aos “*checklists*” específicos.

77. A título exemplificativo das diligências para avaliação desses riscos, a Defesa citou: **(i)** o planejamento dos trabalhos na reunião “*Engagement Team Discussion (ETD)*”, bem como diversas outras reuniões para entendimento da entidade, para planejar a auditoria e para definir os procedimentos a serem executados; **(ii)** trocas de correspondências com a administração da Companhia e com seus departamentos de governança e *compliance* a respeito de potenciais fraudes; **(iii)** reuniões presenciais com diferentes áreas da Companhia para apresentar e discutir os resultados dos questionamentos e dos procedimentos realizados



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pela BDO; **(iv)** obtenção, para todos os exercícios, de carta de representação em que a administração da Companhia confirma, de forma única, todas as indagações e reuniões realizadas pela BDO no âmbito da auditoria, inclusive as informações dos questionários de análise de fraudes e sua adequação a leis, regulamentos e pronunciamentos contábeis, bem como confirma a divulgação completa das transações relevantes da JBS, de seus processos judiciais e de outras discussões jurídicas existentes; e **(v)** elaboração dos relatórios circunstanciados, emitidos em todos os exercícios, por meio dos quais se comunicava à governança sobre as fraquezas da Companhia, inclusive de controles internos para riscos de fraudes. A Defesa ainda citou papéis de trabalho como exemplo de evidência das avaliações realizadas.

78. Adicionalmente, a Defesa reforçou que, a partir das primeiras notícias divulgadas na mídia em meados de 2016 a respeito de supostas irregularidades envolvendo a JBS, houve uma mudança nos procedimentos da BDO de avaliação de riscos de distorção decorrente de fraude. Nesse contexto, novos temas teriam sido levantados para a conclusão da reapresentação espontânea das demonstrações financeiras de 2013, 2014 e 2015 e para a auditoria de 2016.

79. Além disso, a troca de e-mails com administração, *compliance* e jurídico da JBS teria se intensificado, inclusive com pedidos para atualização de informações para emissão do relatório de auditoria, inclusive reapresentação específica sobre os andamentos das investigações em curso. A BDO também teria realizado reuniões presenciais com a administração para tratar das notícias.

80. Ademais, todas as manifestações da Companhia sobre as notícias e investigações teriam sido indexadas nos papéis de trabalho do relatório sobre o exercício de 2016, que ainda contou com seção específica sobre as informações divulgadas na mídia e sobre as investigações realizadas.

81. Os Defendentes reforçaram que a BDO tomou conhecimento apenas em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

19.05.2017, e exclusivamente pela mídia, a respeito do acordo de colaboração premiada celebrado por executivos do Grupo JBS. Sendo assim, a BDO desconhecia qualquer decisão antecipada ou procedimento que estaria sendo adotado por executivos da Companhia e/ou acionistas controladores indiretos a respeito da intenção de celebração do referido acordo de colaboração premiada.

82. A opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis de 2016 foram emitidas em 06.04.2017, portanto antes da divulgação do acordo de colaboração. As representações obtidas dos representantes da administração da Companhia não continham qualquer menção ao acordo, nem a negociações nesse sentido.

83. A Defesa narra que, após a publicação do acordo de colaboração, a BDO passou a acompanhar pela mídia os desdobramentos do acordo, bem como as discussões em curso nas diversas instâncias administrativas e judiciais, inclusive os processos iniciados pela CVM, com o objetivo de refletir sobre os impactos nos trabalhos de auditoria realizados.

84. Assim, a Defesa conclui que, embora a os “*checklists*” específicos apontados pela acusação não incorporem todas as evidências dos procedimentos realizados para avaliação dos riscos de distorção decorrente de fraude, as provas enumeradas demonstram que as avaliações de risco foram formalizadas em diversos outros documentos que compõem os papéis de trabalho. Sendo assim, reitera que a Acusação centrou-se em aspectos pontuais e técnicos, insignificantes frente ao volume dos trabalhos realizados. No mais, a área técnica teria desconsiderado as informações disponíveis aos acusados à época dos fatos discutidos, repetindo falhas de processos anteriores já criticadas por membros do Colegiado em precedentes.

V.7. AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES

85. A Defesa notou que a BDO utilizou a ferramenta IDEA para a auditoria da JBS, ferramenta que seria certificada e utilizada globalmente pela BDO e por outras empresas de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

auditoria. Pontuou, ainda, que a metodologia utilizada pela ferramenta para a obtenção de amostras foi a chamada *monetary unit sampling* (amostragem de unidade monetária).

86. Explicou que, tendo em vista que números maiores possuem mais unidades monetárias, essa metodologia acaba sendo tendenciosa a números maiores, o que implica na seleção de itens de maior valor. Isso ocorreria, inclusive, por uma questão de eficiência na seleção dos itens, já que itens de maior valor tendem a ser mais relevantes dentro da população. Segundo os Defendentes, a norma aplicável (Apêndice 4 da NBC TA 530) menciona expressamente que a amostragem de unidade monetária é um dos principais métodos para seleção de amostra.

87. No mais, no que diz respeito ao número de itens selecionados por amostragem para aplicação de testes, a Defesa destacou que há uma redução do número de itens de amostra quando os controles internos da Companhia são considerados confiáveis e efetivos pelo auditor. Em 2016, os testes de controle efetuados pela BDO teriam indicado que os controle internos da JBS eram efetivos; porém, após a divulgação do acordo de colaboração celebrado por executivos da JBS, a BDO passou a não atribuir nível de confiança algum aos controles internos da Companhia. Sendo assim, o nível de confiança em testes substantivos passou de 39,3% a 86,5% e o número de itens de amostragem testados subiu, de 97 a 566.

88. Pelo exposto, os Defendentes concluem que a BDO utilizou um procedimento adequado, previsto na norma contábil, e uma ferramenta internacionalmente aceita para a obtenção de amostras de auditoria. Mais além, alegam que não houve qualquer direcionamento à seleção de determinados itens, tendo a escolha sido aleatória dentro da população, de modo que os resultados dos testes aplicados a esses itens poderiam ser estendidos à totalidade da população. E, finalmente, no que diz respeito ao número de itens testados, a avaliação da BDO quanto à confiabilidade dos controles internos da JBS implicou, para cada exercício, em obtenção de amostras contendo mais ou menos itens a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

serem testados.

V.8. MATERIALIDADE

89. De acordo com a Defesa, a acusação se substituiu ao papel de auditor, retirando da BDO a discricionariedade inerente ao seu trabalho na escolha do melhor critério para calcular a materialidade. Nesse sentido, o fato de a SNC ter opinião distinta do auditor não permitiria concluir automaticamente que o auditor descumpriu a norma aplicável. A verificação do adequado cumprimento pelos Defendentes das normas aplicáveis deveria ser feita a partir da análise da diligência por eles empregada nos trabalhos de definição e cálculo da materialidade. E, portanto, *“não deveria sequer estar em discussão se a SNC entende – a partir de uma análise realizada a posteriori – que existiria um critério, em sua opinião, melhor para calcular a materialidade”*.

90. Além disso, o entendimento da Acusação de que o resultado seria o *“benchmark”* mais adequado para calcular a materialidade da não se sustentaria e, em certos aspectos, seria contrário às orientações da norma (itens A3 e A4 da NBC TA 320). Os Defendentes citam que o dispositivo não estabelece ordem de preferência entre diferentes *“benchmarks”* e expressamente prevê a possibilidade de utilização da categoria do resultado *“LAIR”*, mais comumente utilizada do que o lucro líquido.

91. A Defesa ainda notou que a manutenção dos parâmetros utilizados pelo auditor ao longo dos anos, quando possível, é benéfica e recomendada nos trabalhos de auditoria. Pontuou que a KPMG foi responsável por auditar as demonstrações contábeis da JBS relativas ao exercício social de 2012, tendo igualmente escolhido a receita como *“benchmark”*. Esse já seria um motivo relevante para que a BDO mantivesse a consistência dos padrões utilizados até então, exceto se as circunstâncias da JBS tivessem mudado de 2012 para 2013.

92. Os Defendentes reforçaram que as companhias do segmento de proteína animal têm



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

margens pequenas, são alavancadas e costumam apresentar oscilação em seus resultados, que podem ser negativos, o que justificaria o “*benchmark*” escolhido pela Auditora, no exercício de seu julgamento profissional. Em uma extrapolação, lembrou que, se a JBS tivesse prejuízo e o “*benchmark*” fosse o resultado, a materialidade tenderia a zero, o que levaria à interpretação inviável de que o auditor teria que analisar todas as contas, saldos e informações da companhia.

93. Por fim, a Defesa refutou o argumento de que o resultado seria o critério mais adequado porque é a base para cálculo dos dividendos, de interesse dos acionistas, usuários relevantes das demonstrações. Destarte, pontuou que o interesse dos acionistas não é mais importante do que os de outros interessados; prosseguiu lembrando que os acionistas também seriam remunerados pela valorização das ações, em se tratando de companhia aberta lista, e que a existência de lucros e sua distribuição não são os únicos fatores que determinam o valor de mercado de uma companhia.

VI. DA MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DA SNC

94. Em sua manifestação complementar, a SNC expôs que, embora não seja papel primordial do auditor independente identificar fraudes, deve obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante. Porém, a Acusação demonstraria que o auditor não obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente, o que aumentou significativamente o risco de não identificação de fraudes.

95. A respeito dos contra-argumentos da Defesa que tocam o livre julgamento profissional do auditor, a área técnica reforçou seu entendimento de que as escolhas do auditor não foram feitas dentro dos parâmetros das normas aplicáveis.

VI.1. AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES DO GRUPO

96. Sobre o tópico “Auditoria de outras entidades do grupo”, a SNC refutou o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

argumento de que estendeu indevidamente suas conclusões sobre o exercício de 2014 para os demais, já que o Ofício nº 400/2020/CVM/SNC/GNA explicitamente dirige o pedido de esclarecimentos aos exercícios de 2013 a 2016.

97. A Acusação mencionou que os valores de ativo não auditado demonstrados na tabela apresentada na Defesa, assim como os valores da Receita Operacional Líquida, apesar de representarem um percentual pequeno do grupo, continuam sendo materiais e relevantes, não sendo possível justificar que poderiam simplesmente ser ignorados, sem qualquer exame de tais números. Sendo assim, o argumento de que as movimentações não eram operacionais não seria suficiente para justificar que os saldos não fossem analisados e auditados.

98. A Acusação informou que não há evidências para embasar o contra-argumento da Defesa de que procedimento específicos teriam sido realizados para confrontar as demonstrações financeiras dos componentes não significativos operacionais com os saldos contábeis da JBS.

99. No mais, a SNC esclareceu que a materialidade de R\$1,5 bilhão foi citada apenas para ressaltar que, ainda que essa fosse a materialidade considerada, o valor dos ativos e receitas que não foram submetidos a procedimentos mínimos de auditoria ainda seria material e relevante. Reforçou que o Resultado e o Resultado da Controladora seriam boas bases para comparação dos valores não auditados, já que é a base para remuneração dos acionistas minoritários, um dos principais usuários das demonstrações financeiras.

100. A área técnica relatou não ter encontrado evidências de que os Acusados realizaram procedimentos para a auditoria das empresas do grupo, embora tenha verificado todos os papéis mencionados pela Defesa. Nesse sentido, *“a simples inclusão do arquivo pdf das demonstrações financeiras das controladas, sem qualquer análise, inclusive sem relatório de auditoria, não evidencia de forma definitiva que o auditor obteve conforto sobre tais demonstrações”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI.2. PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

101. A Acusação refutou a alegação da Defesa de que não teria questionado os Acusados sobre os papéis de trabalho originais e informou que também citou a norma que estaria sendo descumprida pela ausência da formalização das justificativas das alterações dos papéis de trabalho. Nas palavras da SNC: *“nos parece que caso o auditor estivesse confiante em relação aos papéis de trabalho originais, teria ao menos afirmado na resposta ao Ofício que os papéis de trabalho originais ainda existiam, sem alterações. 33. Tanto é essa impressão que resta ao final que, novamente, os papéis de trabalho originais não foram apresentados com os argumentos de defesa guerreados”*.

102. Explicou que as normas de auditoria não preveem a substituição de um relatório emitido que invalidaria o anterior e não há como mudar a opinião de auditoria sobre um mesmo conjunto de demonstrações contábeis. Pontuou que aceitar essa tese implicaria em criar uma grande instabilidade para a tomada de decisão dos usuários e que, de acordo com as normas contábeis, *“o auditor responde por cada relatório emitido, dentro da realidade existente”*.

VI.3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTES DECORRENTES DE FRAUDE

103. A SNC demonstrou que o Ofício nº 400/2020/CVM/SNC/GNA propôs questionamento sobre os exercícios de 2013 a 2016, não apenas 2014 a 2015, como alegado pela Defesa. No mais, pontuou que os papéis de trabalho citados pela Defesa já haviam sido objeto de análise da área técnica, mas não contêm evidência de atendimento aos itens 16 a 21 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalentes aos itens 17 a 22 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016.

104. Por fim, informou que, embora a Defesa tenha destacado as mudanças nos procedimentos da BDO para avaliação de riscos de distorção decorrente de fraude depois da divulgação na mídia de notícias sobre indícios de irregularidades da JBS, em meados de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2016, as acusações referem-se a procedimentos anteriores a esse período.

VI.4. AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES

105. A SNC reforçou que a Acusação não está fundamentada na seleção da metodologia “MUS” ou “MUS AGGREGATE” pela Auditora, mas na seleção que realizou de valores superiores a determinado montante. Segundo a área técnica, *“nesse caso, o resultado do teste não poderia ser extrapolado para a população toda”*.

106. A Acusação citou exemplos³⁵ de falhas do Auditor no que diz respeito a esse tópico e concluiu que: *“além do auditor não ter condições de concluir que o montante testado está livre de erro material, sua conclusão foi baseada na extrapolação para um valor superior à população testada, sendo que o próprio valor não testado já é superior a referida materialidade”*.

107. Em conclusão, a SNC entendeu que os argumentos apresentados na defesa não indicam erro na instrução do Termo de Acusação proposto pela SNC e, ao contrário, ratificam a inobservância às normas profissionais de auditoria independente citadas na peça acusatória.

VII. DA RESPOSTA DA DEFESA À MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DA SNC

VII.1. INTRODUÇÃO RELATIVA AO PAPEL DO AUDITOR INDEPENDENTE

³⁵ “43. Em relação à seleção para Receitas, de 2013, por exemplo, a população total considerada para seleção pelo IDEA foi de R\$ 28.574.195.004, que inclui em duplicidade algumas filiais. Excluindo tais filiais duplicadas, o total da população incluída no IDEA para teste foi de R\$ 19.868.805.678 (vide Anexo I - 1392123), o que resulta em um valor de R\$ 2,9 bilhões que não entraram na base do IDEA. 44. Ainda em relação ao teste de Receitas de 2013, os ANEXOS II à V (II - 1392124, III - 1392143, IV - 1392147 e V - 1392153) representam o papel de trabalho “10.08”, onde o auditor extrapola as diferenças encontradas e seleciona mais 2 unidades para testar, devido às diferenças identificadas. No entanto, as 2 unidades selecionadas também apresentam diferenças, inclusive superiores àquelas que motivaram a seleção adicional, conforme demonstrado no ANEXO VI (1392154). 45. De acordo com o próprio papel de trabalho do auditor (ANEXO V - 1392153), é destacado o risco de erro superior à PM, afirmando não ser possível concluir que o montante reconhecido não está materialmente incorreto (“we cannot conclude that the balance, in the amount of the recorded amount, is not materially misstated”), sem que um ajuste seja reconhecido na conta”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

108. Segundo os Defendentes, a área técnica repete o que já havia dito no termo de acusação, ignorando as demonstrações trazidas na Defesa de que a Auditora, Paulo Tufani e Raul Silva cumpriram suas obrigações. Ao insistir na tese de que os Defendentes teriam aumentado o risco de não identificação de fraudes por terem supostamente descumprido normas de auditoria, a SNC adotaria uma perspectiva *a posteriori*, perdendo a objetividade necessária para analisar se o auditor empregou todos os meios que razoavelmente se poderia esperar para realizar os seus trabalhos, de posse das informações disponíveis até o momento.

109. Reforçaram que certos assuntos discutidos no presente processo, embora tratados de forma geral nos ofícios enviados pela área técnica no momento das investigações, poderiam ter sido objeto de questionamentos mais aprofundados, o que possibilitaria esclarecimentos das dúvidas ainda no âmbito das investigações e evitaria as acusações.

110. A respeito da acusação de que o exercício do julgamento profissional do auditor não teria sido feito dentro dos parâmetros das normas aplicáveis, os Defendentes reiteram que a área técnica substituiu-se aos auditores, impondo seu entendimento sobre como os trabalhos deveriam ter sido realizados, a exemplo da discussão sobre o “benchmark” para cálculo da materialidade. E, postula: *“Não se pode punir os Defendentes por escolhas que foram perfeitamente racionais, justificadas e compatíveis com o que determinam as normas de auditoria, simplesmente porque a área técnica gostaria que eles tivessem agido de forma diferente”*.

VII.2. AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES DO GRUPO

111. Os Defendentes fazem referência à discussão sobre a redação do Ofício nº 400/2020/CVM/SNC/GNA e se a Acusação teria formulado quesitos sobre exercícios específicos, mas, no Termo de Acusação, estendido as questões a todos os analisados. A esse respeito, pontuam que a citação, na primeira linha do documento, a todos os exercícios não é suficiente para arguir que os Defendentes deveriam ter entendido que as perguntas subsequentes englobavam todos os exercícios, embora direcionadas a um ou outro ano.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Novamente, arguíram que um processo sancionador não teria sido necessário, não fosse pela comunicação falha e resultou da ausência de clareza e objetividade dos questionamentos.

112. A respeito da auditoria de outras entidades do Grupo JBS, reforçou os argumentos apresentados em sede de Defesa e acrescentou que *“não existe nenhuma orientação ou requerimento normativo que exija avaliação de suficiência baseada em saldos apresentados em contas das demonstrações financeiras, comparando saldos não testados com a materialidade para os componentes não significativos, o que a área técnica parece estar exigindo”*.

113. Além disso, a Acusação não teria esclarecido por quais critérios chegou à conclusão de que a parcela de saldos não testados para componentes não significativos *“continuam sendo materiais e relevantes”*. Os Defendentes arguem que caberia à acusação apontar – tanto por meio de fatores quantitativos quanto qualitativos – porque as unidades não auditadas elevariam a um nível alto a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas, em conjunto, excedessem a materialidade para as demonstrações contábeis com um todo. Sem isso, a acusação ignoraria que a determinação da materialidade está sujeita ao julgamento profissional do auditor e inverteria de forma injustificável o ônus da prova.

114. Os Defendentes contestaram as pontuações da área técnica de que as provas indicadas na peça de Defesa não evidenciariam a realização de auditoria de demais componentes do grupo. Apontaram que os papéis que contêm referência às demonstrações financeiras das controladas, evidenciando que foram analisadas e que as informações foram conciliadas em trabalho de consolidação. A verificação da auditoria das demonstrações de cada componente seria, inclusive, uma etapa obrigatória na ferramenta de auditoria utilizada pela BDO.

115. Reforçam, sobre esse ponto, que esses procedimentos eram de revisão sobre auditoria realizada por outros auditores nas entidades controladas, com o objetivo de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

verificar se existiam outros riscos não mapeados no planejamento dos trabalhos e nos procedimentos já realizados anteriormente, considerando que esses componentes não eram significativos. Portanto, as evidências contidas nos papéis de trabalho da BDO são adequadas ao fim a que se propunham e evidenciam que a Auditora obteve o conforto esperado.

116. A respeito do “*benchmark*” escolhido para cálculo da materialidade, os Defendentes reforçaram os argumentos já apresentados na Defesa, considerando que a Acusação não teria trazido novos elementos em sua manifestação. Em especial, pontuam que a SNC não pode decidir que o regulado deve ser responsabilizado apenas por ter uma escolha diferente da que teria sido feita caso o substituisse e, mais além, que sua avaliação sobre o “*benchmark*” estaria “*objetivamente errada*”.

VII.3. PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

117. Os Defendentes explicaram que a BDO “*nunca falou em invalidação do relatório anterior*”, que continuaria disponível para inspeção; nesse sentido, o próprio sistema de dados da CVM mostraria “*relatórios substituídos como ‘inativos’*”. Igualmente, a BDO não teria pretendido eximir a responsabilidade do auditor sobre os trabalhos relativos a um relatório que tenha sido substituído.

118. Por fim, reforça que os Defendentes não deixaram de apresentar os papéis originais por falta de confiança, mas meramente porque a SNC nunca os solicitou expressamente e para não avolumar os autos desnecessariamente, já que não importam para a discussão sobre alteração dos papéis. Sobre esse ponto, bastaria “*entender que houve substituição por completo do set de papéis de trabalho originais*”, o que teria sido suficientemente provado na Defesa, embora os Defendentes possam disponibilizar os sets originais, se o Colegiado entender necessário.

VII.4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTES DECORRENTES DE FRAUDE



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

119. Os Defendentes reforçaram que os questionamentos apresentados pela área técnica na fase de investigação foram genéricos e não deixaram claro que todos os quesitos faziam referência aos papéis de trabalho de 2013 a 2016. De qualquer forma, o que realmente importaria ao processo seria a demonstração, já coberta na peça de Defesa, de que os Defendentes cumpriram as normas aplicáveis sobre a avaliação de riscos de distorção relevantes decorrentes de fraude, para todos os exercícios em discussão.

120. A esse respeito, pontuaram que a SNC não trouxe novos elementos para acusação em sua Manifestação, ao dizer que os papéis de trabalho mencionados nas razões de defesa já teriam sido objeto de análise pela área técnica e que não conteriam evidências de atendimento às normas. Por isso, os Defendentes remetem-se ao já postulado na peça de Defesa, destacando o entendimento expresso no julgamento do PAS CVM RJ 2018/4441, de que *“as normas não determinam nem restringem as formas de documentação admitidas para evidenciar os registros”*.

121. A respeito do contra-argumento da SNC de que as acusações referem-se a procedimentos anteriores às notícias sobre irregularidades da JBS, os Defendentes explicaram que a descrição das diligências tomadas pelos Defendentes neste período serviriam como cuidado extra, sendo certo que as evidências sobre os exercícios anteriores bastam para provar o pleno cumprimento das normas aplicáveis.

VII.5. AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES

122. Os Defendentes reforçaram que o método de amostragem de unidade monetária não deixa de conferir a mesma chance para seleção de cada unidade, ao contrário do que alega a Acusação. Sendo assim, não haveria direcionamento à escolha de determinados itens.

123. Os Defendentes endereçaram cada um dos exemplos suscitados na Manifestação da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

SNC de alegadas falhas da Auditora, reproduzidos na nota de rodapé 38³⁶.

124. Em apertada síntese, rebateram a acusação de que alguns dados estariam duplicados na base para seleção de amostra, justificando que a inclusão de mais de um item para certas unidades ocorreria em razão de sua relevância em termos de faturamento.

125. Além disso, admitiram *“erro de processamento, que acabou levando a uma inconsistência nos cálculos da extrapolação”* em um dos papéis de trabalho, mas pontuaram que essa questão não foi objeto do Termo de Acusação, que a correção do cálculo continua apontando para a mesma conclusão, de que *“não havia qualquer ajuste a ser destacado e reportado à administração da companhia auditada”* e, por fim, reforçaram que *“ainda que se empregue toda a diligência e atenção possíveis no trabalho – o que a defesa demonstrou ter sido feito pelos Defendentes – é de se esperar eventuais erros formais e sem relevância,*

³⁶ A respeito do item 43 da Manifestação da SNC, os Defendentes pontuaram, em suma e com grifos nossos, que “Ao contrário do que afirma a SNC, a base de seleção para a definição da população total foi de R\$22.777 milhões, que foi inserida na ferramenta IDEA para estabelecer a seleção pelo MUS AGREGATE. (...) A soma indicada de R\$28.574 milhões refere-se a uma simples soma de coluna, e não tem qualquer reflexo na população, uma vez que **a coluna reflete as unidades selecionadas, incluindo mais de um item para certas unidades em razão da relevância em termos de faturamento.** A coluna indica 69 unidades a serem consideradas como amostra, com a seleção de 2 unidades adicionais. Não se deve confundir a população com a base HEC HIT do MUS AGREGATE, que tem um funcionamento próprio, já explicado pelos DEFENDENTES no capítulo 8.2 de sua defesa. Esse ponto também já havia sido explicado pela BDO em sua resposta ao Ofício 400/2020 (Doc. 1 anexo à defesa, p. 26)”. A respeito dos itens 44 e 45 da Manifestação da SNC, os Defendentes pontuaram, em suma e com grifos nossos, que: **“esse ponto não foi objeto da acusação no presente processo. De qualquer forma, existe explicação para a questão levantada pela Manifestação SNC. O Anexo V mencionado pela área técnica contém um simples erro de processamento, que acabou levando a uma inconsistência nos cálculos de extrapolação.** (...) O resultado do equívoco ocorrido foi a conclusão, ao final do documento, apontando que o risco de erro estava superior à materialidade de performance em cerca de R\$22 milhões. Por isso, o programa utilizado pela BDO indicou uma inconsistência representada pela luz amarela no sinal de trânsito, e afirmou: “we cannot conclude that the balance, in the amount of the recorded amount, is not materially misstated” (...) A BDO refez os cálculos da planilha e, ao atualizar a planilha com os valores corretos, o programa automaticamente reformulou o cenário, apontando que o erro extrapolado é de R\$656 mil, e não de R\$22 milhões. O verdadeiro risco de erro extrapolado é menor do que a materialidade de performance. Sendo o valor extrapolado abaixo do “CT – Clear Trivial”, o sinal de trânsito fica verde, indicando que **a conclusão correta do papel de trabalho é de que não havia qualquer ajuste a ser destacado e reportado à administração da companhia auditada. Em outras palavras, não havia problema no caso concreto, como o erro do papel de trabalho fez parecer.** (...) Ainda que se empregue toda a diligência e atenção possíveis no trabalho – o que a defesa demonstrou ter sido feito pelos DEFENDENTES – é de se esperar eventuais erros formais e sem relevância, especialmente se eles não implicarem em prejuízo para a auditoria realizada”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

especialmente se eles não implicarem em prejuízo para a auditoria realizada”.

VIII. DISTRIBUIÇÃO

126. Em reunião do Colegiado de 26/10/2021, o presente PAS foi distribuído para o então Presidente Marcelo Barbosa³⁷. Em 26/07/2022, considerando o disposto na Portaria CVM/PTE/Nº 111/2022³⁸, fui designado relator deste PAS.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

João Pedro Nascimento

Presidente Relator

³⁷ Doc. nº 1374966.

³⁸ Doc. nº 1566017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO PTE

(Doc. nº [1875886](#))

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. nº [1875886](#)

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente Relator



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 12/09/2023, às 17:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1875888** e o código CRC **265C86B8**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1875888** and the "Código CRC" **265C86B8**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005248/2021-29

Reg. Col. 2364/21

Acusados: BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples
Paulo Sérgio Tufani
Raul Antonio Correa da Silva

Assunto: Apurar eventuais irregularidades nos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. relativas aos exercícios sociais de 2013 a 2016

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Este PAS¹ foi instaurado pela SNC para apurar a responsabilidade de BDO e de seus sócios e responsáveis técnicos Paulo Tufani e Raul Silva, por supostamente terem deixado de observar normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente na emissão dos relatórios de auditoria das demonstrações financeiras da JBS, relativas aos exercícios sociais de 2013 a 2016, caracterizando descumprimento, em tese, ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99², vigente à época dos fatos.

2. A Acusação sustenta que os Acusados teriam atuado com falta de ceticismo profissional na condição de auditores independentes, tendo identificado irregularidades às normas de contabilidade em 5 (cinco) assuntos: **(i)** auditoria de outras entidades do grupo; **(ii)** papéis de trabalho alterados após emissão do relatório de auditoria; **(iii)** avaliação dos riscos de fraude; **(iv)** amostras e testes de detalhes; e **(v)** materialidade.

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório (“Relatório”), que antecede este Voto.

² “Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. As infrações identificadas pela Área Técnica encontram-se sumarizadas no quadro abaixo, tal como consta da Acusação³:

TÓPICO DO TERMO DE ACUSAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS	POSSÍVEIS IMPACTOS OU EFEITOS DA NÃO REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REQUERIMENTOS
II.a – Auditoria de Outras Entidades do Grupo	O auditor deixou de obter qualquer conforto de auditoria sobre saldos materiais de entidades do grupo que não são auditadas (exercícios sociais de 2013, 2014, 2015 e 2016)	Incertezas sobre os balanços das controladas, com possíveis impactos em todas as contas patrimoniais e de resultado do Consolidado. Os saldos totais não auditados de ativos e de receitas por um ano chegaram a ultrapassar R\$2 bilhões em 2016.
II.b – Papéis de Trabalho Alterados	O auditor alterou e incluiu papéis de trabalho após a data de sua opinião originalmente emitida para os exercícios sociais de 2013, 2014 e 2015.	Incerteza sobre os procedimentos de auditoria realizados para os exercícios sociais de 2013, 2014 e 2015 frente às normas profissionais.
III.c – Avaliação dos Riscos de Fraude	Falhas cometidas na detecção do risco de fraude frente às normas profissionais de auditoria independente e aos procedimentos previstos nos papéis de trabalho, nos próprios procedimentos	Não identificação de possíveis distorções relevantes decorrentes de fraudes passíveis de identificação pelo auditor de acordo com os procedimentos obrigatórios de normas profissionais.

³ Quadro elaborado pela Área Técnica, que consta do §11 do Termo de Acusação. (Doc. nº 1295376), cujo texto reproduzido neste Voto está idêntico à versão original.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

	internos de controle de qualidade da BDO (exercícios sociais de 2013, 2014, 2015 e 2016)	
II.d – Amostras e Testes de Detalhes	Ao selecionar amostras para testes de detalhes o auditor priorizou a seleção de itens de maior valor, impossibilitando conclusões de que os resultados de seus testes seriam representativos de toda a população (exercícios sociais de 2013, 2014, 2015 e 2016)	Conclusões inadequadas de auditor sobre os saldos testados.
II.e - Materialidade	Ao considerar como base para o cálculo da materialidade a Receita da companhia, o auditor chegou a valores de materialidade muito representativos perante o Resultado (2013 => 24%, 2014 => 13%, 2015 => 6% e 2016 => 66%), deixando de considerar o interesse dos usuários das demonstrações contábeis.	Planejamento inadequado dos trabalhos e conclusões inadequadas frente às distorções identificadas.

4. Com base nesses elementos, a Acusação⁴ propôs a responsabilização de:

- (i) **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, (...)**
“por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações

⁴ Doc. nº 1295376.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (i) pelos itens 5 e 7 da NBC TA 520, aprovada pela Res. CFC 1221/09; (ii) pelos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, aprovada pela Res. CFC 1228/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos mesmos itens na NBC TA 600 (R1) para o exercício de 2016; (iii) pelos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1) para o exercício de 2016; (iv) pelos itens 8 e 10 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 230 (R1) para o exercício de 2016; (v) pelos itens A55 e A56 da NBC TA 500, aprovada pela Res. CFC 1217/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1) para o exercício de 2016; (vi) pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, aprovada pela Res. CFC 1222/09; (vii) pelos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320, aprovada pela Res. CFC 1213/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 320 (R1), para o exercício de 2016; (viii) pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A27 da NBC TA 200, aprovada pela Res. CFC 1203, vigente até 2015, e pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A29 da NBC TA 200 (R1) para o exercício de 2016; e (ix) pelo item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, para os exercícios de 2013 e 2014”;

- (ii) **PAULO SÉRGIO TUFANI** (...) “por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (i) pelos itens 5 e 7 da NBC TA 520, aprovada pela Res. CFC 1221/09; (ii) pelos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, aprovada pela Res. CFC 1228/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos mesmos itens na NBC TA 600 (R1) para o exercício de 2016; (iii) pelos itens 16 a 21 e 45 da

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página 4 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1) para o exercício de 2016; (iv) pelos itens 8 e 10 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 230 (R1) para o exercício de 2016; (v) pelos itens A55 e A56 da NBC TA 500, aprovada pela Res. CFC 1217/09, vigente até o exercício de 2015, e pelos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1) para o exercício de 2016; (vi) pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, aprovada pela Res. CFC 1222/09; (vii) pelos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320, aprovada pela Res. CFC 1213/09, vigente até o exercício de 2015 e mesmos itens da NBC TA 320 (R1), para o exercício de 2016; (viii) pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A27 da NBC TA 200, aprovada pela Res. CFC 1203, vigente até 2015, e pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A29 da NBC TA 200 (R1) para o exercício de 2016; e (ix) pelo item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC 1206/09, para os exercícios de 2013 e 2014”; e

- (iii) **RAUL ANTONIO CORREA DA SILVA, (...)** *“por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (i) pelos itens 5 e 7 da NBC TA 520, aprovada pela Res. CFC 1221/09; (ii) pelos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, aprovada pela Res. CFC 1228/09; (iii) pelos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09; (iv) pelos itens 8, 10 e 16 da NBC TA 230, aprovada pela Res. 1206/09; (v) pelos itens A55 e A56 da NBC TA 500, aprovada pela Res. CFC 1217/09; (vi) pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530, aprovada pela Res. CFC 1222/09; (vii) pelos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320, aprovada pela Res. CFC 1213/09; e (viii) pelos itens 3, 5, 6, 11, 17 a 20 e A27 da NBC TA 200, aprovada pela Res. CFC 1203, todas as citadas normas (NBC TA) vigentes à época dos fatos”.*

5. Feita essa breve introdução, por razões de organização e metodologia, este voto está dividido em 10 (dez) Seções, incluindo esta INTRODUÇÃO (Seção I). A Seção II trata das

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página 5 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PRELIMINARES suscitadas pelos Defendentes. Na Seção III, tecerei considerações sobre O PAPEL DO AUDITOR INDEPENDENTE. As Seções de IV a VIII tratam do mérito deste PAS, analisando a autoria e a materialidade em relação a cada um dos 5 grupos de irregularidades apontadas pela Área Técnica, divididas nos seguintes tópicos: AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES DO GRUPO (Seção IV); PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (Seção V); AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE FRAUDE (Seção VI); AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES (Seção VII); e MATERIALIDADE (Seção VIII). A Seção IX trata DA RESPONSABILIDADE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS. Por fim, a última seção (*i.e.*, Seção X) apresenta as CONCLUSÃO E DOSIMETRIA deste voto.

II. PRELIMINARES

6. Os Defendentes sustentam a existência de “*erros da acusação com relação aos responsáveis técnicos: tentativa de responsabilização objetiva, ausência de tipicidade e falta de análise da diligência*”.⁵

7. Argumentam, nesse sentido, que “*o termo de acusação não se desincumbiu de seu ônus de examinar a conduta de Paulo e Raul, na qualidade de sócios e responsáveis técnicos, e de tipificar adequadamente quais teriam sido suas infrações*”, o que “*fulmina inteiramente a acusação contra Paulo e Raul, que estão sendo acusados sem qualquer verificação de sua atuação individual*”⁶.

8. A Defesa apontou, ainda, que a Acusação teria deixado de especificar documentos de que precisava na fase de investigação, tendo, no Termo de Acusação, interpretado sua falta como se não existissem. No mais, ao não encontrar os esclarecimentos devidos em determinado papel de trabalho, a Acusação teria supostamente extrapolado as suas conclusões, presumindo que não estariam presentes em qualquer outro, deixando de analisar os trabalhos de auditoria como um todo. Além disso, pontua-se que a Acusação teria formulado questões sobre determinado exercício social, mas, ao acusar, estendido suas conclusões para todos aqueles entre 2013 e 2016.

9. Respeitosamente, tais argumentos não merecem prosperar.

⁵ Doc. nº 1371114, §37 e ss.

⁶ Doc. nº 1371114, §§ 86 e 88.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

10. Como já tive oportunidade de me manifestar anteriormente⁷, a individualização das condutas⁸ no âmbito do processo administrativo sancionador é pressuposto fundamental à adequada condução da atividade sancionadora desta Autarquia, impondo-se à acusação o ônus de demonstrar a correlação entre os fatos objetivos e a pessoa acusada.

11. No presente caso, contudo, a inclusão dos Srs. Paulo Tufani e de Raul Silva no polo passivo decorre da responsabilidade assumida por estes últimos, ao se tornarem tecnicamente responsáveis pelos trabalhos de auditoria independente em relação a tal Companhia e, neste contexto, terem inclusive assinado os relatórios de auditoria emitidos em nome da BDO, com relação às demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2013 a 2016, como sócios e responsáveis técnicos.⁹

12. Veja-se que não se trata de responsabilização pautada exclusivamente na aposição de assinatura nos documentos em questão, mas de efetiva atuação como responsáveis técnicos encarregados dos trabalhos de auditoria da Companhia.

13. Da leitura dos artigos 20 e 35 da Instrução CVM nº 308/99, então vigente, resta claro que os responsáveis técnicos podem ser responsabilizados por eventual descumprimento das normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários:

⁷ Vejam-se, a este respeito, **(i)** PAS CVM nº 19957.012126/2022-70, j. em 06/06/2023; e **(ii)** PAS CVM nº 19957.008816/2018-48, j. em 28/02/2023; ambos sob minha relatoria.

⁸ Nesse sentido, Fábio Medina Osório ensina que “[...][A] individualização das sanções, com suporte no Direito Administrativo Sancionador, exige ato fundamentado das autoridades administrativas, daí derivando direito subjetivo público aos jurisdicionados e administrados. A motivação, aliás, é especial requisito dos atos sancionadores, o que erige como condição de validade do ato, ligando-se, indiscutivelmente ao princípio da individualização da sanção [...]. Se cada ser humano é um indivíduo, cada infrator deve receber um tratamento individualizado, particular, com a possibilidade de conhecer as concretas e específicas razões do ato sancionador, podendo impugná-lo ou aceitá-lo”. (OSÓRIO, Fábio Medina. *Direito administrativo sancionador*. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 409). Em adição, de acordo Maysa Verzola, no âmbito do processo administrativo sancionador, “estabelece-se a necessidade de relação entre os fatos objetivos e a pessoa sancionada” (VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. *Sanção no direito administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 153)

⁹ Paulo Tufani e Raul Silva eram os sócios e responsáveis técnicos em 20/03/2014 (exercício de 2013) e em 09/03/2015 (primeira apresentação - exercício de 2014 – versão inativa); e apenas Paulo, sócio e responsável técnico em 05/08/2016 (reapresentação do exercício de 2014), em 16/03/2016 (primeira apresentação - exercício de 2015), em 05.08.2016 (reapresentação do exercício de 2015), em 13.03.2017 (primeira apresentação - exercício de 2016) e em 06.04.2017 (reapresentação 2016). (Doc. nº 1295371, pp. 33, 146, 258 e 375 e 473)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria”

Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução (...).(grifei)

14. Na mesma linha, a partir do exame das normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente, que também regem a atuação dos sócios e responsáveis técnicos encarregados pelos trabalhos de auditoria, depreende-se que esses profissionais assumem responsabilidades especiais para dar cumprimento às exigências contidas nestas normas.

15. Nos termos dos itens 7, 8, 14 e 15 da NBC TA 220 (R2)¹⁰, o sócio encarregado pelo trabalho assume responsabilidade pela direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria, de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis,

¹⁰ “ 7. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir possuem os significados a eles atribuídos: a) Sócio encarregado do trabalho (as expressões “Sócio encarregado do trabalho”, “sócio” e “firma” devem ser lidos como se referissem a seus equivalentes no setor público, quando relevante) é o sócio ou outra pessoa na firma, **responsável pelo trabalho e sua execução e pelo relatório de auditoria ou outros relatórios emitidos em nome da firma, e quem, quando necessário, tem a autoridade apropriada de um órgão profissional, legal ou regulador.**

8. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais foi designado (ver item A3).(…)

14. O sócio encarregado do trabalho deve estar satisfeito de que a equipe de trabalho e qualquer especialista que não faça parte da equipe de trabalho têm coletivamente a competência e habilidades apropriadas para: (a) executar trabalhos de auditoria de acordo com as normas técnicas, exigências legais e regulatórias aplicáveis; e (b) possibilitar a emissão de relatório apropriado nas circunstâncias (ver itens A10 a A12).

15. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela: (a) **direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis (ver itens A13 a A15, A20); e (b) emissão do relatório apropriado nas circunstâncias”.** (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

bem como pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais foi designado.

16. Em adição a isso, a NBC TA 600¹¹, aprovada pela Resolução CFC 1228/09, estabelece que caberia ao sócio encarregado do trabalho do grupo aplicar as exigências da NBC TA 220, independentemente de ser a equipe encarregada do trabalho do grupo ou o auditor do componente quem executa o trabalho sobre as informações contábeis do componente. A referida norma contábil também afirma a responsabilidade deste profissional pela direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria.

17. Ainda que a observância das normas contábeis seja oponível a todos os sócios e técnicos de empresas de auditoria, os responsáveis técnicos encarregados pelos trabalhos de auditoria figuram como destinatários primários das regras, incumbindo-lhes “a responsabilidade primordial pelo cumprimento das normas emanadas do CFC no que se refere à conduta profissional ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria”.¹²

18. Como bem destacado pelo então Diretor Henrique Machado¹³, a jurisprudência da CVM¹⁴ admite a responsabilização do auditor responsável técnico, conjuntamente à empresa

¹¹ “4. Em conformidade com a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 14 e 15, **exige-se que o sócio encarregado do trabalho do grupo esteja satisfeito de que os que executam o trabalho de auditoria do grupo, inclusive os auditores de componente, possuem coletivamente habilidade e competência apropriadas. O sócio encarregado do trabalho do grupo também é responsável pela direção, supervisão e desempenho do trabalho de auditoria de grupo.**

5. **O sócio encarregado do trabalho do grupo aplica as exigências da NBC TA 220, independentemente de ser a equipe encarregada do trabalho do grupo ou o auditor do componente quem executa o trabalho sobre as informações contábeis do componente.** Esta Norma auxilia o sócio encarregado do trabalho do grupo no cumprimento das exigências da NBC TA 220 quando os auditores de componente executam trabalhos sobre as informações contábeis dos componentes”. (grifei)

¹² “[V]erifico que a jurisprudência do Colegiado tem imputado ao responsável técnico, nos termos do art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, a responsabilidade primordial pelo cumprimento das normas emanadas do CFC no que se refere à conduta profissional ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria. De fato, ainda que todos os sócios e técnicos de empresas de auditoria devam seguir as normas próprias da atividade no exercício de suas funções, **é o responsável técnico o destinatário primário dessas regras em um determinado serviço, cabendo-lhe assinar o parecer e representar a empresa de auditoria que realizou a atividade**, como a própria defesa bem assevera”. (PAS CVM nº 19957.006304/2018-47, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 04/11/2020) (grifei)

¹³ PAS CVM nº 19957.006304/2018-47, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 04/11/2020.

¹⁴ PAS CVM nº RJ2015/13127, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 22/08/2019; PAS CVM nº RJ2014/14763, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 03/04/2018; PAS RJ2014/13534, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 12.07.2016; PAS CVM nº RJ2014/11830, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 29/11/2016; PAS CVM nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de auditoria, quando este falhar no cumprimento de suas responsabilidades, tal como lhe são atribuídas pelas normas contábeis referentes à sua atuação.

19. A responsabilização do responsável técnico é medida apropriada a induzir a sistematização de redes de supervisão, fiscalização e acompanhamento do cumprimento das normas pertinentes nas estruturas internas dos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários.¹⁵

20. O objetivo principal é reforçar os incentivos para que os agentes regulados adotem modelos de conduta aderentes à legislação e à regulação setorial do Mercado de Capitais, fortalecendo a supervisão, fiscalização e acompanhamento do cumprimento das regras aplicáveis no ambiente da pessoa jurídica, em um modelo em que agentes privados monitoram os próprios agentes privados.

21. Nesse sentido, discordo dos defendentes de que a Acusação teria promovido, em relação aos sócios e responsáveis técnicos, “tentativa de responsabilização objetiva, ausência de tipicidade e falta de análise da diligência”.

22. No caso, a legitimidade passiva dos Srs. Paulo Tufani e Raul Silva para figurar no polo passivo deste PAS não decorre automaticamente, de forma objetiva, daquela responsabilidade atribuível à empresa de auditoria. Tampouco trata-se de aplicação de responsabilidade baseada em presunções ou conjecturas.

23. A inclusão dos sócios e responsáveis técnicos encarregados dos trabalhos de

RJ2012/7471, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28/05/2013; PAS CVM nº 2010/8588, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 14.12.2010; PAS CVM nº RJ2008/9120, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 13/10/2009; PAS CVM nº RJ2003/1631, Dir. Rel. Norma Parente, j. em 28/01/2005; PAS CVM nº RJ2001/7557, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 22/07/2004; entre outros.

¹⁵ “**A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos construam, dentro das estruturas interna dos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, redes de cumprimento e fiscalização das normas** legais, regulamentares, proveniente da autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição. **Essa estratégia está longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável.** O diretor responsável sempre pode comprovar que implementou mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do mandamento legal ou regulamentar, que supervisionou com diligência, enfim, que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos forem satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em responsabilidade do diretor responsável”. (PAS CVM nº RJ2010/13301, Diretora Relatora Luciana Dias, j. em 23/10/2012)

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página Página 10 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

auditoria da Companhia se justifica na medida em que se apura a sua eventual responsabilidade, individual e subjetiva, quanto às infrações investigadas neste PAS, considerando-se as atribuições inerentes à sua função, nos termos das normas contábeis que regem a sua atuação.

24. A imputabilidade dos responsáveis técnicos perante a CVM depende, em última análise, da demonstração de que sua atuação concreta se distanciou culposamente dos padrões estabelecidos pelas normas legais e regulamentares aplicáveis, no âmbito de suas atribuições.

25. Observo, ainda, que neste aspecto a Acusação é hígida, tendo sido adequadamente satisfeitas as exigências previstas na então vigente Instrução 607/2019, conforme inclusive ratificado pelo Parecer da PFE¹⁶. As imputações formuladas derivam da análise completa e cuidadosa de todos os documentos que instruem este PAS.

26. De igual maneira, não identifico nos autos demonstração suficiente por parte dos Srs. Paulo Tufani e Raul Silva no sentido de que promoveram esforços razoáveis para realizar supervisão, fiscalização e acompanhamento do atendimento das regras aplicáveis no ambiente da pessoa jurídica, mas que, ainda assim, apesar de tal atuação diligente (e em tal hipótese isenta de culpa), eventuais falhas por parte da pessoa jurídica ocorreram.

27. Os responsáveis técnicos poderiam ter demonstrado que: **(i)** as alegadas falhas não ocorreram e, deste modo, estariam descaracterizando o elemento objetivo da infração; ou **(ii)** as infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação dos responsáveis técnicos, que mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada não conseguiram evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica, hipótese em que estariam descaracterizando o elemento subjetivo da infração. Entretanto, veja-se que o esforço para tal demonstração é complexo, adentra o mérito e é difícil de ser endereçado e superado na análise em sede de preliminar.

28. Por todas estas razões, entendo que as preliminares suscitadas devem ser rejeitadas.

¹⁶ Doc. nº 1325485.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. O PAPEL DOS AUDITORES INDEPENDENTES

29. Como eu já tive a oportunidade de escrever, a legislação em Direito Societário cumpre algumas funções principais¹⁷:

- (i) A primeira delas é fornecer uma estrutura básica, com as características essenciais e os principais elementos, que formam o panorama de funcionamento e desenvolvimento de negócios por meio de sociedades. Deste modo, reduzem-se custos de transação entre agentes privados interessados em explorar negócios em sociedades.
- (ii) A segunda função, que é um desdobramento lógico da primeira, é controlar e prevenir conflitos de interesses e problemas de agência, buscando harmonizar a convivência entre os diversos agentes que interagem nas sociedades, dentre eles a pluralidade de acionistas (sejam eles controladores, minoritários, titulares de direito de voto ou não votantes), os membros da administração, os credores, os trabalhadores e a comunidade externa em geral¹⁸.

30. A governança corporativa pressupõe a análise de relações existentes nos ambientes interno e externo das sociedades, as quais – em aplicação da teoria de agência¹⁹ – apresentam problemas tradicionais de representação de interesses, que potencialmente tendem a apresentar conflitos e divergências.

¹⁷ (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. “**Governança Corporativa à Brasileira**”. In: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do (coord.). *Temas de direito empresarial: direito societário, mercado de capitais e direito da insolvência*. São Paulo, Quartier Latin, 2022, p. 338.) (grifei)

¹⁸ Para aprofundamento, referir-se às seguintes produções acadêmicas: (1) EASTERBROOK, Frank H. e FISCHER, Daniel R. *The economic structure of corporate law*. Harvard University Press, Massachusetts e Londres, 1996; e (2) KRAAKMAN, Reinier R. et al. *The Anatomy of Corporate Law*, Nova Iorque, Oxford University Press, 3ª ed., 2017; tradução em português da coautora PARGENDLER, Mariana, intitulada *A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem Comparada e Funcional*, Editora Singular, 2018.

¹⁹ Jeffrey D. Bauman, Elliot J. Weiss e Alan R. Palmiter ensinam que a teoria da agência surge das relações de representação em sentido amplo decorrentes da *Law of Agents* do direito anglo-saxão. (cf. BAUMAN, Jeffrey D.; WEISS, Elliot J.; PALMITER, Alan R. *Corporations – Law and Policy – Materials and Problems*, 5ª edição. Saint Paul: Thompson – West Group, 2003).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

31. Esses potenciais conflitos e divergências entre os diversos agentes que interagem nas sociedades são chamados de “problemas de agência” (*agency problems*) ou “problemas de representação principal-agente” (*principal-agent problems*)²⁰.
32. Os problemas de agência mais tradicionais são aqueles decorrentes das relações entre: (i) acionistas controladores e minoritários; (ii) acionistas em geral e administradores; e (iii) agentes internos e agentes externos (*stakeholders*).
33. As soluções oferecidas pela governança corporativa concentram esforços no fortalecimento de um sistema de freios e contrapesos para as relações, que funciona em camadas de responsabilidades e atribuições.
34. Aos acionistas são outorgados poderes e direitos que funcionam como ferramentas de proteção contra eventuais abusos praticados pelos próprios acionistas, notadamente aqueles típicos da relação acionistas controladores vs minoritários.
35. Na sequência, os principais deveres-função decorrentes das relações de governança corporativa são atribuídos aos membros da administração (*i.e.*, Diretoria e Conselho de Administração) das companhias e, conforme o caso, também aos membros do Conselho Fiscal. São deveres-função que usualmente endereçam questões típicas dos *agency problems* decorrentes da relação “acionistas em geral” vs administradores.
36. Superadas as camadas citadas acima, no contexto deste sistema de freios e contrapesos típico da governança corporativa, os auditores independentes têm um papel importante, na medida em que funcionam como guardiões (na doutrina americana, chamados de “*gatekeepers*”) responsáveis pelos controles externos em defesa de múltiplos interesses (inclusive e, especialmente, os dos *stakeholders*).
37. Os auditores independentes são responsáveis por atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras das companhias, prestando assim relevantes serviços de auditoria

²⁰ Não gosto muito da terminologia “agente-principal” ou dos seus desdobramentos terminológicos (*ex.* “problemas de agência”), que são expressões eivadas de estrangeirismos e que seriam melhor adequadas à realidade brasileira por expressões “representante-representado” ou “comitente-comissário”. De toda a forma, neste voto, me licenciarei a utilizar a terminologia “problemas de agência” para fins de simplicidade textual.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

externa aos investidores²¹. A obrigação dos auditores independentes é de meio e não de resultado, razão pela qual espera-se que estes profissionais tenham atuação cuidadosa e diligente, com construção de evidências capazes de demonstrar os esforços por eles realizados no bom desempenho de suas atribuições.

38. O adequado funcionamento do Mercado de Capitais depende, em certa medida, da atuação hígida e diligente dos auditores independentes como *gatekeepers*,²² atuando ativamente em defesa da credibilidade e da veracidade das demonstrações financeiras auditadas²³.

39. São profissionais independentes que se interpõem entre acionistas e administradores da companhia, reduzindo significativamente os problemas de agência nas relações inerentes à governança corporativa, favorecendo a eficiência do ambiente de negócios e trazendo efeitos positivos para o mercado regulado.²⁴

²¹ “*Inherently, gatekeepers are reputational intermediaries who provide verification and certification services to investors. These services can consist of verifying a company's financial statements (as the independent auditor does), evaluating the creditworthiness of the company (as the debt rating agency does), assessing the company's business and financial prospects vis-a-vis its rivals (as the securities analyst does), or appraising the fairness of a specific transaction (as the investment banker does in delivering a fairness opinion).*” (grifei) (COFFEE JR., John C. *Understanding Enron: “It’s About the Gatekeepers, Stupid”*. The Business Lawyer, v. 57, Aug. 2002, p. 1405)

²² Nesse sentido, bem destacou o então diretor Gustavo Gonzalez: “*Em apertada síntese, os gatekeepers são intermediários que verificam e certificam a qualidade de informações providas por participantes do mercado, tais como as agências de rating, os analistas de valores mobiliários e os auditores independentes. A regulação do mercado de valores mobiliários vale-se de gatekeepers em diversas situações e, por conseguinte, o bom funcionamento do mercado depende, em certa medida, da atuação hígida e diligente desses indivíduos e instituições. Especificamente no tocante aos auditores independentes, vale destacar os fundamentos que norteiam a regulação da atividade pela CVM, desde a Instrução CVM nº 04/78, incluem o reconhecimento da “figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida em que a sua função é zelar pela fidedignidade e pela confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada”, como se verifica na Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308/1999*”. (PAS CVM nº RJ2015/13670, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06 de março de 2018).

²³ Os gatekeepers são instituições que utilizam sua reputação e confiança adquiridas para “assegurar, ao mercado de valores mobiliários e aos investidores, a conformidade ao ordenamento jurídico das operações que passarem por seu exame” e exercem, de certa forma, “o papel de auxiliares do poder regulador (...)”. (HAENSEL, Taimi. *A Figura dos Gatekeepers*. São Paulo: Almedida, 2014. Pág. 68).

²⁴ “[A]uditors are the paradigmatic examples of “gatekeepers” that is, independent professionals who are interposed between investors and managers in order to play a watchdog role that reduces the agency costs of corporate governance.1 Absent effective gatekeepers, it is reasonable to believe that market efficiency would be lower, the cost of capital higher, and our structure of corporate governance imperilled”. (COFFEE JR., John C. *The Acquiescent Gatekeeper: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Governance of Accounting*. New York, Columbia University Law School Press, May 21, 2001, p. 2).

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

40. Nesse sentido, os auditores independentes desempenham importante papel para implementar boas práticas de governança corporativa nas companhias brasileiras. A sua atuação diligente se vincula ao aprimoramento das relações de freios e contrapesos no contexto das estruturas de governança corporativa.²⁵

41. Em julgamento de tema de repercussão geral, o Pleno do STF²⁶ reconheceu ser “insita às atividades de fiscalização e regulamentação do mercado de valores mobiliários, atribuídas pela lei à CVM, a disciplina da atuação dos auditores independentes, no que toca ao exame das demonstrações financeiras das companhias abertas e das instituições que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários”.

42. A CVM exerce seu mandato legal de fiscalizar e regulamentar o funcionamento do mercado de valores mobiliários, por meio da regulação de condutas²⁷, que estabelece padrões gerais de comportamento a serem observados e seguidos pelos agentes sob o espectro de sua competência regulatória.

43. Em sua atuação, os auditores independentes dão cumprimento a essa sistemática legal de controle e verificação da conduta dos agentes que integram a estrutura social, provendo os meios adequados para garantir o acesso às informações referentes à sua atuação,

²⁵ “[G]randes companhias, com elevado grau de dispersão acionária podem apresentar estruturas complexas e base acionária composta majoritariamente por acionistas com perfil investidor, dotados de comportamento passivo e desinteressados na condução ativa dos negócios da sociedade. (...) **Nessas estruturas, pode ser mais difícil acompanhar e fiscalizar a atuação dos administradores.** A adoção de boas práticas de **governança corporativa** é usualmente relacionada, também, à **redução de custos de verificação, acompanhamento e vigilância estas relações de representação**”. (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. “Governança corporativa à brasileira”. In: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. *Temas de direito empresarial: direito societário, mercado de capitais e direito da insolvência*. São Paulo, Quartier Latin, 2022, p. 338.) (grifei)

²⁶ Recurso Extraordinário nº 902.261/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, j. em 22/09/2020.

²⁷ “A regulação de condutas visa, essencialmente, a disciplinar a forma de relação dos agentes e entidades de mercado com os seus clientes, buscando, assim, eliminar ou minimizar os problemas decorrentes das assimetrias informacionais e os conflitos inerentes à relação de agência. (...) Por meio dela também são adotadas normas de proteção não apenas aos participantes e profissionais de mercado, mas também das próprias estruturas de negociação e dos mecanismos de formação de preços, cujo funcionamento adequado apresenta-se como instrumento essencial para a existência de um mercado confiável, estável e eficiente”. (WELLISCH, Julya Sotto Mayor. *Mercado de Capitais: fundamentos e desafios*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, pp. 56-58)

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

bem como para viabilizar a sua responsabilização. Tais prestadores de serviço são fundamentais para dar efetividade ao Modelo de Regulação de Condutas²⁸.

44. Assim, a auditoria das demonstrações financeiras das companhias por estes profissionais constitui importante mecanismo para a detecção de comportamentos dolosos e/ou culposos (decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia).

45. Agindo, assim, os auditores independentes são relevantes *players* do ambiente corporativo, que podem auxiliar na prevenção da ocorrência de fraudes e outras falhas causadas por erros, ressalvando-se que, em determinados casos, por melhor que sejam os trabalhos de auditoria, pode ser que estes não sejam suficientes para identificar eventuais fraudes e outras falhas causadas por erros.

46. A conduta esperada dos auditores deve sempre ser avaliada dentro dos limites razoáveis das atribuições que lhe competem, não sendo automática a sua responsabilização pela revelação posterior de eventual ilícito.

47. Respeitadas as características de cada caso em concreto, a atuação dos auditores independentes precisa ser analisada sob a perspectiva dos esforços por eles empregados na avaliação das demonstrações financeiras por eles auditadas, associados aos procedimentos e cautelas por eles adotados na execução do seu trabalho, a fim de alcançar os resultados de fidedignidade desejados em relação aos documentos auditados. Registre-se, novamente, como regra geral os auditores independentes têm obrigações de meio (e não de resultado).

48. Neste contexto, o registro dos procedimentos, diligências e cuidados tomados na condução dos trabalhos nos papéis de auditoria contrói um *paper trail*, que servirá de parâmetro para avaliar se a conduta do auditor independente se alinhou, no caso concreto, ao nível de diligência estabelecido pelas normas contábeis brasileiras.

²⁸ De acordo com as elaborações da Teoria Da Regulação, costuma-se identificar três tipos ou categorias de regulação financeira: (a) de condutas; (b) prudencial; e (c) sistêmica (WELLISCH, Julya Sotto Mayor. *Mercado de Capitais: fundamentos e desafios*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, pp. 55-56). No âmbito do mercado de capitais brasileiro, optou-se pela adoção do modelo de regulação de condutas, voltado a disciplinar as práticas e os comportamentos adotados por agentes de mercado em suas relações negociais, cabendo à CVM a competência geral de regulação de condutas no mercado de capitais. (YAZBEK, Otavio. *Regulação do mercado financeiro e de capitais*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, pp. 223-231).

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

49. São justamente estes registros, evidências e comprovações que demonstrarão se o auditor independente cumpriu adequadamente as suas obrigações de meio, a fim de atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras das companhias, permitindo que o julgador possa analisar o caso concreto com as suas especificidades (*i.e.*, à luz dos fatos e circunstâncias existentes à época e reconhecendo a existência de eventuais limitações à execução dos trabalhos, que tenham sido consignadas em tal *paper trail*).

MÉRITO

50. Passo, então, a examinar nas Seções IV a VIII o mérito das imputações formuladas pela Acusação em face de BDO e de seus sócios e responsáveis técnicos Paulo Tufani e Raul Silva.

IV. AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES DO GRUPO

51. Dentro do primeiro grupo de imputações, a Acusação propôs a responsabilização da Auditora por supostas irregularidades na obtenção de conforto de auditoria em relação a saldos alegadamente materiais de outras entidades do grupo econômico da companhia auditada, configurando descumprimento, em tese, aos itens 5 e 7 da NBC TA 520, bem como aos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600²⁹.

52. O item 5 da NBC TA 520 determina que, ao executar procedimentos analíticos substantivos, o auditor independente deve “(c) *desenvolver uma expectativa de valores registrados ou índices, e avaliar se a expectativa é suficientemente precisa para identificar uma distorção que, individualmente ou em conjunto com outras distorções, pode fazer com que as demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes*” e “(d) *determinar o valor de qualquer diferença entre valores registrados e valores esperados que seja aceitável sem exame adicional conforme requerido pelo item 7*”. O Item 7 descreve os procedimentos adicionais a serem realizados caso o auditor note inconsistências em relação às expectativas que estabeleceu.

53. Já a NBC TA 600 trata, em seus itens A5 e A6, sobre a metodologia para identificação de componente individualmente relevante; inclusive prevendo a possibilidade

²⁹ A NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228/09, esteve vigente até o exercício de 2015, sendo aplicáveis os mesmos itens da NBC TA 600 (R1) para o exercício de 2016.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página 17 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

de que se identifique um componente como tendo probabilidade de incluir riscos significativos de distorção relevante nas demonstrações contábeis do grupo, em razão de sua natureza ou circunstâncias específicas.

54. A NBC TA 600 ainda, em seus itens 4, 5 e 6, atribui responsabilidade ao sócio encarregado do trabalho de grupo de auditores, inclusive os auditores de componente, alertando sobre o risco de que não detecte distorções contábeis do grupo.

55. No mais, os itens 21, 28 e 29 da NBC TA 600 dão comandos para determinação da materialidade para as demonstrações contábeis, inclusive prevendo que a materialidade do componente deve ser inferior à materialidade para o grupo como um todo, bem como determina os procedimentos analíticos a serem empregados para obtenção de segurança sobre componentes não significativos.

56. O item A43 da NBC TA 600, em suma, prevê que a materialidade dos componentes, além de inferior à materialidade do grupo como um todo, pode ser estabelecida de forma individualizada, considerando o risco de distorção propiciado por cada um.

57. Segundo a SNC, como consequência do descumprimento dessas normas, criou-se *“um ambiente de incerteza sobre a sua correta mensuração e potenciais impactos no balanço patrimonial e resultados consolidados”*, em que o reconhecimento do patrimônio não auditado *“tem o potencial de causar impactos na distribuição de resultados aos acionistas minoritários”*.

58. De acordo com a Acusação, a BDO não teria auditado as informações de todas as entidades do grupo societário em que se insere a Companhia, tendo se baseado em informações auditadas por outros profissionais para os componentes que julgou não significativos.

59. Discute-se, neste ponto do PAS, se a Auditora: **(i)** adequadamente definiu a materialidade para seleção dos componentes não significativos que não seriam auditados pela própria BDO; e **(ii)** obteve segurança razoável sobre os valores que não auditou, para garantir que não levariam à distorção relevante nas demonstrações financeiras sob sua auditoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

60. Como relatado, de acordo com a tese acusatória, os Acusados teriam deixado de observar as normas contábeis acima referidas na medida em que:

- (i) *“Para os exercícios de 2013 a 2016, o auditor deixou de definir expectativas em relação às variações das contas, assim como não determinou quais seriam as diferenças aceitáveis em relação às expectativas”*;³⁰
- (ii) Foram apresentadas explicações “*genéricas*” para as variações analisadas, desacompanhadas de justificativas apropriadas³¹;
- (iii) *“Não é descrito pelo auditor onde conseguiu as informações descritas, assim como não há evidência de documentações verificadas para sua confirmação”* ³²;
- (iv) Diversas controladas do grupo auditado “*não eram auditadas individualmente, o que significa que o auditor não teve nenhuma base para conforto sobre esses saldos*”. Com efeito, um montante, superior aos critérios de materialidade e significativo no contexto geral dos trabalhos, deixou de ser auditado em todos os exercícios analisados (de 2013 a 2016).³³

61. De início, em suas razões de defesa protocoladas aos autos, os Defendentes sustentam ter havido ruídos na comunicação com a SNC durante o curso da inspeção, tendo apontado: **(i)** falta de clareza nos questionamentos feitos pela Área Técnica por meio do Ofício nº 400/2020³⁴; **(ii)** indevida extensão das conclusões para todo o período de 2013 a 2016, bem como para dezenas de sociedades do grupo como supostamente não auditadas³⁵; e **(iii)** análise seletiva dos papéis de trabalho de auditoria³⁶.

62. Respeitosamente, entendo que tais argumentos não devem ser acolhidos.

³⁰ Doc. nº 1295376, §14.

³¹ Doc. nº 1295376, §14.

³² Doc. nº 1295376, §14.

³³ Doc. nº 1295376, §§19, 24, 25 e 27.

³⁴ Doc. nº 1371114, §140.

³⁵ Doc. nº 1371114, §141.

³⁶ Doc. nº 1371114, §142.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

63. Não vislumbro obscuridade ou extensão temporal dos questionamentos feitos pela SNC, por meio do Ofício nº 400/2020. O referido Ofício indica, inclusive, de forma expressa o período de abrangência das solicitações: *“Reportamo-nos aos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da JBS S.A., referentes aos exercícios de 2013 a 2016 (...)”*.

64. Também não restam dúvidas de que a Acusação para os demais exercícios sociais não deriva de espraçamento das conclusões tomadas para o exercício social de 2014, este mencionado exclusivamente à título exemplificativo do que foi apurado durante a inspeção. Os papéis de trabalho, mencionados como não considerados pela Defesa, foram analisados e tratados pela Área Técnica na instrução deste PAS.

65. No mérito, a Defesa contesta a tese acusatória, argumentando que *“todos os componentes não significativos (que eram operacionais) tinham suas demonstrações financeiras auditadas pela BDO ou por outras empresas de auditoria, no Brasil ou no exterior, com relatórios específicos de auditoria emitidos”*³⁷.

66. Em reforço, afirmam que:

“Em todos os exercícios sociais discutidos, os componentes julgados como não significativos tiveram 96% a 99% de seus ativos totais auditados, seja pela própria BDO, seja por outros auditores independentes, como a KPMG. E, independentemente disso, a BDO também realizou procedimentos de revisão analítica de finalização, de forma a analisar se existiam outros fatores

³⁷ “153. Por sua vez, as entidades indicadas em vermelho como não tendo sido auditadas são as entidades não operacionais do grupo – as já mencionadas holdings. Percebe-se que a maior parte das sociedades indicadas nas tabelas do item 19 do termo de acusação como não tendo sido auditadas eram, na realidade, holdings não operacionais. 154. Para o exercício de 2013, 96% dos ativos totais dos componentes não significativos foram submetidos a auditoria externa, conforme evidencia a tabela ao final da planilha reproduzida acima. 155. No exercício de 2014, 97% dos ativos totais dos componentes não significativos foram submetidos a auditoria externa, conforme tabela 39 contida na aba relativa a esse exercício: [tabela - pág. 53 da defesa 1371114] 156. Já para o exercício de 2015, 98% dos ativos totais foram auditados: [tabela - pág. 53 da defesa 1371114] 157. E por fim, para o exercício de 2016, 99% dos ativos totais: [tabela - pág. 54 da defesa 1371114] 158. O quadro abaixo consolida as informações quanto aos montantes auditados e não auditados de componentes não significativos em cada exercício: [tabela - pág. 54 da defesa 1371114]”. (Doc. nº 1371114, § 148 e 153-158).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

significativos que poderiam afetar riscos em relação à entidade e ao consolidado”³⁸.

67. No mais, os Defendentes sustentam que a materialidade definida para a auditoria dos componentes é muitíssimo inferior ao valor de materialidade global para o grupo, apontado pela Acusação como sendo de R\$1,5 bilhão. Além disso, os Defendentes argumentaram que os parâmetros indicados como mais adequados pela SNC (i.e., o Resultado Consolidado e o Resultado da Controladora) estariam objetivamente errados e inadequados à realidade da Companhia.

68. A Defesa insistiu que o Resultado não seria uma base de comparação adequada, já que, no segmento da companhia auditada, os agentes de mercado têm margens pequenas, são alavancados e costumam apresentar oscilação em seus resultados, que podem inclusive ser negativos. Por isso, os Defendentes apresentaram tabela comparativa com a receita líquida, que evidenciaria que o total de ativos e receitas não auditadas teria sido aceitável³⁹.

69. Concorde com a Defesa neste ponto e entendo que assiste razão aos Acusados.

70. Conforme sólida jurisprudência deste Colegiado⁴⁰, segundo as próprias normas contábeis emanadas pelo CFC, “como regra geral, o julgamento profissional do auditor sobre o exame de materialidade deve ser preservado, vez que ele conhece os riscos e as limitações do trabalho de auditoria e está na posição mais adequada para avaliar a materialidade de valores envolvidos nas demonstrações financeiras da entidade auditada”.

71. As definições dos parâmetros essenciais para o planejamento da auditoria devem considerar todos os destinatários das demonstrações financeiras, contemplando os acionistas de diferentes perfis, os *stakeholders* e o mercado em geral. A existência de informações fidedignas nas demonstrações financeiras é fundamental para garantir, por exemplo, que as mesmas sejam capazes ter reflexos: (i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia auditada; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou (iii) na decisão dos investidores de exercer direitos inerentes à

³⁸ Doc. nº 1371114, § 181.

³⁹ Doc. nº 1371114, §§ 176 e 177.

⁴⁰ Por exemplo, confira-se PAS CVM nº RJ2013/13355, julgado em 24/11/2016; e PAS CVM 19957.006304/2018-47, ambos sob relatoria do Diretor Henrique Machado.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia auditada⁴¹.

72. Contudo, não se pretende aqui, em qualquer modo, invadir a margem de discricionariedade reservada ao julgamento profissional do auditor independente. Em linha com precedentes deste Colegiado,⁴² em regra, a responsabilidade dos auditores independentes pela não identificação de distorções contábeis somente será possível quando (i) não tiverem atendido o padrão de diligência esperado ou (ii) tiverem deixado de observar as normas que regulam a sua profissão.

73. De início, os elementos do caso concreto não permitem inferir que os critérios de materialidade adotados para guiar o planejamento dos trabalhos de auditoria do grupo eram inadequados para detectar potenciais distorções que pudessem impactar o balanço patrimonial e os resultados consolidados do grupo auditado. Ao contrário, neste ponto, a Defesa logrou êxito em comprovar que os critérios eram adequados.

74. Quando da definição da materialidade para a seleção dos componentes não significativos que não seriam auditados, como será abordado detalhadamente na Seção VIII deste Voto, o *benchmark* utilizado para fins do cálculo foi razoável e consistente com os padrões normativos para a sua determinação.

75. Conforme determina o item 6 da NBC TA 200, a definição da materialidade, além de ser questão atribuída ao julgamento profissional do auditor independente, será pautada pelo exame das “circunstâncias envolvidas e são afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades dos usuários das demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de uma distorção, ou por uma combinação de ambos”.

⁴¹ Nesse sentido, vale lembrar que os auditores independentes são promotores do Princípio do *Full and Fair Disclosure*. Assim explicam Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik: “O princípio do disclosure pode ser assim resumido: uma vez **adequadamente provido das informações relevantes sobre a companhia e sobre os títulos por ela emitidos, o investidor terá condições de avaliar o mérito do empreendimento e a qualidade dos papéis**. Com efeito, a agência reguladora do mercado de capitais brasileiro, a CVM, da mesma forma que ocorre com suas congêneres em outros países, não escolhe as companhias que podem abrir o capital, nem realiza exame de mérito do empreendimento; cumpre-lhe basicamente exigir a prestação das informações e sua disponibilização para o público. (...) Dessa forma, o postulado básico da regulação do mercado de capitais é de que o investidor estará protegido na medida em que lhe sejam prestadas todas as informações relevantes a respeito das sociedades com os títulos publicamente negociados.” (grifei) (CARVALHOSA, Modesto. Modesto, e Nelson Eizirik Estudos de Direito Empresarial, 1ª edição. Editora Saraiva, 2010. p. 382)

⁴² PAS CVM nº RJ2015/13670, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 06/03/2018.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

76. Por sua vez, o item A51 da NBC TA 600 (R1) que a “decisão da equipe encarregada do trabalho do grupo a respeito de quantos componentes selecionar [...], quais componentes selecionar e o tipo de trabalho a ser executado sobre as informações contábeis dos componentes individuais selecionados pode ser afetada” tanto pela “importância financeira individual ou o risco atribuído ao componente em comparação com outros componentes nesta categoria”, quanto “se o componente está sujeito a auditoria exigida por lei, regulamento ou outra razão”.

77. Como atestam as planilhas apresentadas pelos Defendentes⁴³, a avaliação da BDO acerca da suficiência de evidência de auditoria dos componentes contemplava fatores quantitativos e qualitativos, tais como: (i) a representatividade dos ativos e da receita não auditados sobre a receita total (da Controladora ou do Consolidado); (ii) a operacionalidade do componente; e (iii) a existência de relatórios de auditoria externa.

78. Também noto que os Defendentes conseguiram demonstrar que obtiveram segurança razoável sobre os valores que não foram auditados, buscando garantir que não levariam à distorção relevante nas demonstrações financeiras sob sua auditoria. Nesse sentido, menciono que:

- (i) A evidência de auditoria substancial para os componentes não significativos para todos os exercícios sociais compreendidos na análise, que compreenderam entre 96% e 99% dos ativos totais dos componentes não significativos⁴⁴;
- (ii) A utilização de procedimentos adicionais de análise das demonstrações financeiras auditadas de cada um dos componentes não significativos efetivamente operacionais (“*FAR - Final Analytical Review*”)⁴⁵; e
- (iii) Verificação de notas de auditoria externa⁴⁶.

⁴³ Docs. 2, 3 e 24 do “Anexo PAS CVM nº 19957.005248/2021-29 (BDO Paulo e Raul)” (Doc. 1371115)

⁴⁴ Docs. 2, 3 e 24 constantes do “Anexo PAS CVM nº 19957.005248/2021-29 (BDO Paulo e Raul)” (Doc. 1371115); e Doc. 1371114, §168.

⁴⁵ Doc. 1371114, §164-167.

⁴⁶ Doc. 1371114, §163.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

79. Desse modo, respeitosamente, entendo ser improcedente a alegação de que a BDO deixou de obter qualquer conforto de auditoria sobre saldos materiais de entidades do grupo que não foram auditadas elencadas no item 19 da Acusação, em relação aos exercícios sociais de 2013, 2014, 2015 e 2016.

80. Demonstrou-se, portanto, que a BDO e seus responsáveis técnicos adequadamente obtiveram evidência de auditoria suficiente para dar conforto quanto aos componentes do grupo, tendo diligenciado para mitigar o risco de distorções relevantes que pudessem impactar nos resultados consolidados.

81. Além disso, a definição, seleção e tratamento dos componentes não significativos obedeceram os parâmetros fixados nas normas de contabilidade brasileiras aplicáveis, determinando-se, com base no julgamento profissional do auditor independente, que componentes deveriam ser tratados como relevantes e materiais.

82. Concluo pela absolvição dos Acusados com relação ao primeiro grupo de imputações, que se refere ao suposto descumprimento dos itens 5 e 7 da NBC TA 520, bem como dos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600, em relação ao exame das demonstrações financeiras do grupo auditado, nos exercícios sociais de 2013 a 2016.

V. PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

83. O segundo grupo de irregularidades trata do descumprimento, em tese, ao item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09, por supostamente terem os Acusados alterado e incluído papéis de trabalho após a data de sua opinião originalmente emitida.

84. Conforme relatado, a Auditora arquivou relatórios de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 2013 a 2016, originalmente, em 20/03/2014, 09/03/2015 e 16/03/2016. Porém, essas datas não correspondiam àquelas registradas em diversos papéis de trabalho que ampararam os relatórios referentes aos exercícios sociais de 2013 e 2014, já que eram datados de 2016. Ou seja, alguns dos papéis de trabalho que embasaram os relatórios de auditoria enviados à CVM foram datados posteriormente ao arquivamento original daqueles mesmos relatórios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

85. Além disso, a Acusação listou, de forma não exaustiva, diversos papéis de trabalho que nem ao menos incluíam a informação sobre a última data de revisão.

86. Restou demonstrado, portanto, que a Auditora não cumpriu a determinação do item 16 da NBC TA 230, vigente à época. A norma determina que, se houver qualquer modificação dos papéis de trabalho posterior à montagem do arquivo final de auditoria, as razões específicas para tanto devem ser documentadas, assim como a data de revisão e por quem foram revisados.

87. Como os procedimentos novos ou adicionais executados não foram documentados nos papéis de trabalho alterados, tornou-se impossível concluir, com base em tais documentos, quais procedimentos foram efetuados originalmente e quais foram efetuados em 2016. Aqui, certamente, não houve diligência por parte dos acusados.

88. Os argumentos da Defesa neste ponto podem ser resumidos em duas frentes:

- (i) os relatórios de auditoria originais foram integralmente substituídos em 2016, mantidas suas conclusões técnicas, para refletir a reapresentação integral das demonstrações financeiras da Companhia, que visou adequá-las às regras norte-americanas da SEC e da PCAOB; e
- (ii) o relatório de auditoria não precisa ter um único conjunto de papéis de trabalho que são revisitados e modificados ao longo do tempo, já que se admite a reemissão integral de uma primeira versão, que permanecerá arquivada pela Auditora, mas perderá sua “vigência” a partir da substituição por novo “set” de documentos, que aproveita informações e arquivos dos anos anteriores.

89. Com a devida vênia, entendo que tais argumentos não devem ser acolhidos.

90. Nos termos do item 16 da NBC TA 230, devem ser registradas as justificativas para cada alteração em papéis de trabalho pertinentes aos relatórios de auditoria emitidos constantes dos arquivos finais de auditoria. A finalidade dessa norma é dupla: *de um lado*, permite conhecer o histórico e os motivos das alterações; e, *de outro lado*, reforçar o caráter permanente dos relatórios emitidos, evitando-se alterações injustificadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

91. A norma tutela a segurança em relação ao conteúdo dos procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras que levaram à emissão do relatório de auditoria, somente admitida a sua alteração mediante formalização das justificativas adequadas. Para além disso, os papéis de trabalho são fundamentais para o registro dos procedimentos, diligências e cuidados tomados na condução dos trabalhos de auditoria, que são tão importantes para avaliar se a conduta do auditor independente se alinhou, no caso concreto, ao nível de diligência estabelecido pelas normas de auditoria independente brasileiras.

92. O adequado registro dos procedimentos de auditoria não deve ser visto como mero formalismo regulatório. Tal registro serve, inclusive, como proteção aos próprios auditores independentes, que poderão se utilizar do *paper trail* por eles construído para proteger o elemento subjetivo e demonstrar que desempenharam adequadamente as obrigações de meio que lhe são atribuídas, tendo atuado com diligência, cautela e cuidado.

93. Adicionalmente, pensando no importante papel de *gatekeepers* dos auditores independentes em defesa dos direitos e interesses de acionistas, administradores e *stakeholders* em geral, conforme expusemos nos §§29 a 49 acima, estas evidências constantes dos papéis de trabalho são valiosas também para dar cumprimento ao citado sistema de freios e contrapesos nas múltiplas relações internas e externas, que permeiam as companhias abertas.

94. Com efeito, o arcabouço das normas de contabilidade para auditoria independente emanadas pelo CFC não comporta o entendimento de que a substituição de um relatório de auditoria implicaria na invalidação ou na suspensão da “vigência” do anterior conjunto dos respectivos papéis de trabalho, sob pena de criar inaceitável instabilidade aos destinatários dessas informações.

95. A partir dessa interpretação finalística, resta nítido que a anotação das justificativas não pode ser genérica. Não basta dizer que os papéis de trabalho foram alterados, sem apontar cada um dos ajustes e relacioná-los especificamente à diferença da norma internacional aplicável em relação à norma brasileira. A justificativa genérica de “adequação à legislação norte-americana e às regras editadas pelo PCAOB” não deve ser acatada.

96. A regra geral é a não alteração dos papéis de trabalho, sendo que, caso as alterações se façam necessárias, a sua admissibilidade é feita em regime de exceção e deve ser obrigatoriamente justificada, com as devidas explicações e contextualizações dos motivos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

que amparam a necessidade das alterações. O efeito pretendido é proteger a assegução da fidedignidade das demonstrações financeiras da companhia auditada.

97. Observo que a divisão em dois supostos “sets” de papéis de trabalho não se coaduna com as normas vigentes, notadamente quanto a alterações feitas depois da montagem do respectivo arquivo final de auditoria. Assim, o relatório do auditor não pode ser simplesmente substituído com “arquivamento” na Auditoria da versão anterior. Ao contrário do que expôs a defesa, o item 16 da NBC TA 230 determina explicitamente que quaisquer alterações devem ser justificadas e explicitado quando e por quem executadas. Assim sendo, deve haver um único conjunto de documentos (ou “set”, empregando o termo da Defesa) que, na hipótese de alteração, deve ser anotado e atualizado⁴⁷.

98. No mais, como a Auditoria não procedeu à documentação regular das alterações, ainda que fosse possível conseguir acesso às duas versões, não conseguiria distinguir quais teriam sido as alterações, suas justificativas específicas em relação às normas contábeis estrangeiras e, tampouco, o responsável por cada ajuste.

99. Portanto, deve prevalecer o entendimento externado pela SNC, de que “independente das demonstrações financeiras de 2014 terem sido reemitidas com relatório do auditor datado de 5 de agosto de 2016, o auditor não poderia ter alterado seus papéis de trabalho originais, sem a formalização adequada das justificativas, das alterações realizadas e dos responsáveis pelas alterações” (grifei). O mesmo vale em relação aos outros exercícios sociais referidos pela Acusação, observando-se que houve a reapresentação voluntária das demonstrações financeiras da companhia auditada de 2013, 2014 e 2015.

100. Assim, entendo que restou demonstrada a violação ao disposto no item 16 da NBC TA 230, por terem os Acusados alterado os papéis de trabalho após a emissão dos relatórios

⁴⁷ Veja-se que o item 13 da NBC TA 230 dispõe que, “se, em circunstâncias excepcionais, o auditor executar procedimentos novos ou adicionais ou chegar a outras conclusões após a data do relatório, o auditor deve documentar (ver item A20): (a) as circunstâncias identificadas; (b) os procedimentos novos ou adicionais executados, a evidência de auditoria obtida e as novas conclusões alcançadas, e seu efeito sobre o relatório do auditor; e (c) quando e por quem as modificações resultantes da documentação de auditoria foram executadas e revisadas”. Contudo, o foco deste PAS é o item 16 da mesma NBC TA 230. Como disciplina o item 16, em outras circunstâncias não contempladas no item 13, nas quais o auditor julgar necessário modificar a documentação de auditoria existente ou acrescentar nova documentação de auditoria após a montagem do arquivo final de auditoria, o auditor, independentemente da natureza das modificações ou acréscimos, deve documentar (a) as razões específicas para fazê-los; e (b) quando e por quem foram executados e revisados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

de auditoria relativos aos referidos exercícios sociais e montagem dos arquivos finais de auditoria, sem a devida e adequada formalização das alterações. Concluiu pela condenação dos Acusados em relação a este segundo grupo de imputações.

VI. AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTE DECORRENTE DE FRAUDE

101. No terceiro grupo de imputações, a Acusação identifica irregularidades na avaliação dos riscos de distorção relevante decorrente de fraude, ao não documentar qualquer indagação à administração ou aos responsáveis pela governança da companhia auditada, o auditor e os responsáveis técnicos deixaram de observar os itens mencionados 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalentes aos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016, além dos itens 8 e 10 da NBC TA 230.

VI.I A Atuação do Auditor Independente na Avaliação

102. Nos termos da NBC TA 230 e da NBC TA 240, o auditor deve avaliar os riscos de distorção relevante decorrente de fraude nas informações contábeis da Companhia. O papel do auditor é de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, seja por erro ou fraude, como apontado pela Acusação.

103. Portanto, o que se apurou neste PAS foi se a Auditora documentou procedimentos suficientes para detecção desse risco. Como visto na Seção III, a atuação diligente do auditor é fundamental para reduzir os problemas de agência inerentes às relações de governança corporativa, equipando os acionistas e os órgãos sociais da companhia auditada para supervisionar, sindicar e prevenir a ocorrência de eventuais fraudes e outras distorções.

104. Cabe ao auditor independente adotar comportamento diligente e cuidadoso, escolhendo filtros de detecção e outras ferramentas capazes de prevenir tais desvios, dando cumprimento às normas profissionais de auditoria independente e aos procedimentos previstos nos papéis de trabalho.

105. Não há aqui juízo pelo reconhecimento ou não de existência de fraude ou distorção relevante na companhia auditada, com colaboração da empresa de auditoria. Não há correlação necessária e obrigatória entre a atuação do auditor independente e a ocorrência



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

de fraude ou distorção relevante na companhia auditada. O contexto é apurar se os filtros de detecção eram adequados à época dos fatos.

106. Pode-se pensar em casos nos quais haja fraudes ou distorções relevantes em determinada companhia auditada, mas que os auditores independentes sejam isentados de responsabilidade. Como contraponto, pode-se pensar também em casos em que não há fraude ou distorções relevantes, mas que os auditores independentes sejam responsabilizados por deixarem de observar as normas que lhe são aplicáveis. As obrigações são de meio e não de resultado, razão pela qual estas variáveis são desdobramentos lógicos deste modelo regulatório.

107. O ponto central aqui são os cuidados e diligências empregados. Os procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas adotadas pelos auditores para conhecer a companhia auditada e o seu ambiente. Os filtros de detecção escolhidos e a avaliação dos riscos de distorções relevantes, com a subsequente necessidade de documentação da atuação responsável dos auditores independentes nesta direção.

108. Não se pretende exigir que os auditores independentes assegurem, de forma absoluta, a inexistência de erros, fraudes e outras irregularidades contábeis em demonstrações contábeis submetidas à auditoria. Qualquer exigência neste sentido seria descontextualizada com a conformação das obrigações de meio (e não de resultado) aplicáveis aos auditores independentes. Entretanto, o que se espera do auditor independente é que ele adote os cuidados necessários para que falhas relevantes não ocorram.

109. A atuação do auditor independente precisa ser analisada *caso-a-caso*, a fim de que o julgador possa determinar se as obrigações que lhe são atribuíveis foram devidamente cumpridas. É necessário entender quais seriam os procedimentos suficientes para cumprimento à avaliação de risco de fraude conforme prevista nas normas NBC TA 240 e NBC TA 230 e, então, confrontar essas exigências com a documentação que descreve os trabalhos conduzidos pela BDO.

VI.II. Os Procedimentos Necessários para Avaliação

110. Os itens 16 e seguintes da NBC TA 240 especificam quais seriam os procedimentos necessários para o cumprimento das regras aplicáveis à avaliação dos riscos de fraude. O item 17 prevê que o auditor independente deve fazer indagações à administração da

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página 29 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Companhia, aos responsáveis pela governança com relação à fraudes e à sua auditoria interna, se houver. Essas indagações devem averiguar, por exemplo: **(i)** quais avaliações são conduzidas por esses agentes, inclusive sua natureza, extensão e frequência; e **(ii)** o processo para identificar e responder a riscos de fraude na entidade, bem como se inclui previsão de comunicação da administração aos responsáveis pela governança.

111. Vale notar que a NBC TA 240 é detalhada sobre os procedimentos específicos para avaliação do risco de distorção relevante decorrente de fraude. A avaliação do auditor independente não pode ser executada de forma genérica ou superficial. Pela leitura do item 17, está claro que essa avaliação deve cobrir uma série de tópicos, do que resulta um mapeamento dos processos da companhia para identificação e tratamento de riscos de fraude.

112. Os itens 20 e 21 da NBC TA 240 contêm previsões que também apontam para um mapeamento dos processos da companhia, especificamente no que tange aos responsáveis pela governança, caso não sejam os mesmos agentes envolvidos na administração, inclusive para verificar se corroboram as respostas deles.

113. Por sua vez, os itens 18 e 19 da NBC TA 240 preveem que o auditor deve indagar à administração e outros responsáveis da entidade, conforme apropriado, bem como aos responsáveis pela auditoria interna, se houver, se os entrevistados têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude. Não se trata, por óbvio de mera formalidade, mas de uma obrigação concreta de interlocução, com reconhecidos e valiosos efeitos à estrutura de freios e contrapesos fundamental à governança corporativa.

114. Tanto é assim que o item 8 da NBC TA 230 prevê que o auditor independente deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda a natureza, a época e a extensão dos procedimentos executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis.

115. E, no mesmo sentido, o item 10 da NBC TA 230 dispõe que o auditor independente deve documentar discussões de assuntos significativos com a administração, os responsáveis pela governança e outros, incluindo a natureza dos assuntos significativos discutidos e quando e com quem as discussões ocorreram.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

116. Portanto, nos papéis de trabalho, é necessário registrar e reproduzir elementos de comprovação de que uma entrevista específica ocorreu e, para cumprimento da NBC TA 230, deve conter, no mínimo, as questões formuladas e um resumo das respostas, o nome do entrevistado e seu cargo, o local e a data da entrevista, além de outras notações necessárias para plena contextualização de auditor não envolvido.

117. No mesmo sentido, vale citar o item 45 da NBC TA 240, equivalente ao item 46 da NBC TA 240 (R1), que especifica quais análises do auditor aos riscos de distorção relevante devem ser documentadas, incluindo: (i) a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria para avaliar o risco decorrente de fraude, além da ligação entre esses procedimentos e o risco avaliado; e (ii) os resultados dos procedimentos de auditoria, inclusive os desenhos para monitorar o risco de a administração burlar controles.

118. É certo que os administradores não necessariamente teriam conhecimento de supostos erros e fraudes. O trabalho de auditor independente, neste ponto, não se traduz em uma obrigação de resultado e, como consequência, eventual não detecção de supostos erros e fraudes não implica em imediata compreensão de que houve descumprimento de norma de auditoria independente. Da mesma forma, tal como ponderei nos §§105 e 106 acima, há casos em que não há erros e fraude, mas que a responsabilidade dos auditores independentes se impõe por deixarem de observar as normas aplicáveis. As obrigações são de meio e não de resultado. Não há correlação necessária e obrigatória entre a atuação do auditor independente e a ocorrência de erros e fraudes na companhia auditada. O que se impõe é apurar se os filtros de detecção e demais procedimentos de auditoria foram adequados.

119. Cabe ao auditor independente obter segurança razoável e documentar que realizou os procedimentos específicos previstos pela NBC TA 230 e pela NBC TA 240. O descumprimento desse comando configurará falha da auditoria, mesmo que não haja fraude. Em tal hipótese, obviamente, com aplicação de análise razoável e proporcional, será reconhecida lesão, com gradação de menor gravidade e lesividade.

VI.III. A documentação dos procedimentos pela Auditora

120. Compulsando os autos, entendo que os papéis de trabalho de auditoria para os exercícios sociais de 2013 a 2016 não contêm evidência da realização de entrevistas, reuniões ou discussões, tampouco de quais pessoas teriam sido entrevistadas ou qual teria sido o conteúdo das conversas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

121. Como exposto no subtópico acima, o item 8 da NBC TA 230 detalha o conteúdo mínimo dos registros e indica que deveria ser suficiente para que um auditor não envolvido conhecesse detalhadamente o que foi feito.

122. Portanto, não merece prosperar o argumento da Defesa de que “*a extensão da documentação a ser produzida pelo auditor independente é uma questão de julgamento profissional*”. Respeitosamente, discordo aqui. Em que pese a extensão do detalhamento em si quanto ao conteúdo das informações possa se pautar dentro dos limites de certa discricionariedade ínsita ao julgamento profissional, trata-se de comando regulatório claro e específico, que, quanto aos seus aspectos mínimos mais objetivos, não reserva espaço para afastamento em razão de alegado julgamento profissional.

123. Adicionalmente, como cuidou de pontuar a Acusação, para além das normas de auditoria independente aplicáveis, o próprio planejamento de auditoria previa descrição mais detalhada das indagações à administração ou governança, por exemplo, nos papéis de trabalho “UTE” e “2.04 – Agenda de Reuniões de Planejamento” do exercício social de 2013.

124. O planejamento retratado no papel “UTE” do exercício social de 2013 estabeleceu que a Auditora deveria documentar as conversas para analisar o risco de distorção decorrente de fraude, inclusive registrando os nomes dos entrevistados.

125. No mesmo sentido, o papel “2.04 – Agenda de Reuniões de Planejamento” de 2013 prevê que o auditor deveria conhecer como a administração desenhou um ambiente de controle contra fraude na Companhia, inclusive, documentando, em uma ata das reuniões com a administração, se há riscos a serem transportados para a auditoria das demonstrações financeiras, entre outros quesitos.

126. Com base nas evidências trazidas aos autos, as condutas dos Acusados não foram aderentes às normas aplicáveis neste ponto tampouco aos próprios procedimentos previstos nos papéis de trabalho do planejamento. Os Acusados mencionaram papéis de trabalho para indicar que teriam documentado os procedimentos específicos que realizaram para detecção de risco de distorção relevante nas demonstrações financeiras decorrente de fraude.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

127. No entanto, esses papéis não contêm evidência adequada e suficiente da realização de tais procedimentos, uma vez que não continham o detalhamento mínimo necessário, tanto considerando as normas citadas acima quanto o próprio planejamento da Auditora para o exercício social de 2013.

128. O item 17 do papel de trabalho “UTE” é genérico nos exercícios sociais de 2013 a 2016. Não há menção da data das entrevistas, tampouco sobre quem foram os entrevistados. Não há descrição do teor da discussão, das informações coletadas ou da análise do auditor sobre as informações, nem como isso se refletiria na avaliação de risco de fraude. Entre 2014 e 2016, a descrição é apenas: “*Não foram identificados indícios de fraude*”.

129. Os papéis de trabalho “*Questionário de fraude*” são referidos nos exercícios sociais de 2015 e 2016, mas não contêm qualquer evidência de discussão com a administração. Nos exercícios sociais de 2013 e 2014, não há referência ao respectivo papel, que também não demonstra a ocorrência de entrevistas ou, minimamente, algum elemento sobre a visão da administração sobre os riscos de fraude e os respectivos controles.

130. Outro papel de trabalho citado pela Defesa foi o “UIC – Questionário de entendimento dos controles internos do cliente” que, igualmente, não contém evidência de entrevistas.

131. Os Defendentes apoiaram-se na tese de que essa avaliação de risco de fraude ocorreu “ao longo dos trabalhos de auditoria”, desde o “*background check*” do cliente, de modo inclusive informal e que não poderia ser incorporada ao “*checklist*” de auditoria.

132. Os Defendentes pontuaram que, embora os papéis de trabalho escolhidos pela SNC não contenham evidências no nível desejado pela Superintendência, dever-se-ia proceder a uma avaliação global do conjunto dos papéis de trabalho, que seria suficiente para comprovar que adequadamente evidenciou a realização de entrevistas. Neste ponto, respeitosamente, desconsideram os elementos trazidos aos autos e a ausência de comprovação sobre tais entrevistas em diversos períodos da amostragem.

133. A SNC verificou todos os documentos apontados pela Defesa e apontou que, também nesses, não há documentação adequada das indagações e das entrevistas com a administração da companhia auditada e demais responsáveis no grupo societário auditado, a fim de avaliar eventual distorção decorrente de fraude. Registre-se que, por razões óbvias, a

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página 33 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

auditoria não pode se fiar apenas no teor genérico de cartas de representação apresentadas pela companhia auditada.

134. Acerca das diligências citadas pelos Acusados, dos procedimentos citados⁴⁸, o único que se aproxima do teor exigido pela norma é a troca de e-mails com o departamento de governança e *compliance*. Os outros procedimentos não são específicos para avaliação do risco de distorção decorrente de fraude e, assim, não podem substituí-los.

135. Além disso, tal troca de e-mails não é suficiente. Embora os e-mails tenham sido trazidos aos autos pela Defesa, não há indicação de que serviria para o mapeamento da visão dos dirigentes e de outros responsáveis sobre os riscos de fraude para a Companhia, bem como os planos para sua mitigação, identificação e tratamento.

136. Ademais, os citados e-mails dizem respeito apenas à auditoria das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2016, tanto (i) a troca de correspondências realizadas entre a auditoria e o departamento de *compliance* da companhia auditada com questionamentos sobre potenciais fraudes, transações com partes relacionadas e outros temas sensíveis⁴⁹, quanto (ii) a troca de e-mails com administração da companhia auditada em maio⁵⁰ e junho⁵¹ de 2016 sobre questionário de transações com partes relacionadas. Há também diversas outras trocas de emails apontadas pela Defesa, mas referentes à troca de e-mails com administração da companhia auditada apenas a partir de junho de 2016.

137. A descrição contida nos papéis de trabalho dos exercícios sociais de 2013 até 2015

⁴⁸ A título exemplificativo das diligências para avaliação desses riscos, a Defesa citou: (i) o planejamento dos trabalhos na reunião “*Engagement Team Discussion (ETD)*”, bem como diversas outras reuniões para entendimento da entidade, para planejar a auditoria e para definir os procedimentos a serem executados; (ii) trocas de correspondências com a administração da Companhia e com seus departamentos de governança e *compliance* a respeito de potenciais fraudes; (iii) reuniões presenciais com diferentes áreas da Companhia para apresentar e discutir os resultados dos questionamentos e dos procedimentos realizados pela BDO; (iv) obtenção, para todos os exercícios, de carta de representação em que a administração da Companhia confirma, de forma única, todas as indagações e reuniões realizadas pela BDO no âmbito da auditoria, inclusive as informações dos questionários de análise de fraudes e sua adequação a leis, regulamentos e pronunciamentos contábeis, bem como confirma a divulgação completa das transações relevantes da JBS, de seus processos judiciais e de outras discussões jurídicas existentes; e (v) elaboração dos relatórios circunstanciados, emitidos em todos os exercícios, por meio dos quais se comunicava à governança sobre as fraquezas da Companhia, inclusive de controles internos para riscos de fraudes.

⁴⁹ Doc. 1371114, pág. 244.

⁵⁰ Doc. 1371114, pág. 282.

⁵¹ Doc. 1371114, pág. 292.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

sobre essa avaliação de risco de fraude não se presta a dar segurança de que esses procedimentos de fato foram executados, uma vez que são incipientes as evidências da atuação do auditor independente como *gatekeeper* na apuração e na detecção dos riscos de distorção relevante decorrente de fraude.

138. A falta de interlocução entre o auditor independente e a administração da companhia auditada pode e tende a levar a um arrefecimento do sistema de freios e contrapesos desejável à governança corporativa.

139. A Defesa pontuou que a extensão da documentação a ser produzida pelo auditor independente seria uma questão de julgamento profissional. Essa tese, ao menos na amplitude em que apresentada, não merece prosperar. Poderia até ser considerada caso se estivessem a discutir eventual detalhamento, maior ou menor, de conteúdo existente. Mas não é isso que está em foco neste PAS. O comportamento diligente associado ao cumprimento das normas de auditoria independente citadas não admite conter apenas a descrição genérica de que “*entrevistas foram conduzidas e não há risco*”.

140. Como já exposto, as normas contábeis requerem, dentre outros quesitos, que os entrevistados sejam listados, bem como a indicação da data das entrevistas, descrição do seu teor, as conclusões e a relação com a análise de risco do auditor.

141. Analisando o caso concreto à luz das disposições da NBC TA 230 e da NBC TA 240, no que diz respeito ao detalhamento da documentação dos procedimentos realizados, está claro que houve descumprimento de suas previsões, ainda que os efeitos de tais descumprimentos não estejam em discussão e sequer são objeto de apuração.

142. Cabe, sem dúvida, cuidado na análise quanto ao atendimento ou não atendimento da NBC TA 230 e da NBC TA 240 para não adotarmos o *hindsight bias* (viés de retrospectiva)⁵². A exigência de aderência por parte dos auditores independentes a tais normas ganhou relevância por conta de episódios corporativos e políticos envolvendo a companhia auditada, que apenas se revelaram em 2016 e ganharam repercussão midiática.

143. A Defesa reforçou que, a partir das primeiras notícias divulgadas na mídia em

⁵² Conforme voto da Diretora Flavia Perlingeiro no âmbito do PAS CVM nº 2018/4441, sob relatoria do ex-Diretor Henrique Machado, j. em 04.11.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

meados de 2016, acerca de tais episódios corporativos e políticos envolvendo a companhia auditada, houve uma mudança nos procedimentos da Auditora para avaliação de riscos de distorção decorrente de fraude. A esse respeito, citou uma série de medidas tomadas pela BDO no sentido de apurar os fatos, inclusive envolvendo reuniões com o Presidente da companhia auditada. No entanto, a Acusação compreendeu não apenas a avaliação dos procedimentos no contexto das referidas notícias, mas também o período de 2013 a 2015.

144. Cabe ao julgador ter o cuidado para não exigir dos Acusados um comportamento baseado em informações que não estavam disponíveis à época e que só se revelaram posteriormente. Não se quer fazer isso aqui. Neste ponto, o juízo é e deve ser baseado nas evidências trazidas aos autos e, neste aspecto, embora a Defesa tenha trazido argumentação consistente para que se evite o indesejável *hindsight bias* (viés de retrospectiva), as provas dos autos não demonstram o cumprimento das citadas normas contábeis de auditoria independente.

145. A Defesa buscou cruzar este ponto com os aspectos considerados no julgamento do PAS CVM nº 2018/4441, ocorrido em 04.11.2020, em que se analisou alegação de ausência de evidências de auditoria para demonstrar a realização de procedimentos de auditoria, com relação à identificação de distorções relevantes decorrentes de fraudes em outra companhia auditada. Não participei daquele julgamento, mas por respeito aos precedentes da CVM, fiz uma análise cuidadosa comparando este caso com aquele. Embora semelhantes em alguns aspectos, o conjunto probatório trazido aos autos neste caso tem diferenças relevantes em relação àqueles do precedente citado pela Defesa.

146. Em cada julgamento, o Colegiado da CVM deve considerar o conjunto das questões trazidas, bem como as especificidades de cada imputação. Naquele caso⁵³, a referida acusação tratava apenas e especificamente de um exercício social, no que tange às indagações sobre fraude feitas à administração da companhia em questão. Em que pese naquele caso não terem sido apresentadas atas individualizadas de reunião feitas com a administração a respeito de risco de fraude, foram trazidos outros papéis de trabalho, que robusteceram o material probatório em relação à adoção de comportamento diligente por parte dos auditores independentes. Havia registros de que foram realizadas diversas reuniões e procedimentos de controle quanto ao entendimento da administração naquele caso. Os papéis de trabalho continham apontamentos de questionamentos formulados pela auditoria

⁵³ PAS CVM nº 2018/4441, j. em 04.11.2020.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página 36 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

independente sobre o tema, com evidências trazidas aos autos de que foram efetivamente realizados os cuidados em relação ao exercício social em tela.

147. Havia, também, registros com os nomes dos executivos com os quais reuniões foram feitas, suas áreas de atuação e datas de realização das reuniões com excertos de agendas de reuniões, e, ainda, documento em que constavam expressamente questionamentos feitos pelos auditores e registros de período específico de entrevistas com funcionários selecionados de modo aleatório, com questionamentos para obtenção de entendimento sobre o risco ou a existência de fraude.

148. Por todo o exposto, concluo pela condenação dos Acusados em relação a este terceiro grupo de imputações.

VII. AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES

149. O quarto grupo de imputações diz respeito ao suposto descumprimento das normas de contabilidade para auditoria independente aplicáveis à seleção de amostra em auditoria, notadamente a NBC TA 530, que trata do uso de amostragem estatística e não-estatística na definição e seleção da amostra de auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes e na avaliação dos resultados da amostra.

150. A norma estabelece que o auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco a um nível mínimo aceitável e selecionar os itens para amostragem de forma aleatória. Além disso, prevê que, se identificadas distorções, o auditor deve avaliar o que pode tê-las causado, se afetam o procedimento de auditoria e se os itens selecionados são representativos da população, entre outros procedimentos.

151. A BDO empregou técnica de amostragem de unidade monetária⁵⁴, por meio de *software* específico. Esse método trata cada R\$ (Real) como uma unidade de amostra, a

⁵⁴ A Defesa explica sucintamente a metodologia adotada, denominada “MUS” ou “MUS Aggregate”: “294. A metodologia utilizada pela ferramenta para a obtenção de amostras foi a chamada *monetary unit sampling* (amostragem de unidade monetária), também referida ao longo deste capítulo como “MUS”. Esse método usa a distribuição de probabilidade hipergeométrica para cálculos de tamanho da amostra. Isso significa, em outras palavras, que o MUS considera que a população é monetária, de modo que cada real se torna um item da população. Tendo em vista que números maiores possuem mais unidades monetárias, essa metodologia acaba sendo tendenciosa a números maiores, o que implica na seleção de itens de maior



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

serem selecionados com igual probabilidade. Sendo assim, o efeito prático é de maior incidência de valores de maior montante.

152. Ao interpretar as normas que tratam do uso de amostragem estatística e não-estatística na definição da amostra de auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes e na avaliação dos resultados da amostra, a SNC reputou que os Acusados: *“não observaram, para os trabalhos referentes aos exercícios de 2013 a 2016, o descrito pelos itens A66⁵⁵ e A67⁵⁶ da NBC TA 500 (R1), correspondentes aos itens A55 e A56 da mesma Norma antes de sua revisão em 2016, e pelos itens 6, 7, 8⁵⁷, 12 e 13⁵⁸ da NBC TA 530, ao*

valor. Isso ocorre inclusive por uma questão de eficiência na seleção dos itens, já que itens de maior valor tendem a ser mais relevantes dentro da população.²⁹⁵ Mas isso não significa dizer que o método de seleção dos itens deixa de conferir a mesma chance para seleção de cada unidade, ao contrário do que alega a acusação. O fato de a ferramenta ser tendenciosa a itens de maior valor é inerente ao método e MUS, e não significa dizer que há qualquer direcionamento à escolha de determinados itens em detrimento de outros – a ferramenta dá oportunidade para seleção de todos os itens. Em outras palavras, imagine-se que determinado produto foi colocado para uma rifa de 100 bilhetes. O fato de determinado indivíduo adquirir 51 bilhetes o deixa com mais chances de ganhar a rifa, mas não significa que os demais adquirentes também não tenham chances. (...)301. Aqui, cabe um parêntese para explicar a função “MUS Aggregate” do IDEA. Essa função é utilizada para a seleção de amostras quando a base de seleção (a população) contém informações agregadas em lotes, que precisam ser abertos para definição do item que será testado.³⁰² A acusação focou nos papéis de trabalho da BDO que tratam da seleção de amostras relacionadas às receitas de empresas do grupo. 303. A seleção de amostras de receitas é sempre feita por meio da função MUS Aggregate. Isso porque o grupo JBS possui diversas filiais, e cada uma emite inúmeras notas fiscais a cada mês. Essas notas são os itens sujeitos a testes, que ficam agrupadas em lotes mensais dentro de lotes relativos a cada filial. 304. A lógica do funcionamento da ferramenta IDEA continua sendo a mesma para a seleção dos itens de receitas que serão testados. O MUS determina as filiais e os lotes (meses) que serão testados, e a função MUS Aggregate determina as notas fiscais dentro daquele mês que deverão ser testadas. A seleção de itens por meio dessa função se torna mais eficiente do que a abertura de determinados lotes e a seleção de todos os itens dentro daquele lote”. (Doc. nº 1371114, §§ 294 a 304).

⁵⁵ A66 Embora o exame seletivo de itens específicos de uma classe de transações ou saldo contábil frequentemente seja um meio eficiente de obter evidência de auditoria, não constitui amostragem em auditoria. Os resultados de procedimentos de auditoria aplicados a itens selecionados dessa maneira não podem ser projetados para a população inteira; portanto, o exame seletivo de itens específicos não fornece evidência de auditoria referente ao restante da população. (Alterado pela Revisão NBC 3)

⁵⁶ A67 A amostragem em auditoria destina-se a possibilitar conclusões a serem tiradas de uma população inteira com base no teste de amostragem extraída dela. A amostragem em auditoria é discutida na NBC TA 530. (Alterado pela Revisão NBC 3)

⁵⁷ NBC TA 530: Requisitos. **Definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste:** 6. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra (ver itens A4 a A9). 7. O auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável (ver itens A10 e A11). 8. O auditor deve selecionar itens para a amostragem de forma que cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada (ver itens A12 e A13).

⁵⁸ NBC TA 530: **Natureza e causa de desvios e distorções:** 12. O auditor deve investigar a natureza e a causa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fazer a seleção para os testes da Receita e ao concluir sobre o resultado dos testes aplicados” (grifos do original)⁵⁹.

153. Para a Acusação, a metodologia adotada pela BDO para obtenção de amostras para aplicação de testes de detalhes teria implicado na seleção de itens específicos para teste em função de seu valor, sem dar a mesma chance de seleção a itens de pequeno ou menor valor. Assim, ao ver da SNC, a seleção feita por itens específicos não teria constituído “amostragem de auditoria”⁶⁰, os itens selecionados não seriam representativos da população⁶¹ como um todo e, portanto, o resultado dos testes realizados só se aplicaria aos itens testados, não podendo ser extrapolado para o restante da população.

154. Consoante o Termo de Acusação, em virtude de a BDO “selecionar os itens para teste pelo seu valor (itens específicos), os itens testados não são considerados como amostragem de auditoria (por não ter caráter aleatório dentro de um universo)”⁶².

155. A Defesa⁶³, por sua vez, evidenciou que a BDO utilizou ferramenta denominada IDEA, certificada e utilizada globalmente pela BDO e por outras empresas de auditoria, que adota metodologia para a obtenção de amostras conhecida como “*monetary unit sampling*” (amostragem de unidade monetária) ou, simplesmente, “MUS”.

156. A Defesa pontuou que a MUS considera que a população é monetária, de modo que cada real se torna um item da população e, assim, tendo em vista que números maiores possuem mais unidades monetárias, reconheceu que tal metodologia acaba sendo

de quaisquer desvios ou distorções identificados e avaliar o possível efeito causado por eles na finalidade do procedimento de auditoria e em outras áreas de auditoria (ver item A17). 13. Em circunstâncias extremamente raras, quando o auditor considera que uma distorção ou um desvio descobertos na amostra são anomalias, o auditor deve obter um alto grau de certeza de que essa distorção ou esse desvio não sejam representativos da população. O auditor deve obter esse grau de certeza mediante a execução de procedimentos adicionais de auditoria, para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que a distorção ou o desvio não afetam o restante da população.

⁵⁹ Item 71 do Termo de Acusação (Doc. 1295376).

⁶⁰ Cf. a NBC TA 530, “Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população”.

⁶¹ Cf. a NBC TA 530, “População é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir”.

⁶² Item 66 do Termo de Acusação (Doc. 1295376).

⁶³ Doc. 1680125, §86.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tendenciosa a números maiores, ainda que sem deixar de dar a chance de seleção a números menores.

157. A Defesa esclareceu, ainda, que, sem prejuízo da referida metodologia, por meio da mesma ferramenta, foi também utilizada função denominada “*MUS Aggregate*” para seleção de itens agrupados dentro de lotes⁶⁴.

158. A propósito, é justamente a NBC TA 530 a norma que se aplica quando o auditor independente decide usar amostragem na execução de procedimentos de auditoria, tratando do uso de amostragem estatística e não-estatística na definição e seleção da amostra de auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes e na avaliação dos resultados da amostra.

159. O emprego dessa técnica é admitido, sendo inclusive citado pelo Apêndice 4 da NBC TA 530 como método para seleção de amostra.

160. Para que não houvesse dúvida acerca do objeto da acusação, a SNC ressaltou que não está fundamentada no emprego da metodologia de amostragem de unidade monetária, mas em suposta seleção feita pelo auditor, em valores superiores a determinado montante.

161. Em manifestação técnica complementar⁶⁵, a SNC apontou algumas inconsistências que reputou existirem na seleção de amostras de auditoria:

“Em relação à seleção para Receitas, de 2013, por exemplo, a população total considerada para seleção pelo IDEA foi de R\$ 28.574.195.004, que inclui em duplicidade algumas filiais. Excluindo tais filiais duplicadas, o total da população incluída no IDEA para teste foi de R\$ 19.868.805.678 (vide Anexo I

⁶⁴ Com efeito, o Apêndice 1 da NBC TA 530 traz disposição nesse sentido: “Seleção com base em valor: 5. Ao executar os testes de detalhes, pode ser eficaz identificar a unidade de amostragem como unidades monetárias individuais que compõem a população. Após ter selecionado unidades específicas da população, como por exemplo, o saldo das contas a receber, o auditor pode, então, examinar os itens específicos, como por exemplo, os saldos individuais que contêm essas unidades monetárias. O benefício dessa abordagem para definir a unidade de amostragem é que o trabalho de auditoria é direcionado para itens de valor maior porque eles têm mais chances de serem selecionados e podem resultar em amostras de tamanhos menores. Essa abordagem pode ser usada juntamente com o método sistemático de seleção de amostras (descrito no Apêndice 4) e é muito eficiente quando os itens são selecionados usando a seleção aleatória. (grifos adotados)”

⁶⁵ Doc. nº 1391551, §§43-45.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- 1392123), o que resulta em um valor de R\$ 2,9 bilhões que não entraram na base do IDEA.

Ainda em relação ao teste de Receitas de 2013, os ANEXOS II à V (II - 1392124, III - 1392143, IV - 1392147 e V - 1392153) representam o papel de trabalho “10.08”, onde o auditor extrapola as diferenças encontradas e seleciona mais 2 unidades para testar, devido às diferenças identificadas. No entanto, as 2 unidades selecionadas também apresentam diferenças, inclusive superiores àquelas que motivaram a seleção adicional, conforme demonstrado no ANEXO VI (1392154).

De acordo com o próprio papel de trabalho do auditor (ANEXO V - 1392153), é destacado o risco de erro superior à PM, afirmando não ser possível concluir que o montante reconhecido não está materialmente incorreto (“we cannot conclude that the balance, in the amount of the recorded amount, is not materially misstated”), sem que um ajuste seja reconhecido na conta”.

162. A Área Técnica concluiu que, “além do auditor não ter condições de concluir que o montante testado está livre de erro material, sua conclusão foi baseada na extrapolação para um valor superior à população testada, sendo que o próprio valor não testado já é superior a referida materialidade”⁶⁶.

163. O suposto problema apontado pela Acusação não teria propriamente relação com o emprego da técnica de amostragem de unidade monetária, que é admitido e inclusive referido pelas normas aplicáveis como método para seleção de amostra; mas sim com o modo pelo qual foi implementado e com a extrapolação de conclusões decorrentes daquilo que a Acusação entendeu ter sido uma seleção de itens específicos.

164. A meu ver, os Defendentes lograram êxito em demonstrar que não houve seleção deliberada pelo auditor independente de valores superiores à população testada, tendo sido empregada uma ferramenta internacionalmente aceita e uma metodologia prevista na norma brasileira para a obtenção de amostras de auditoria.

165. Concordo com os argumentos trazidos pela Defesa no sentido de que não havia

⁶⁶ Doc. nº 1391551, p. 10.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

direcionamento, sendo improcedente a abordagem de que se trataria de exame seletivo de itens específicos de uma classe de transações ou saldo contábil, realizada de modo deliberado pelo auditor independente.

166. Entendo que a Defesa teve êxito em demonstrar que a ferramenta de *software* utilizada não dava ao auditor a prerrogativa de direcionamento à escolha de determinados itens em detrimento de outros.

167. Ao contrário, a ferramenta dava oportunidade para seleção de todos os itens, sendo que o método de seleção dos itens não deixava de conferir a mesma chance para seleção de cada unidade, ainda que, como visto, itens de valor maior tivessem mais chances de serem selecionados por estarem representados por um número maior de unidades.

168. Por meio da ferramenta MUS e da função *MUS Aggregate*, as amostras foram selecionadas aleatoriamente dentro da população e, portanto, os resultados dos testes podiam ser estendidos à totalidade da população.

169. Quanto à alegação de duplicidade com relação a algumas filiais para seleção pelo IDEA⁶⁷, trazida pela SNC (não no Termo de Acusação, mas em sua Manifestação Técnica acerca dos argumentos e fundamentos trazidos pela Defesa) estabeleceu-se controvérsia quanto à interpretação da soma de coluna em planilha constante de papel de trabalho relativo a receitas, posteriormente bem esclarecida pela Defesa⁶⁸.

⁶⁷ O item 43 da Manifestação SNC afirma que, “[e]m relação à seleção para Receitas, de 2013, por exemplo, a população total considerada para seleção pelo IDEA foi de R\$ 28.574.195.004, que inclui em duplicidade algumas filiais. Excluindo tais filiais duplicadas, o total da população incluída no IDEA para teste foi de R\$ 19.868.805.678 (vide Anexo I - 1392123), o que resulta em um valor de R\$ 2,9 bilhões que não entraram na base do IDEA.”

⁶⁸ “88. Ao contrário do que afirma a SNC, a base de seleção para a definição da população total foi de R\$22.777 milhões, que foi inserida na ferramenta IDEA para estabelecer a seleção pelo MUS AGREGATE. A base utilizada para seleção consta na primeira planilha do papel de trabalho “10.02 – seleção unidades receita 2013” (acessível pelo caminho “Papéis de trabalho / Item 1 – 1a Cópia dos papeis de trabalho 2013 a 2016 (JBS) / 9 Evidencia de auditoria / 2013 / .10- Receita / 10.02 – seleção unidades receita 2013.xls”).
89. A soma indicada de R\$28.574 milhões refere-se a uma simples soma de coluna, e não tem qualquer reflexo na população, uma vez que a coluna reflete as unidades selecionadas, incluindo mais de um item para certas unidades em razão da relevância em termos de faturamento. A coluna indica 69 unidades a serem consideradas como amostra, com a seleção de 2 unidades adicionais. Não se deve confundir a população com a base HEC HIT do MUS AGREGATE, que tem um funcionamento próprio, já explicado pelos DEFENDENTES no capítulo 8.2 de sua defesa. Esse ponto também já havia sido explicado pela BDO em sua resposta ao Ofício 400/2020 (Doc. 1 anexo à defesa, p. 26)”. (Doc. 1680125, §§88-89)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

170. De todo modo, cabe reconhecer que tal questão não foi objeto da acusação formulada neste PAS e, ainda, que também não afasta o quanto já detalhado acima acerca da improcedência da acusação quanto ao referido quarto grupo de irregularidades.

171. Pelo exposto, entendo que os Acusados devem ser absolvidos quanto às imputações relativas à suposta inobservância dos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1), correspondentes aos itens A55 e A56 da mesma NBC antes de sua revisão em 2016, e dos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530. Assim, concluo pela absolvição dos Acusados em relação a este quarto grupo de imputações.

VIII. MATERIALIDADE

172. Por fim, o quinto e último conjunto de imputações diz respeito aos parâmetros utilizados pelo auditor para o cálculo da materialidade nos exercícios sociais de 2013 a 2016. Para a Acusação, os valores de materialidade foram muito superiores ao que poderia ser considerado razoável, dado que materialidade global de auditoria variou entre 6 (seis) e 66% (sessenta e seis por cento) do valor do Resultado dos exercícios, como descrito no item 72 do termo acusatório.

173. Dessa forma, considerando as características específicas da Companhia e exercendo seu julgamento profissional, a Auditora escolheu empregar a receita líquida, e não o resultado, para definição do fator para cálculo da materialidade. Nos memorandos de materialidade referentes aos exercícios sociais de 2013 a 2016, a justificativa para tanto baseava-se no fato de que “até pouco tempo atrás” a companhia obtinha resultados próximos do equilíbrio (“*break even point*”, em que receitas e custos são muito próximos).⁶⁹

⁶⁹ Os memorandos de materialidade de todos os exercícios mencionam como justificativa o fato de que a “JBS NA is an entity based on revenues from animal protein sale in domestic and foreign markets. The company has the largest amount of net income between private companies in the country. The methodology of BDO determines 6 benchmarks depending on the industry in which the company operates, 43oito are: a) **profit-based entities and income: Income before taxes, or gross income;** b) Entities based on assets or investment funds: Total assets or net assets; c) Non-profit entities: Gross income or expenses; We follow the 43oito f guided by our methodology and take into account what we made explicit in the first paragraph of this topic in our understanding the Company is 43oito f the option). **However, the net profit of the Company until a few periods ago remained in position “near break even point”,** that is, its net profit is a very small 43oito f 43gem compared to the Company’s revenue, a similar situation occurs in retailers and resellers who have gross margin reduced and profit before income 43oito this type of business is somewhat volatile and sensitive to



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

174. A Defesa pontuou ainda que a NBC TA 320 não estabelece ordem de preferência entre diferentes “*benchmarks*” e expressamente prevê a possibilidade de utilização da categoria do resultado “LAIR”, mais comumente utilizada do que o lucro líquido.

175. Além disso, notou que a avaliação da SNC sobre o melhor “*benchmark*” estaria objetivamente errada, já que, no segmento da Companhia, os agentes de mercado têm margens pequenas, são alavancadas e costumam apresentar oscilação em seus resultados, que podem ser negativos.

176. Por fim, aduziu que a manutenção dos parâmetros utilizados pelo auditor ao longo dos anos, quando possível, é benéfica e recomendada nos trabalhos de auditoria. Lembrou que a KPMG foi responsável por auditar as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício de 2012, tendo igualmente escolhido a receita como “*benchmark*” e afirmou que não houve alteração relevante nas circunstâncias da Companhia, de 2012 para 2013.

177. Compulsando os autos, entendo que impõe-se a absolvição dos Acusados em relação ao quinto grupo de imputações, pelos fundamentos expostos a seguir.

178. Como visto na Seção III, deve-se preservar, em regra, o julgamento profissional do auditor, considerando-se que ele estaria em melhor posição para avaliar a materialidade de valores envolvidos nas demonstrações financeiras da entidade auditada.

179. Reconheço, assim, que a Área Técnica não pode se substituir no papel do auditor, propondo a responsabilização por descumprimento de norma meramente por discordar de sua conclusão técnica. De fato, a verificação do adequado cumprimento das normas deve ser feita a partir da diligência empregada nos trabalhos de definição e de cálculo de materialidade.

180. Em linha com precedentes⁷⁰, o julgamento profissional do auditor estará sobre o alcance de revisão da CVM, quando demonstrado que o critério adotado pelo auditor foi “desarrazoado, sem fundamento ou errado”. Não é o caso aqui.

market trends. Thus, in our 43oito f view, the best benchmark for the calculation of materiality is net sales”.(grifei)

⁷⁰ PAS nº RJ2013/13355, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 24/11/2016.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

181. A esse respeito, menciona-se a redação do item A29 da NBC TA 200 (R1), que determina:

*“A29. O julgamento profissional precisa ser exercido ao longo de toda a auditoria. **Ele também precisa ser adequadamente documentado.** Neste aspecto, **exige-se que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente para** possibilitar que outro auditor experiente, sem nenhuma ligação prévia com a auditoria, entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos para se atingir as conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a auditoria (NBC TA 230, item 8). **O julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentados pelos fatos e circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada e suficiente.**”*

182. Evidentemente, a margem de discricionariedade e de flexibilidade conferida ao auditor independente, quando da fixação da base de cálculo para a materialidade que orientará os trabalhos de auditoria, somente comporta a adoção de critérios razoáveis, fundamentados e pertinentes. Tais critérios devem ser fixados com respaldo nos fatos e nas circunstâncias do trabalho, bem como amparados por evidência de auditoria suficiente.

183. A toda evidência, no caso concreto, não vislumbro a presença dos elementos necessários a ensejar a revisão excepcional da CVM sobre o critério de materialidade escolhido, devendo-se preservar o julgamento profissional do auditor independente responsável.

184. A meu ver, os Defendentes conseguiram reunir evidências de auditoria e justificativas suficientes para demonstrar que a escolha da materialidade calculada por base da receita foi adequada e razoável nos exercícios citados pela Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

185. Em primeiro lugar, o critério de materialidade calculado a partir da Receita Líquida tem, em abstrato, aptidão para guiar a opinião e o julgamento profissional do auditor, conforme prescrito pelo item A5 da NBC TA 320⁷¹.

186. Adicionalmente, como consta dos papéis de auditoria apresentados, a BDO justificou a opção pela receita líquida ("net sales") para o cálculo da materialidade no âmbito dos trabalhos de auditoria da Companhia, dentre os seis *benchmarks* utilizados na metadologia do auditor, em todos os exercícios apurados neste PAS.⁷² Esta opção é inclusive coerente com a metodologia de definição de materialidade utilizada pela BDO.⁷³

187. Nesse sentido, observo que mesmo a Acusação reconhece (i) “ser possível verificar nos papéis de trabalho relacionados à definição da materialidade que houve uma formalização de justificativas para o percentual escolhido”⁷⁴; e (ii) ao menos para os exercícios sociais de 2013, 2014 e 2015, o critério empregado não teria se distanciado do razoável.⁷⁵

188. Adicionalmente, como apontado pelos Defendentes em suas manifestações protocoladas aos autos, existiam fundamentos válidos no caso concreto para respaldar a

⁷¹ “A5. Exemplos de referenciais que podem ser apropriados, dependendo das circunstâncias da entidade, incluem categorias de resultado informado como lucro antes do imposto, receita total, lucro bruto e total de despesa, total do patrimônio líquido ou ativos líquidos. O lucro antes do imposto de operações em continuidade é freqüentemente usado para entidades com fins lucrativos. Quando o lucro antes do imposto de operações em continuidade é volátil, outros referenciais podem ser mais apropriados, como lucro bruto ou receita total”.

⁷² “JBS SA is an entity based on revenues from animal protein sale in domestic and foreign markets. The company has the largest amount of net income between private companies in the country. The methodology of BDO determines 6 benchmarks depending on the industry in which the company operates, they are: a) **profit-based entities and income: Income before taxes, or gross income**; b) Entities based on assets or investment funds: Total assets or net assets; c) Non-profit entities: Gross income or expenses; We follow the options guided by our methodology and take into account what we made explicit in the first paragraph of this topic in our understanding the Company is part of the option). However, the net profit of the Company until a few periods ago remained in position "near break even point", that is, **its net profit is a very small percentage compared to the Company's revenue, a similar situation occurs in retailers and resellers who have gross margin reduced and profit before income tax of this type of business is somewhat volatile and sensitive to market trends. Thus, in our point of view, the best benchmark for the calculation of materiality is net sales**”.

(grifei)

⁷³ Conforme detalhado em comunicado do Departamento de Práticas Profissionais e Risk Managements da BDO, apresentado pela Defesa. (Doc. 1371114, §342)

⁷⁴ Doc. 1295376, § 81.

⁷⁵ Doc. 1295376, § 84-85



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

escolha da receita líquida como base de cálculo da materialidade nos exercícios sociais de 2013 a 2016:

- (i) A utilização da receita como *benchmark* para cálculo da materialidade pela KPMG, empresa responsável por auditar as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social de 2012⁷⁶;
- (ii) O interesse na manutenção de um mesmo *benchmark* para o cálculo da materialidade ao longo dos exercícios de 2013 a 2016, o que facilitaria a compreensão das informações pelos destinatários dos relatórios de auditoria⁷⁷;
- (iii) As particularidades da indústria de processados e de proteína animal, segmento que a Companhia auditada integrava, tais como as margens reduzidas e a volatilidade dos resultados, que sugerem, em tese, a inadequação do benchmark de resultado⁷⁸;
- (iv) A utilização da receita como *benchmark* como mais adequado ao setor; inclusive por outros auditores;⁷⁹ e
- (v) A utilização prática do resultado como benchmark para a materialidade poderia gerar distorções, especialmente nos exercícios em que a Companhia apurasse prejuízo. Nesse sentido, em simulação da utilização do Lucro Antes do Imposto de Renda (“LAIR”) como *benchmark* no exercício de 2015, os Defendentes apontam que seria obtido um valor de materialidade maior do que o valor obtido pela BDO com a utilização da receita como *benchmark*.⁸⁰

189. Por todo exposto, identifico diversas evidências convergentes de que a escolha do *benchmark* pela receita para o cálculo foi adequada e fundamentada, dentro da moldura de possibilidades razoáveis na sua determinação.

⁷⁶ Doc. 1371114, § 340.

⁷⁷ Doc. 1371114, § 343 e 345.

⁷⁸ Doc. 1371114, § 175.

⁷⁹ Doc. 1371114, § 175.

⁸⁰ Doc. 1371114, § 344-347.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

190. Especificamente em relação ao exercício social de 2016, a Acusação aponta que o fato de a materialidade global calculada pelo auditor ter representado 66% do resultado da companhia no período deveria ter despertado o ceticismo da BDO e de seu corpo técnico. Nesse cenário, auditor independente responsável “deveria se certificar que o percentual aplicado seria adequado para que o valor resultante não fosse tão representativo diante do Resultado da companhia”.

191. Respeitosamente, entendo que o julgamento profissional dos auditores independentes na determinação do *benchmark* adequado deve ser preservado também em relação ao exercício social de 2016, haja vista que não se demonstrou que se tratou de critério “desarrazoado, sem fundamento ou errado”.

192. Ao contrário, como demonstrado pela Defesa⁸¹, em função do prejuízo apurado no exercício de 2016, o cálculo de materialidade a partir do LAIR levaria a um valor de materialidade negativo, o que seria inadequado para orientar o planejamento dos trabalhos de auditoria.

193. Por estas razões, concluo que os Acusados devem ser absolvidos das imputações de descumprimento dos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320 e NBC TA 320 (R1) e pelos itens 6 e A27 (NBC TA 200) / 6 e A29 da NBC TA 200 (R1).

IX. DA RESPONSABILIDADE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

194. No que tange à autoria das infrações apuradas no âmbito deste PAS, entendo ser incontestável a responsabilidade da BDO, na qualidade de auditor independente responsável pelas demonstrações financeiras de 31/12/2013 a 31/12/2016 da Companhia.

195. Passo, então, a avaliar a autoria das infrações administrativas formuladas no âmbito deste PAS, em relação aos Srs. Paulo Tufani e Raul Silva, na qualidade de sócios e responsáveis técnicos encarregados pelos trabalhos de auditoria do grupo auditado.

196. Aproveitando-se as considerações trazidas na Seção II deste voto, é certo que a responsabilidade dos sócios e dos responsáveis técnicos não pode ser deduzida

⁸¹ Doc. 1371114, § 348.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

automaticamente a partir da responsabilidade da pessoa jurídica que integram, sem o devido juízo subjetivo de culpabilidade dos agentes envolvidos.⁸²

197. Em regra, a responsabilização em processos sancionadores possui natureza subjetiva, dependendo, portanto, da demonstração de culpa *lato sensu*.⁸³

198. A individualização das condutas dos sócios e responsáveis técnicos pelos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia auditada aponta e indica que **(i) Paulo Tufani** e **Raul Silva** eram os sócios e responsáveis técnicos em 20/03/2014 (exercício de 2013) e em 09/03/2015 (primeira apresentação - exercício de 2014 – versão inativa); e **(ii)** apenas **Paulo Tufani** atuou como sócio e responsável técnico em 05/08/2016 (reapresentação do exercício de 2014), em 16/03/2016 (primeira apresentação - exercício de 2015), em 05.08.2016 (reapresentação do exercício de 2015), em 13.03.2017 (primeira apresentação - exercício de 2016) e em 06.04.2017 (reapresentação 2016).

199. Para fins de responsabilização do responsável técnico encarregado, deve-se avaliar se ele se desincumbiu do ônus inerente à sua função de direção, supervisão e condução dos trabalhos de auditoria, conforme determinam as normas contábeis emanadas pelo CFC.

200. Em linha com precedentes deste Colegiado⁸⁴, deve-se aferir se o responsável técnico supervisionou com diligência ou promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento das normas que regem a atividade.

201. É evidente que os responsáveis técnicos não teriam condições de conhecer a minúcia de todos os trabalhos desenvolvidos e, portanto, não podem responder por cada ínfimo deslize, sendo certo que “*nem o responsável técnico nem a empresa de auditoria devem responder por toda e qualquer infração pontual às normas técnicas*”⁸⁵.

⁸² Na lição de Nelson Eizirik *et. al.*: “As penalidades administrativas não podem ser aplicadas de modo mecânico, posto que inexistente a responsabilidade objetiva na esfera do direito administrativo sancionador; só cabe a aplicação de tais penalidades se ficarem demonstradas, não só a infração da norma, como também a culpabilidade do agente”. (EIZIRIK, Nelson; B. GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. *Mercado de Capitais: Regime Jurídico*. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 421)

⁸³ PAS CVM nº RJ2014/10556, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 28/11/2017.

⁸⁴ PAS CVM nº 19957.006304/2018-47, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 04/11/2020.

⁸⁵ Voto do Diretor Relator Henrique Machado no PAS CVM nº 2018/4441, julgado em 26/08/2020, p. 6.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

202. Nos casos de erros pontuais, de importância relativa mínima no contexto geral dos trabalhos, não se cuidaria “*de ilegitimidade passiva ou de responsabilidade objetiva mas, sim, da insignificância da infração no contexto do trabalho*”⁸⁶.

203. A comprovação de diligências, evidentemente, não se confunde com inversão de ônus probatório, o que seria impensável na esfera punitiva, como pontuou a Defesa. Trata-se, porém, de esforço para demonstrar a relação razoável entre, *de um lado*, esforços compatíveis com o ônus da função e, *de outro lado*, o caráter pontual ou mínimo de eventuais falhas.

204. Ressalto que, conforme estabelecem as normas de contrabilidade brasileiras emanadas pelo CFC, os responsáveis técnicos assumem responsabilidade na direção e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados, bem como pela qualidade dos trabalhos de auditoria.

205. No caso em concreto, os responsáveis técnicos poderiam: **(i)** descaracterizar o elemento objetivo das infrações que lhes são imputadas, demonstrando que as alegadas falhas não ocorreram, tal como o fizeram em relação a três dos cinco grupos de imputações; ou **(ii)** descaracterizar o elemento subjetivo da infração, demonstrando que as infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação dos responsáveis técnicos, que mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada não conseguiram evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica.

206. Compulsando os autos, observo que a linha de defesa dos responsáveis técnicos é substancialmente a mesma adotada pela empresa de auditoria. Não foram trazidos aos autos evidências capazes de descaracterizar o elemento subjetivo das infrações em relação aos responsáveis técnicos.

207. Quanto aos elementos objetivos, sendo consistente com a minha construção do voto até aqui, entendo que foram identificadas falhas nos trabalhos de auditoria em relação ao segundo e ao terceiro grupo de imputações (conforme Seções V e VI deste voto).

208. Não houve suficiente evidência de que os sócios e responsáveis técnicos se eximiram da responsabilidade que lhe competiam no âmbito das suas atribuições, conforme

⁸⁶ PAS CVM nº 19957.006304/2018-47, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 04/11/2020.
Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

disciplinado nas NBCs. Os responsáveis técnicos não conseguiram demonstrar que tais falhas ocorreram apesar da atuação diligente dos responsáveis técnicos.⁸⁷

209. Por estas razões, concluo que os Srs. Paulo Tufani e Raul Silva, na qualidade de sócios e responsáveis técnicos dos trabalhos de auditoria da Companhia, devem ser responsabilizados por violação:

- (i) ao segundo grupo de imputações (i.e., no item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09); e
- (ii) ao terceiro grupo de imputações (i.e., nos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalente aos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016, além dos itens 8 e 10 da NBC TA 230).

X. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

210. Por todo o exposto, concluo que impõe-se a **absolvição** dos Acusados com relação às imputações abordadas nas Seções AUDITORIA DE OUTRAS ENTIDADES DO GRUPO (Seção IV), AMOSTRAS E TESTES DE DETALHES (Seção VII) e MATERIALIDADE (Seção VIII) deste Voto, com relação:

- (i) ao primeiro grupo de imputações (i.e., itens 5 e 7 da NBC TA 520, bem como os itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600);
- (ii) ao quarto grupo de imputações (i.e., nos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1), correspondentes aos itens A55 e A56 da mesma NBC antes de sua revisão em 2016, e pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530); e
- (iii) ao quinto grupo de imputações (i.e., itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320 e NBC TA 320 (R1) e pelos itens 6 e A27 (NBC TA 200) / 6 e A29 da NBC TA 200 (R1)).

⁸⁷ PAS CVM nº 19957.006304/2018-47, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 04/11/2020.
Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

211. Por outro lado, os Acusados deixaram de observar as normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente na emissão dos relatórios de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, detalhadas nas Seções PAPÉIS DE TRABALHO ALTERADOS APÓS EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (Seção V) e AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTE DECORRENTE DE FRAUDE (Seção VI) deste Voto, caracterizando infração art. 20 da Instrução CVM nº 308/99.

212. Com aproveitamento das discussões travadas nas Seções II e IX, entendo que os sócios e representantes técnicos também devem ser responsabilizados pelas imputações contidas nas Seções V e VI deste Voto, considerando os respectivos períodos em que cada um deles atuou como responsável técnico por tais atividades objeto da acusação.

213. Para fins de dosimetria, observo que os fatos objeto da Acusação são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506/2017, de modo que deve ser considerada sua redação anterior.

214. Em específico, entendo que a BDO e seus sócios e responsáveis técnicos Paulo Tufani e Raul Silva devem ser responsabilizados por descumprimento ao segundo e ao terceiro grupo de irregularidades.

215. Conforme já afirmado em decisões deste Colegiado⁸⁸, destaco que, para fins de dosimetria da pena, devem ser consideradas as condutas específicas do caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, as infrações que se caracterizaram tem menor gravidade em concreto quando comparadas ao conjunto total de elementos trazidos aos autos.

216. Ante o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando precedentes do Colegiado da CVM⁸⁹, voto pela:

⁸⁸ Cita-se, por exemplo: (i) PAS CVM nº RJ2005/9823, j. em 25/09/2006; (ii) PAS CVM nº RJ2014/4395, j. em 11/08/2015; (iii) PAS CVM nº RJ2014/12058, j. em 25/10/2016; (iv) PAS CVM nº RJ2014/9399, j. em 07/02/2017; (v) PAS CVM nº RJ2015/13670, j. em 06/03/2018; (vi) PAS CVM nº RJ2015/13127, j. em 20.08.2019; (vii) PAS CVM nº RJ2018/8643, j. em 12.11.2019; e (viii) PAS CVM nº 19957.002524/2017-11, j. em 30/06/2020.

⁸⁹ Cf., p. ex.: (i) PAS CVM nº 19957.002524/2017-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 30/06/2020; (ii) PAS CVM nº RJ2005/9823, Rel. Pres. Marcelo Trindade, j. em 25/09/2006; (iii) PAS CVM nº RJ2014/4395, Rel.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- (i) **Condenação de BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES** à pena de **multa pecuniária de R\$200.000,00 (duzentos mil reais)** por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A., uma vez que não respeitaram o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido (i) no item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09; e (ii) nos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalente aos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016, além dos itens 8 e 10 da NBC TA 230;
- (ii) **Condenação de PAULO SÉRGIO TUFANI**, na qualidade de sócio e responsável técnico pelos trabalhos de auditoria, à pena de **multa pecuniária** individual no montante de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A., uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido **(i)** no item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09; e **(ii)** nos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalente aos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016, além dos itens 8 e 10 da NBC TA 230;
- (iii) **Condenação de RAUL ANTONIO CORREA DA SILVA**, na qualidade de sócio e responsável técnico pelos trabalhos de auditoria, à pena de **multa pecuniária** individual no montante de **R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)**, por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A., uma vez que não respeitou o disposto

Dir. Roderto Tadeu Fernandes, j. em 11/08/2015; (iv) PAS CVM nº RJ2015/13127, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 20/08/2019; (v) PAS CVM nº RJ2010/3695, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 15/12/2015; (vi) PAS CVM nº RJ2015/13093, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 25/06/2019; (vii) PAS CVM nº RJ2016/5786, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 22/06/2021; (viii) PAS CVM nº 19957.006304/2018-47, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 04/11/2020.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005248/2021-29

Voto – Página Página 53 de 54



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o requerido **(i)** no item 16 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09; e **(ii)** nos itens 16 a 21 e 45 da NBC TA 240, aprovada pela Res. CFC 1207/09, vigente até o exercício de 2015, equivalente aos itens 17 a 22 e 46 da NBC TA 240 (R1), vigente a partir do exercício de 2016, além dos itens 8 e 10 da NBC TA 230; e

- (iv) **Absolvição de BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, PAULO SÉRGIO TUFANI e RAUL ANTONIO CORREA DA SILVA**, em relação às imputações abordadas nas Seções IV, VII e VIII deste Voto, por descumprimento **(i)** dos itens 5 e 7 da NBC TA 520, bem como os itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NBC TA 600; **(ii)** nos itens A66 e A67 da NBC TA 500 (R1), correspondentes aos itens A55 e A56 da mesma NBC antes de sua revisão em 2016, e pelos itens 6, 7, 8, 12 e 13 da NBC TA 530; e **(iii)** dos itens 2, 9, 10, 11, A3 e A4 da NBC TA 320 e NBC TA 320 (R1) e pelos itens 6 e A27 (NBC TA 200) / 6 e A29 da NBC TA 200 (R1).

É como voto.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

João Pedro Nascimento

Presidente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. nº [1875903](#))

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. nº [1875903](#).

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente Relator



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 12/09/2023, às 17:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1875904** e o código CRC **04B1B72D**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1875904** and the "Código CRC" **04B1B72D**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005248/2021-29

Reg. Col. 2364/21

Acusados: BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples
Paulo Sérgio Tufani
Raul Antonio Correa da Silva

Assunto: Apurar eventuais irregularidades nos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. relativas aos exercícios sociais de 2013 a 2016

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Voto: Diretor João Accioly

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, no que se refere à pessoa jurídica acompanho a análise de mérito e as conclusões quanto a todas as acusações. Apresento esta manifestação para respeitosamente registrar minha divergência, especificamente em relação à questão da responsabilização individual de Paulo Sérgio Tufani e e Raul Antonio Correa da Silva.

• **Não há “centro de imputação” no art. 20 da Instrução 308/99**

2. De início, esclareço que este ponto não é uma divergência de algo dito no ilustre voto de relatoria, apenas compõe o conjunto de razões pelas quais não vejo ser possível responsabilizar individualmente os acusados neste caso.

3. Mesmo sem enfrentar a questão sobre a juridicidade de uma punição sem conduta apenas porque designada por denominação mais suave, é preciso reconhecer que a regulamentação nem sequer criou o tal centro de imputação para responsáveis técnicos. Como bem destacado pela Defesa, no PAS RJ2018/4441, relatado pelo Diretor Henrique Machado, vencido pela divergência aberta pela Diretora Flávia Perlingeiro, assim se manifestou o ex-presidente Marcelo Barbosa:

7. Como se nota, o art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999 não atribui responsabilidade a um sócio específico, mas a todos os sócios e demais técnicos. Diferentemente de outros normativos desta Autarquia, em que é atribuída expressa responsabilidade a um diretor genericamente responsável por determinada atividade, o dispositivo em questão não trata especificamente das atribuições do sócio ou do profissional responsável pelo serviço de auditoria, de forma que se permita concluir que a norma do citado art. 20 tenha criado um centro de imputação de responsabilidade administrativa na pessoa do responsável técnico.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

8. Ou seja, entendo que o dispositivo em questão não estabeleceu um ‘foco de responsabilização’, pois não prevê que o responsável pela assinatura de determinado relatório de auditoria seja o responsável, juntamente com a pessoa jurídica, pela execução e desenvolvimento de todo o serviço de auditoria.

9. O que o art. 20 estabelece, repita-se, é a inclusão do responsável técnico como uma das pessoas a quem cabe a execução dos serviços de auditoria e a emissão dos pareceres. Esta é a redação do dispositivo, e a referência à sua literalidade permite uma reflexão sobre a pertinência da interpretação que lhe tem sido extraída.

• Reconhecida inadmissibilidade de responsabilidade objetiva

4. O voto do Ilustre Relator, como afirmei acima e convém realçar, não afirma o cabimento ou a legalidade de uma responsabilização objetiva. Pelo contrário, é contundente ao rejeitá-la, ao afirmar, no que subscrevo, o seguinte:

10. Como já tive oportunidade de me manifestar anteriormente, a individualização das condutas no âmbito do processo administrativo sancionador é pressuposto fundamental à adequada condução da atividade sancionadora desta Autarquia, impondo-se à acusação o ônus de demonstrar a correlação entre os fatos objetivos e a pessoa acusada. [notas de rodapé omitidas].

5. Veja-se que o entendimento no voto é o de que a responsabilização pressupõe, portanto, a necessidade de uma conduta, e a julga presente no parágrafo seguinte, quando diz que ela teria advindo dos atos praticados pelos defendentes Paulo e Raul, ao *atuarem efetivamente* como responsáveis técnicos, nem mesmo sendo suficiente o mero fato de terem assinado os relatórios:

11. No presente caso, contudo, a inclusão dos Srs. Paulo Tufani e de Raul Silva no polo passivo decorre da responsabilidade assumida por estes últimos, ao se tornarem tecnicamente responsáveis pelos trabalhos de auditoria independente em relação a tal Companhia e, neste contexto, terem inclusive assinado os relatórios de auditoria emitidos em nome da BDO, com relação às demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2013 a 2016, como sócios e responsáveis técnicos.

12. Veja-se que não se trata de responsabilização pautada exclusivamente na aposição de assinatura nos documentos em questão, mas de **efetiva atuação** como responsáveis técnicos encarregados dos trabalhos de auditoria da Companhia.

6. Assim, em minha leitura é nítido que o voto do ilustre Relator não imputa responsabilização objetiva aos acusados, pois só lhes aplica punição por entender evidenciada nos autos conduta efetivamente mantida por eles. Em oposição ao entendimento manifestado no voto de relatoria, porém, segundo o qual a responsabilização não poderia decorrer exclusivamente da assinatura, a assinatura é o único ato concreto que o Termo de Acusação positivamente atribui aos defendentes. Isso consta de um único parágrafo, o §99, que em pouquíssimas palavras descreve a conduta dos sócios:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

99. Os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da JBS S.A. referentes aos exercícios de 2013 a 2016 **tiveram seus relatórios de auditoria** emitidos em nome da BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES e **assinados pelos sócios e responsáveis técnicos PAULO SÉRGIO TUFANI e RAUL CORRÊA DA SILVA** em [20.03.2014] e [09.03.2015], e pelo sócio e responsável técnico PAULO SÉRGIO TUFANI, em [05.08.2016 - reapresentação 2014], em [16.03.2016], em [05.08.2016 - reapresentação 2015], em [13.03.2017] e em [06.04.2017] (reapresentação 2016).

7. O parágrafo seguinte, §100 do Termo de Acusação, torna mais compreensível eventual interpretação de que a tese acusatória seja equiparável a uma tentativa de responsabilização objetiva, na medida em que absolutamente *nada* acrescenta, em termos de *atos* – ainda que só alegados –, ao que teriam feito ou deixado de fazer os acusados:

100. À luz dos elementos que instruem este processo administrativo sancionador, propõe-se a responsabilização das seguintes pessoas:

PAULO SÉRGIO TUFANI [qualificação] por **descumprimento ao disposto no art. 20** da Instrução CVM nº 308/99, **ao realizar os trabalhos de auditoria** sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, **uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas** brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, **deixando de aplicar o requerido** (...) pelos itens... [e indicam-se os itens das normas].

RAUL ANTONIO CORREA DA SILVA [qualificação], por **descumprimento ao disposto no art. 20** da Instrução CVM nº 308/99, **ao realizar os trabalhos de auditoria** sobre as demonstrações financeiras da companhia JBS S.A. para os exercícios encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, **uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas** brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, **deixando de aplicar o requerido** (...) pelos itens... [e indicam-se os itens das normas].

8. Trocando em miúdos: o sócio e responsável técnico descumpriria o art. 20 da Instrução 308/99 ao realizar os trabalhos de auditoria porque desrespeitou o disposto nas normas de contabilidade. “*Realizar os trabalhos de auditoria*” parece se referir a algo do plano dos fatos. O problema, como visto acima, é que os *únicos* atos apontados a eles na acusação são as assinaturas. Em interpretação estrita, não se trataria de responsabilização objetiva, pois a acusação afirma que os acusados atuaram e descreve como entende que atuaram (e prova o que alega) . Substancialmente, porém, o ato apontado, de assinar os documentos, é bastante similar ao que ocorre quando alguém apenas assume uma determinada diretoria a que a regulamentação atribui determinadas responsabilidades.

9. Por haver, então, alguma conduta descrita – a assinatura – acompanho o entendimento do ilustre Relator no que tange a não haver nulidade por falta de individualização das condutas. Por mais claro que me pareça não haver descrição de nexo de causalidade entre o ato imputado e a ocorrência das falhas, entendo tratar-se de questão de mérito, em que a acusação não é capaz de demonstrar a autoria por parte desses acusados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- **Acusação imputa mais tipos do que fatos**

10. Algo que se pode observar na prática do direito administrativo sancionador ao tratar da responsabilização de pessoas naturais como representantes de pessoas jurídicas, infelizmente com alguma frequência, é uma falha metodológica que confunde descrição de fato em concreto com previsão normativa em abstrato. Tipos infracionais descrevem condutas. Quando se atribui a um acusado a prática de uma infração, isso pode ser feito de maneira que superficialmente se assemelha a uma individualização de conduta, repetindo-se ou parafraseando-se os termos da definição da irregularidade.

11. A título de ilustração, com um exemplo hipotético, se uma acusação afirmar que *“Fulano violou a Instrução 08/79, I e II, c, em 01.01.2001”*, isso é rigorosamente o mesmo que dizer que *“Fulano, em 1º de janeiro de 2001, utilizou ardil produzido maliciosamente voltado não apenas a induzir, mas também manter, terceiros em flagrante erro, com flagrante finalidade, configurando inegável dolo específico, de obter vantagem ilícita para si, vantagem essa de natureza patrimonial”*. Haveria alguma aparência de descrição de conduta. Porém, faltaria indicar apenas tudo: o ato, qual o ardil, qual o erro, como o ardil causaria o erro, qual a vantagem, por que ela seria ilícita, e por que se entende que teria havido o dolo. A confusão é tão mais provável quanto mais detalhada a descrição em abstrato da norma, e quanto mais a acusação utilize seus termos.

12. Num exemplo caricato como o acima, o vazio da acusação é mais evidente, reforçado pela relativa largueza da norma e pela familiaridade com a temática e frequência em que são julgados processos com acusação de operação fraudulenta. Porém, o fenômeno fica consideravelmente mais sutil quando se trata de normas de contabilidade, que descem a detalhes quase microscópicos ao prescrever ou recomendar práticas, de que servem de exemplo algumas das regras que a acusação afirmou terem sido descumpridas.

13. Trazendo a ilustração para as normas destes autos, digamos que a acusação afirme algo como: *“nos exercícios de 2013 a 2016, os acusados deixaram, na qualidade de responsáveis técnicos que inclusive assinaram os respectivos relatórios, de incluir a documentação de auditoria consistente nas decisões significativas tomadas durante a discussão com a equipe de trabalho em relação à suscetibilidade das demonstrações contábeis da entidade a distorção decorrente de fraude, deixando também de incluir os riscos identificados e avaliados de distorção relevante decorrentes de fraude no âmbito das demonstrações contábeis e das afirmações”*.

14. Uma afirmação como essas parece diferente do que dizer: *“Nos exercícios de 2013 a 2016, a BDO violou a o item 45 da NBC TA240 e os acusados, por constarem como*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

responsáveis técnicos e assinado os relatórios, são culpados da violação”. Mas ambas são idênticas em seu teor. Ambas atribuem aos acusados a prática da conduta prevista no referido item 45 (a primeira o faz por extenso, e a segunda apenas se refere ao dispositivo), por verificar que o relatório produzido pela pessoa jurídica incorreu naquelas falhas, mas sem dizer o que os *acusados* teriam feito ou deixado de fazer, no plano dos fatos concretos, que teria *causado* aquele resultado.

15. Pode parecer que a conduta omissiva, o “deixar de fazer”, seria exatamente deixar de incluir a documentação de auditoria prevista no item 45 como obrigatória. Mas isso implicaria responsabilização objetiva: se a estrutura da pessoa jurídica não funcionou de maneira adequada a assegurar que os relatórios incluíssem tal documentação, então automaticamente se conclui que o responsável técnico não a incluiu.

16. Na prática, é exatamente essa estrutura que a Acusação utiliza ao falar dos acusados Paulo e Raul, como exposto mais acima nos §§6-9 deste voto: sendo o único ato a eles imputado o de terem assinado os relatórios, teriam violado o art. 20 da Instrução 308/99 porque descumpriram as normas de contabilidade. Não porque tiveram *conduta que violou as normas contábeis*, e com esta mesma conduta, teriam incorrido na infração à Instrução 308/99, mas literalmente apenas porque *violaram as normas contábeis* – ou, no contexto, apenas porque *a pessoa jurídica que representavam* teria violado essas normas.

17. Essa circunstância não deveria determinar a culpabilidade dos acusados, pois como diz o voto do Presidente Relator, em outro trecho que também transcrevo e subscrevo:

24. A imputabilidade dos responsáveis técnicos perante a CVM depende, em última análise, **da demonstração de que sua atuação concreta se distanciou culposamente dos padrões estabelecidos pelas normas** legais e regulamentares aplicáveis, no âmbito de suas atribuições, inclusive das normas aplicáveis.

18. Como poderia a Acusação demonstrá-lo? Novamente, valho-me do voto do Relator:

15. Nos termos dos itens 7, 8, 14 e 15 da NBC TA 220 (R2), o sócio encarregado pelo trabalho assume responsabilidade pela **direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria**, de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis, bem como pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais foi designado.

19. A Acusação poderia, então, ter apontado quais teriam, a seu ver, sido as falhas na direção e supervisão – e eventual execução que disse ter sido feita diretamente pelo sócio encarregado. Mas não fez. Há apenas a constatação do §99 de que os relatórios foram assinados pelos acusados, e a expressão genérica do §100: “realizar os trabalhos”. Nada há no Termo de Acusação que se refira a atos ou omissões na direção, na supervisão ou na execução dos trabalhos ou montagem da equipe, que se pudesse enquadrar nos itens 14 ou 15 da NBC TA 220:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. O sócio encarregado do trabalho **deve estar satisfeito de que a equipe de trabalho e qualquer especialista que não faça parte da equipe de trabalho têm coletivamente a competência e habilidades apropriadas** para: (a) executar trabalhos de auditoria de acordo com as normas técnicas, exigências legais e regulatórias aplicáveis; e (b) possibilitar a emissão de relatório apropriado nas circunstâncias (ver itens A10 a A12).

15. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela: **(a) direção, supervisão e execução** do trabalho de auditoria de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis (ver itens A13 a A15, A20); e (b) emissão do relatório apropriado nas circunstâncias”. (grifei)

- **Inversão do ônus: demonstração positiva da diligência pela defesa**

20. Traçadas as semelhanças com a responsabilidade objetiva, trato mais amiúde de uma diferença relevante para o que considero ser o núcleo de minha divergência. Após reconhecer a necessidade de que haja conduta concretamente demonstrada nos autos, afirma o voto do relatoria:

26. De igual maneira, não identifico nos autos demonstração suficiente por parte dos Srs. Paulo Tufani e Raul Silva no sentido de que promoveram esforços razoáveis para realizar supervisão, fiscalização e acompanhamento do atendimento das regras aplicáveis no ambiente da pessoa jurídica, mas que, ainda assim, apesar de tal atuação diligente (e em tal hipótese isente de culpa), eventuais falhas por parte da pessoa jurídica ocorreram.

27. Os responsáveis técnicos poderiam ter demonstrado que: (i) as alegadas falhas não ocorreram e, deste modo, estariam descaracterizando o elemento objetivo da infração; ou (ii) as infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação dos responsáveis técnicos, que mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada não conseguiram evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica, hipótese em que estariam descaracterizando o elemento subjetivo da infração. Entretanto, veja-se que o esforço para tal demonstração é complexo, adentra o mérito e é difícil de ser endereçado e superado na análise em sede de preliminar.

21. Concordo que os responsáveis técnicos poderiam ter feito essa demonstração. Porém, é preciso reconhecer que o afirmado no §27, (ii), transfere o ônus da acusação para a defesa. A acusação teria apenas o trabalho de apontar quem são as pessoas formalmente responsáveis, sem descrever ação alguma que eles tenham praticado ou deixado de praticar. Apenas diriam que deveriam ter feito o que os dispositivos regulamentares dizem que têm que fazer. De responsabilidade objetiva em última análise não se trataria, pois a objetividade da responsabilização significaria que qualquer que fosse a conduta demonstrada pelos defendentes, presente ou não elemento subjetivo, mas ainda assim há a circunstância de inversão do ônus.

22. Materialmente, parece-me que o entendimento do voto do Relator é compatível com a preocupação nele externada, a que me alinho, contra a responsabilização objetiva. No que tange a deveres como os de que ora se trata, em que se exige diligência para evitar que determinados resultados ocorram – obrigação de meio e não de fim – esse seria um sistema,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

em tese, possível. Afinal, os acusados têm acesso ao que fizeram e lhes é factível indicar e demonstrar o que fizeram em sede de defesa. Não é uma mera enunciação de que alguém é o “centro de imputação de responsabilidade”, como se isso bastasse para punir alguém sem se enfrentar qual a conduta efetivamente mantida. Seria uma espécie de distribuição dinâmica do ônus da prova, em que à acusação caberia o ônus de demonstrar a ocorrência de falhas como indícios de elas terem decorrido de insatisfatória atuação dos sócios.

23. Nesse sentido, há, no voto do Relator, referências ao que se espera que os acusados deveriam ter feito, ou demonstrado ter feito. Pelo que interpretei do voto, são elementos que, se presentes nos autos, poderiam, ao menos em tese, resultar em sua absolvição ainda que com manutenção da condenação à pessoa jurídica.

24. Essa sistemática adotada na fundamentação do voto, ressalto, é muitíssimo distinta daquela de uma acusação que nada permitisse extrair quanto à conduta em concreto de algum acusado, a simples alegação da condição do acusado de “responsável” por força de determinada previsão. Porém, apesar de refletir a prática da jurisprudência administrativa do Colegiado, me parece que não é o sistema hoje expressamente positivado nas normas regentes, em que se atribui à acusação o ônus de descrever a conduta, em concreto, que atribui a quem acusa, e como essa conduta teria sido determinante para ocorrência das infrações.

25. Num caso como o destes autos, há de se reconhecer que essa transferência do ônus não impossibilita materialmente a defesa, que poderia ter sido feita como indicado no voto do Ilustre Relator. Porém, o devido processo tem em sua dimensão formal importantes garantias, que não deveriam poder ser relativizadas de modo a só serem aplicáveis quando se verifique prejuízo material ao exercício de defesa. São obrigações que o Estado acusador tem que cumprir, como fim em si mesmo, por proteger bens que se espraiam a outros valores e outros interessados. Que prejuízo material à defesa haveria, por exemplo, se uma prova ilegalmente fosse usada pela acusação? Talvez nenhum, em muitos casos. Nem por isso, porém, se pode fazer uma análise casuística sobre em que casos ela é admitida, em que casos não é. São mandamentos categóricos.

26. Exigir individualização da conduta é a regra. Ela poderia conter exceções, dizendo algo equivalente a caber ao acusado, em caso de acusação de violação de dever de diligência quando ocupante de determinados cargos, produzir as evidências daquilo que praticou no intuito de evitar a ocorrência de falhas por terceiros. Nessa hipótese, a ampla defesa não estaria prejudicada, pois o acusado saberia de antemão o que deveria provar. Mas não é o que diz a regra.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Sem a exceção expressa, o acusado que se vê diante de uma peça acusatória que não lhe atribui conduta pode consultar a norma de regência e ser levado a apontar apenas que a acusação falhou ao descumprir frontalmente uma regra processual, ou defender-se apenas dos fatos que lhe tenham sido expressamente atribuídos. A partir daí, pode-se estar diante de uma ladeira escorregadia. Que outras garantias processuais o acusado deve supor que não se aplicam? Imputações não contidas na peça acusatória também não necessariamente impedem materialmente a defesa, como este mesmo processo revela – mas isto, porque foi dada a oportunidade de se manifestar sobre ela. Ainda assim, não se poderia condenar com base em um elemento não presente desde a acusação inicial.

• Conclusão

28. Em suma, feitas as considerações acima, entendo que aquilo que a Acusação imputou a título de conduta em concreto aos Acusados pessoas naturais é insuficiente para caracterizar sua culpabilidade, considerando que, diferentemente do voto do Relator, a Acusação não faz nenhuma afirmação sobre atos ou omissões que teriam tido naquilo que lhes cabia, como composição da equipe, direção, supervisão ou execução dos trabalhos, nos termos previstos nos normativos, e não vejo como se poderia exigir, sob as normas vigentes, que a Defesa trouxesse aos autos a conduta positiva mantida pelos acusados.

29. Defendendo-se apenas do que lhes foi imputado, entendo que faltam nos autos evidências de uma atuação carente de cuidados e diligências da qual pudesse ter decorrido a ocorrência das inadequações encontradas nas demonstrações financeiras.

30. Nesses termos, voto pela absolvição dos acusados Paulo Sérgio Tufani e Raul Antonio Correa da Silva, e acompanho as demais conclusões do voto do Relator.

Brasília, 5 de setembro de 2023.

João Accioly

Diretor